CONSIGLIO COMUNALE DI MALNATE

DEL 9 GIUGNO 2025

Indice generale

1) ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2025 E S.M.I. DELLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA.....3
2) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MALNATE SOSTENIBILE E IRENE BELLIFEMINE SINDACO PER MALNATE, PROT. N. 12079 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO “DUE POPOLI, DUE STATI” PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA.....43
3) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI GIORGIA MELONI PER DAMIANI SINDACO – LISTA DAMIANI SINDACO - MALNATE IDEALE, PROT. N. 12077 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO: SFIDUCIA AL SINDACO NADIA CANNITO.....51
4) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI GIORGIA MELONI PER DAMIANI SINDACO – LISTA DAMIANI SINDACO - MALNATE IDEALE, PROT. N. 12077 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO: SFIDUCIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO JACOPO BERNARD.....75
5) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI GIORGIA MELONI PER DAMIANI SINDACO – LISTA DAMIANI SINDACO - MALNATE IDEALE, PROT. N. 12077 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO: SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E FINANZE CONSIGLIERA PAOLA CASSINA.....90
6) COMUNICAZIONI.....110

PRESIDENTE

Allora, buonasera a tutti. Chiedo se c'è ancora qualche Consigliere che non l'ha fatto di prendere posto, così diamo un paio di minuti di tempo a Malnate Org per avviare la diretta e, non appena abbiamo il loro ok, cominciamo la seduta del Consiglio Comunale. Va bene, allora direi che tutti i Consiglieri che dovevano arrivare sono arrivati. Quindi, sono le 20.39 è stata avviata anche la diretta su Malnate Org e, quindi, benvenuti ai presenti in sala, benvenuti a chi è collegato on-line. Dichiariamo aperto il Consiglio Comunale del giorno 9 giugno 2025 che si apre, come sempre, con l'appello a cura del Segretario Comunale.

SEGRETARIO:

Cannito Nadia presente; Bernard Jacopo presente; Carangi Maria Cecilia presente; Centanin Donatella presente; Croci Alba presente; Covello Laura presente; Binda Silvia presente da remoto; Salvadore Adriano presente; De Benedetti Emma presente da remoto; Manini Olinto presente; Damiani Sandro presente; Barel Mario presente; Bellifemine Maria Irene presente da remoto; Ferrario Marilena presente;

Facetti Fabio assente; Alzati Fabio assente; Cassina Paola Lorenza assente.

Poi Baroni Assessore. Ok, presente. Va dato atto nel verbale che partecipa anche l'Assessore.

PRESIDENTE

Perfetto. Grazie mille al Segretario Comunale. Quindi, partiamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1) ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2025 E S.M.I. DELLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA.

PRESIDENTE

Mi sembra di avere inteso, chiedo conferma all'Assessore, che mi ha dato visivamente l'ok, che la trattazione comincerà con una breve presentazione che riprenderà, per somme parti, quella che è già stata effettuata nelle due precedenti Commissioni Territorio che hanno preceduto questo Consiglio Comunale e la discussione di questo punto all'interno del Consiglio Comunale da parte dell'architetto Sciuto che è uno degli Architetti che fa parte del gruppo di professionisti che hanno... degli estensori che hanno realizzato il Piano del Governo del Territorio che si chiede questa sera di adottare al Consiglio Comunale. Quindi, lascerei la parola a lui per una breve spiegazione e, poi, diamo il via ad una breve illustrazione, e poi diamo il via ai lavori più prettamente Consiliari con gli eventuali interventi. Prego Architetto e grazie della presenza, mi permetta solo di ringraziare insieme a lei, anche gli Architetti Galli e Cibin dell'Ufficio Tecnico che, sono coloro i quali all'interno della struttura Comunale, hanno seguito l'iter che ha portato all'adozione questa sera del PGT, che porterà all’adozione questa sera del PGT. Grazie.

ARCHITETTO SCIUTO

Devo condividere lo schermo. Eccoci qua. Sì, buonasera a tutti. Il Piano di Governo del Territorio che vi apprestate a votare, è uno strumento molto complesso e molto articolato. Già in Commissione Territorio, come ha ricordato il Presidente del Consiglio, abbiamo affrontato le parti principali da un punto di vista tecnico e cercato di approfondire alcuni temi. Quindi, in questa sede, ovviamente, non starò a illustrarvi tutti gli elaborati che

compongono il Piano, sono una trentina di elaborati, quindi, molto complessi, molto articolati, però cercherò di focalizzare e chiedere la vostra attenzione su alcuni punti che, riteniamo essere i punti principali. Innanzitutto gli obiettivi che lo strumento urbanistico deve perseguire. L'Amministrazione all'inizio del procedimento, ha stabilito quali erano le linee guida che dovevano essere seguite all'interno dello strumento urbanistico, si è data degli obiettivi e questi dovevano essere e sono stati, ovviamente, perseguiti nel lavoro dal punto di vista tecnico ma, poi, anche di scelte più prettamente politiche. Il primo obiettivo era l'identità storica come spinta alla riqualificazione, il secondo obiettivo, valorizzare il suolo libero e avere uno strumento che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, il terzo obiettivo, puntare sull'autonomia energetica, quarto incrementare l'attrattività, il valore del sistema urbano e migliorare la qualità della vita dei cittadini, il quinto obiettivo, centrare attenzione sulla sicurezza del territorio e, infine ma, non per meno importanza, incrementare il livello e la qualità dei collegamenti urbani e extraurbani e il turismo naturalistico e culturale. Queste erano le linee guida che abbiamo avuto come mandato e, a cui, dovevamo dare una risposta, ovviamente, in tema urbanistico in termini di argomenti trattati dal PGT. La base di partenza, ovviamente, è operare su un territorio che ha determinate caratteristiche, quindi la prima parte del nostro lavoro e di ragionamenti con l'Amministrazione, è stato quello di capire, interpretare il territorio, interpretare la Città da che cosa è costituita nei suoi elementi principali, e definirne un pochettino le peculiarità, gli elementi che connotano Malnate rispetto a un'altra realtà, un'altra cittadina. E, quindi, qui lo ripeto solo con una slide ma, c'è tutta una parte di analisi della situazione reale che affronta le indagini da tanti punti di vista. Uno di quegli elementi che, poi, in maniera trasversale viene affrontato in tanti di quegli obiettivi, era il tema dei servizi, quindi, che cosa oggi la Pubblica Amministrazione offre ai cittadini, cosa c'è, dove è localizzata,

come questo può essere implementato, migliorato, approfondito e, quindi, incrementare la qualità della vita che era uno degli obiettivi, ovviamente, si poggia su una situazione dei servizi esistenti. Quindi, la prima parte molto importante è stata quella di decifrare i servizi esistenti. E sia, diciamo, da un punto di vista, ovviamente, di metri quadri, di aree, di superfici ma, è diventato, poi, man mano che si ragionava sulla realtà, sullo stato attuale della Città, è emerso come un elemento fondamentale per il territorio è, in generale, il tema del verde, cioè, la presenza di spazi liberi, a verde, non solo di natura pubblica, i parchi giochi, le aree verdi ma, anche di natura privata, ci sono tante aree verdi private, per fortuna, è un elemento qualificante, che possono essere letti, se vedete queste specie di filamenti, di corridoi, in maniera continua all'interno del tessuto della Città e, quindi, questo è un elemento che è emerso abbastanza in maniera forte e, a cui, poi, abbiamo cercato di dare seguito in termini, ovviamente, di mantenimento, di tutela e di, possibilmente, di incremento e di potenziamento. Riguardo ai servizi, abbiamo ritenuto importante definire, innanzitutto, identificare e, poi, potenziare una serie di assi urbani, che abbiamo chiamato assi urbani di connessione della Città, cioè delle strade, della viabilità che permette, se vedete l'immagine un po' esemplificativa, una sorta di croce che, mette in collegamento le diverse parti della Città, soprattutto o i nuclei storici o le porzioni molto distanti tra di loro, se ne può leggere una sorta di collegamenti che, però, in alcuni parti funzionano abbastanza bene, sono dotati di tutte quelle strutture necessarie, affinché sia un valido collegamento e connessione all'interno della Città, in altri punti invece richiede, da un punto di vista urbanistico, ovviamente, l’affrontare questo tema riguarda tanti aspetti della Pubblica Amministrazione, però in tema urbanistico, richiede degli approfondimenti, delle scelte che, poi, devono tradursi in norme. Quindi, identificare degli assi urbani di connessione, che poi devono essere ampliati. Questi assi, come vedete, si appoggiano, collegano, alcuni dei principali servizi: scuole, aree verdi,

uffici comunali... quelli che sono gli accentratori di interesse da parte della cittadinanza, possono essere tutti messi in collegamento con questi assi e, quindi, diventa una struttura importante da potenziare. Un altro elemento che è emerso, ovviamente, come determinante, è l'attraversamento di una Strada Provinciale che ha le ricadute negative, che è inutile che stia qui a raccontarvele che, però, anche da un punto di vista urbanistico può essere affrontata, può essere quantomeno gestita da un punto di vista di scelte edilizie e, poi, una serie di, invece, percorsi ciclabili, ciclopedonali che insieme a quella grande crociera di collegamenti alla scala urbana, possono essere pensati, previsti, ovviamente, lo strumento urbanistico si ferma a fare una previsione e una pianificazione, di alcuni elementi di percorsi ciclabili prioritari, poi, ci sono anche altri strumenti di un recente passato che, poi, possono essere anche adeguati e aggiornati, che si dedicano in maniera più approfondita al tema della sicurezza e della mobilità sostenibile sul territorio. Non mi soffermo troppo ma, non per non affrontare alcuni temi ma, perché tutte queste analisi, queste valutazioni, hanno portato, poi, a definire una serie di strategie che, cercano di dare quelle risposte agli obiettivi che abbiamo visto prima. Le strategie, ovviamente, sono interconnesse l'una con l'altra e, per parti, cercano ognuna di raggiungere una risposta più generale che, ovviamente, leghi tutte le varie azioni. Lo strumento urbanistico dà regole, dà indici e parametri, dà norme che devono essere applicate sul territorio ma, devono avere un obiettivo finale. E, quindi, una serie di strategie che riguardano tutto il territorio. Da un punto di vista quantitativo, la parte predominante, tra le tante parti che compongono il Piano di Governo del Territorio, c'è gli Ambiti di Trasformazione, cioè sono quelle parti che si ritengono più importanti, che devono essere o trasformate o edificate ex novo, laddove non c'è un'edificazione. E quindi quali sono, da un lato, le intenzioni di espansione e dall'altra quali sono, invece, le intenzioni di rigenerare e riconvertire parti di Città che, evidentemente, hanno dei problemi. Lo strumento

urbanistico che è in fase di adozione, non prevede, rispetto all'attuale, delle nuove aree di espansione, quindi non ci sono nuove aree che vengono trasformate da una destinazione agricola a una destinazione edificabile, residenziale o produttiva che sia ma, c'è una retrocessione, quindi, un ritorno alle previsioni agricole di alcune aree, quindi una riduzione del consumo di suolo, e una forte concentrazione dell'azione e delle strategie sulle aree di rigenerazione, che sono quelle aree che hanno necessità di un ripensamento, perché sono nate con una determinata esigenza, prevalentemente produttiva, oggi hanno perso questa natura, e devono essere, in qualche modo, reinserite nella Città. La prima area è un non tema, lasciatemi passare questo termine, nel senso che l'area della Siome, sapete tutti benissimo la natura quanto meno attuale dell'ex fabbrica, in via di parziale bonifica e sistemazione ma, comunque un'area industriale dismessa molto importante, che è fondamentale, da un certo punto di vista, affrontarlo come tema urbanistico, cioè dire che cosa una collettività pensa che debba avere come futuro un'area costruita, abbandonata, problematica. Però, su quell'area c'è già uno strumento urbanistico in corso, c'è un accordo di programma che è uno strumento urbanistico a livello Regionale, fondamentale, già avviato e, quindi, la scelta di non dire qualcosa di nuovo all'interno dell'attuale strumento urbanistico Comunale ma, di concentrare quando sarà il momento, quando la Regione chiamerà al tavolo tutti i soggetti che devono far parte dell'accordo di programma, in primis, l'Amministrazione Comunale, allora, quella è la sede opportuna per avanzare determinate richieste, determinate istanze. Quindi, nello strumento urbanistico visto che l'accordo di programma è stato avviato con una determinata previsione urbanistica, quella nell'attuale PGT, abbiamo ritenuto di mantenere quelle come indicazioni e sarà, poi, l'accordo di programma che, eventualmente, modificherà le scelte urbanistiche. Già il PGT oggi, dà dei buoni indirizzi, no? Però già solo il fatto che sono passati diversi anni da quando è avviato, è in una fase di stasi perché è fermo ma, laddove venisse riavviato, è

chiaro che è cambiato il mondo nel frattempo, quindi, probabilmente, anche non solo gli operatori privati, i proprietari dell'area, non solo la Regione ma, anche il Comune, potrà dire qualcosa di diverso, rispetto all'attuale strumento. Ma, in questa fase, non è proficuo, non è efficace concentrare l'attenzione su quell'area e quindi, abbiamo preferito mantenere le previsioni che ci sono. E', invece, è più importante concentrare, riteniamo, concentrare l'attenzione su alcune aree dismesse, che si trovano all'interno del centro cittadino e che possono, in maniera diversa, e con caratteristiche diverse, essere tutte funzionali a una riqualificazione e a una valorizzazione molto importante del Corso di Via Matteotti, quindi, che è già in fase di riqualificazione, come un asse fondamentale per tutta la Città. È la strada di collegamento tra la stazione e il centro, è una strada che può, un asse diciamo, che può assumere dei caratteri molto importanti in termini di vitalità, di socialità, di interesse e attrazione, la riqualificazione che è in campo adesso, ne è proprio un esempio, alcune aree che gravitano attorno a Via Matteotti, possono essere funzionali a rendere questo interesse ancora più ampio e a dare sia alla parte pubblica ma, soprattutto anche ai privati, le condizioni urbanistiche necessarie per poter diventare un vero asse interessante. E quindi, le tre aree di rigenerazione che sono l'area di Via Somalia, l'area di Via Libia e l'ex Ermuli, sono tre aree due industriali, una, diciamo, storico... sempre a caratteri residenziali ma, con una natura ben particolare, ben precisa, possono con un ripensamento, essere funzionali ad avere, ad esempio, aree a parcheggio, aree pubbliche a supporto della riqualificazione, come dicevo, di Corso Matteotti, di Via Matteotti e anche l'occasione per dotare le parti di Città di spazi pubblici, in particolare che, magari, non ci sono. L'ex Ermuli potrebbe avere benissimo... si affaccia su una vallata, molto, quasi unica, direi, nel territorio Varesotto, peccato che non è assolutamente sfruttata per le potenzialità che ha. Da un lato, la manutenzione dei crinali, dall'altra l'accessibilità stessa e, quindi, ad esempio, prevedere la

possibilità di avere un bel vedere pubblico, che si affacci sulla valle, riteniamo che sia un fiore all'occhiello che potrebbe essere molto, qualificante, vicino alla stazione, vicino al centro cittadino, uno spazio molto interessante. Ecco, quindi, la trasformazione di quell'ex impianto industriale, riteniamo che debba ruotare ad esempio, su questo aspetto. Tornando indietro, l'area di Via Libia, anch'essa vicino alla scuola, vicino al centro cittadino, può contribuire con delle aree a parcheggio, a essere, effettivamente, il backup di un centro cittadino che soffre di mancanza di parcheggi. Le uniche due aree, diciamo, di espansione, cioè, dove si va a costruire, dove oggi non c'è nulla, sono due aree produttive, alla fine della zona industriale, già oggi previste nello strumento urbanistico che abbiamo ritenuto di mantenere, di confermare, perché rappresentano gli unici due polmoni, diciamo così, di possibilità di espansione della zona industriale e, quindi, se ci fosse la necessità di costruire dei nuovi capannoni perché, evidentemente, ci sono nuove realtà imprenditoriali che vogliono insediarsi, abbiamo ritenuto che fosse questa l'unica scelta che si poteva fare, in termini di consumo di suolo e, comunque... vado un pochettino avanti... adesso torno indietro, volevo solo arrivare... no va bene, è troppo avanti, torno, lo affronto come tema dopo. Comunque, sono le uniche due aree che vanno a consumare suolo, in un ambito di riduzione del consumo di suolo complessiva. L'ultimo ambito di trasformazione, è un favore, tra virgolette, alla Provincia, nel senso che, è l'area dove c'è il Centro Provinciale della Protezione Civile, che è quindi sede di un servizio di carattere sovra Comunale, la provincia ha chiesto di tenerlo come Ambito di trasformazione per sue eventuali futuri utilizzi, sempre di carattere di servizi sovra Comunali, quindi rimarrebbe in quell'Ambito lì, abbiamo accontentato questa richiesta della Provincia, mantenendolo come aree di trasformazione ma, in realtà, è già costruita, quindi, di per sé, si tratterebbe, eventualmente, di demolire quel capannone e fare qualche altra cosa di nuovo ma, sempre nell'Ambito di un non consumo di suolo si tratta. E,

quindi, è previsto come Ambito di trasformazione. L'altro elemento su cui il Piano, ovviamente, dedica molta attenzione, come già dicevo prima, è la parte dei servizi esistenti, quindi diciamo la famiglia della Città pubblica e di quelli che devono andare ad arricchire, da un lato, il patrimonio pubblico ma, non perché si ha fame di avere più aree, più terreni ma, perché si vuole dare più servizi ai cittadini, in porzioni diverse del territorio. E, quindi, ci sono previsti con diverse dimensioni, ovviamente, 12 diverse aree di, in qualche modo, acquisizione distribuite laddove, ovviamente, c'è anche la possibilità di acquisire nuove aree e abbiamo lavorato anche sui meccanismi, con cui l'Amministrazione può acquisire queste aree. Le norme nazionali danno come unico strumento, diciamo, forte, legislativamente importante e sicuro perché, ormai, previsto da 50 anni, è l'esproprio, cioè, lo strumento urbanistico decide che una determinata area deve diventare un'area a parcheggio, un'area a verde, successivamente l'Amministrazione procede a espropriarlo, a mettere a bilancio i soldi per realizzare quell'area verde, quell'area a parcheggio e acquisisce e implementa i servizi. Però, l'esproprio, ovviamente, ha il piccolo inconveniente di essere oneroso da un punto di vista, diciamo, economico, nel senso che devi comprare l'area sul mercato ai cittadini. Un'alternativa a saldo zero per, diciamo, le casse del Comune e per il Bilancio del Comune, è quella di assegnare una modesta edificabilità a queste aree, e dare la possibilità e compensare, tant'è che si parla di compensazione, compensare l'acquisizione al patrimonio pubblico di quell'area, dando queste piccole volumetrie, che possono essere realizzate direttamente sull'area. In questo modo, diciamo, l'Amministrazione non è passibile di, diciamo, di onerosità, da un punto di vista di Bilancio Comunale di mettere i soldi per acquisire quell'area, il proprietario è indennizzato dell'esproprio e, quindi diciamo, è una situazione vantaggiosa per entrambi i soggetti. E, quindi, questo meccanismo, abbiamo ritenuto di... qui c’è uno schema un po' esemplificativo, un'area da destinare al servizio, su una parte si dà la possibilità al

privato di costruire un'abitazione, due abitazioni, ovviamente, ponderate in base alle dimensioni dell'area, la restante area, in termini percentuali, molto importante, viene ceduta gratuitamente all'Amministrazione che, può realizzare il servizio area verde o area parcheggio, quello che è. Quindi, come strumento urbanistico, questo permette di non dover gravare sul Bilancio del Comune e non essere passibili di indennizzi, perché un altro elemento dei servizi di progetto, delle aree di previsione, è che la prima volta, il rinnovo, che è una durata quinquennale, è gratuito, il secondo rinnovo è quasi sempre gratuito ma, dopo il proprietario può chiedere un indennizzo all'Amministrazione dei 10 anni anche precedenti e, quindi, visto che, queste aree, alcune di queste aree sono già in previsione da diversi strumenti urbanistici, si rischia anche di avere un contenzioso poco piacevole con i privati cittadini. Quindi, questo meccanismo di perequazione è concettualmente definito così, è stato pensato per quattro aree: l'area di Via 4 Novembre, adesso vi faccio vedere brevemente, area di Via 4 Novembre e area di Via Colombo-Via di Dio, area di Via Caprera, quindi sono tutte aree libere, come potete ben vedere, area di Via Caprera e area di Via Milano per completare il polo sportivo. Su queste quattro aree, vige questo meccanismo diciamo di perequazione. Per le altre aree, che sono aree più piccoline, come potete ben vedere, non si ha questo meccanismo ma, il meccanismo tradizionale di esproprio e acquisizione. Un altro argomento che era, forse, il primo obiettivo, cioè, avere in considerazione la memoria storica della città e, il patrimonio storico come elementi fondamentali di una, anche rigenerazione della Città, quindi, ha come centro delle previsioni e delle strategie, l'attenzione, in particolare, sul centro storico di Malnate. Abbiamo fatto una serie di analisi che andassero a indagare qual è la distribuzione dei servizi principali in centro, come ben vedete, nel centro storico, che è questa parte rossa scura, non ci sono, sostanzialmente, servizi e i servizi, capite bene, è uno dei due capi che creano dinamicità e movimento all'interno della Città, i cittadini vanno all'Ufficio Comunale,

all'Anagrafe, all'Ufficio Tecnico, si spostano per accedere ai servizi e se questi servizi non sono in centro, fanno dei percorsi alternativi e non ci vanno. E, parimente, le attività imprenditoriali private e gli esercizi di vicinato, seguono i percorsi principali, seguono i percorsi che i cittadini fanno no, è un cane che si morde la coda, i cittadini vanno dove ci sono i negozi, e i negozi vanno dove ci sono i flussi principali. Quindi, se questi flussi e queste persone non vengono portate dentro il centro storico, non si crea dinamismo e, quindi, di conseguenza, diminuisce l'interesse l'appetibilità e, quindi, un circolo vizioso, in termini negativi, di non interesse da un punto di vista urbanistico e edilizio del centro storico, diventa sempre più importante. Quindi, quello che abbiamo ipotizzato, cercando di, ovviamente, non entrare tanto nella tecnica urbanistica ma, nelle suggestioni che lo strumento urbanistico può creare, è quello di identificare alcuni punti, che possono essere riqualificati, ripensati con una nuova veste e che possano modificare quella situazione che oggi c'è, in termini di passaggio, di movimento delle persone e d'interesse al centro storico. Ad esempio e, quindi, sono solamente degli esempi che abbiamo ritenuto importanti mettere nel Piano per lasciare un segno e una volontà delle Amministrazioni, è importante creare un collegamento pedonale tra l'area bassa del centro storico, ovvero il cimitero e le aree libere che ci sono attorno, con la parte più alta, no? C'è tutto questo crinale privato che, però, è importante realizzare come collegamento, perché si deve creare un parcheggio a lato del cimitero, quindi, ampliare, sostanzialmente, il parcheggio del cimitero esistente, non per il cimitero, ha sufficienti spazi a parcheggio il cimitero attuale ma, per servire da parcheggio pubblico per il centro e anche, come parcheggi, per chi vorrà ristrutturare o riqualificare uno spazio abbandonato in centro, e non ha lo spazio dove trovare Il posto auto. Uno dei problemi che si ha nel centro storico è dove lascio la macchina? Dove trovo il mio posto auto? Allora, urbanizzare la parte bassa, qui che è proprio a 50 metri tolto il dislivello, rispetto al

centro storico e creare questo collegamento pedonale, può essere un creare le condizioni, affinché qualcuno abbia interesse a recuperare e a rigenerare le parti del centro storico. Un'altra parte è quella di creare un altro parcheggio un po' più piccolo, alla fine di una serie di spazi cortilizi, sempre del centro, che permetta di creare, appunto, anche qui un collegamento pedonale. Così come la riqualificazione dell'ex lavatoio che, ovviamente, può essere ripensato in tantissimi modi diversi, come spazio polifunzionale, per le Associazioni, l'utilizzo può essere dei più svariati modi, ovviamente, l'accesso al lavatoio non deve passare dalla Briantea, perché è un pericolo unico, ed è quasi impossibile mettere in sicurezza in maniera sostanziosa quella parte della provinciale ma, ovviamente, arrivando dal centro storico. C'è già un piano di recupero che prevede un percorso pedonale che dal centro, in questo caso, scenda, arrivi direttamente al lavatoio, si può, speriamo che si riattivi come Piano di recupero che è fermo da un pochettino ma, ci possono essere delle altre occasioni anche per realizzarne degli altri. Quindi, diciamo, non tanto delle norme urbanistiche stringenti, qui si tratta di spazi pubblici da riqualificare o da rivitalizzare ma, dare il segno che ci possono essere degli interventi da fare. In quest'ottica, anche la riqualificazione della piazzetta di ingresso al centro può essere, può avere una nuova vita se, ovviamente, se si recuperano quei parcheggi che oggi sono fondamentali da un'altra parte, quello spazio può avere un connotato urbano completamente diverso, no? Può essere sede di dehors, di spazi all'aperto, così come la Piazzetta Cavour, oggi è 4/5 posti auto, rispetto a dei negozi che sono chiusi, se dovessero riattivarsi, anche quei 4 posti auto, possono essere un'occasione di un'area più pedonale, più urbana, a tutto vantaggio, ovviamente, delle attività che si devono insediare. Quindi, non tanto anche qui, ripeto, norme urbanistiche ma, idee che possono essere messe in campo negli anni successivi. Oggi siamo in una fase storica, in cui, i finanziamenti da parte della Regione, da parte dei Ministeri, hanno delle durate scandalose 30 giorni, 40 giorni da quando un bando pubblico esce,

per finanziamento, a quando devi presentare la proposta, quanto meno di idea progettuale. Qui, di idee... già sono presenti, se si ritiene di condividere determinate riqualificazioni, il grosso di pensare a come poter partecipare a un finanziamento, è già stato fatto. Basta solo, da un punto di vista tecnico, predisporre la documentazione che serve e si è pronti, si è sul pezzo, diciamo così, per poter partecipare a tantissimi bandi che ogni mese vediamo che ci sono, non si riesce a stare dietro. Poi, ovviamente, gli uffici tecnici sono oberati di lavoro, della quotidianità, non hanno tempo e non hanno neanche le risorse economiche per partecipare sempre a questi bandi. Quindi, bisogna selezionare le fonti di finanziamento e avere delle idee, ovviamente, efficaci a cui partecipare. Quindi, riteniamo che questo passo in più dello strumento urbanistico, sia funzionale, poi, a essere più pronti negli anni successivi a partecipare a dei finanziamenti anche importanti. Ecco qui, il Bilancio ecologico è il tema che volevo affrontare prima. Complessivamente, tra i vari calcoli, lo strumento urbanistico prevede la retrocessione a destinazione agricola di 37.000 metri quadri di aree che, oggi sono edificabili e domani non lo saranno più. Quindi, 3 ettari di aree che tornano a una destinazione agricola o naturale, ovviamente, essendo, in questo caso, delle aree a fondo valle dell'Olona la zona bassa del Fugascé, sono delle aree che, ovviamente, hanno un carattere naturale, sono delle aree anche problematiche da un punto di vista di rischio di allegamento e, quindi, sono delle aree che tornano a una destinazione naturale. L'ultimo settore abbastanza importante, però, del piano di Governo del territorio è degli “elementi di attenzione”. Se vi ricordate, tra gli obiettivi c'era la sicurezza del territorio e, sapete bene come, eventi non più eccezionali, creano dei problemi in Città, espongono i cittadini a delle criticità, a dei momenti un pochettino di preoccupazione. Quindi, l'Amministrazione si è già dotata l'anno scorso del Piano di Gestione del Rischio Idraulico che, è uno strumento che identifica sul territorio in termini di esondazioni, di allagabilità, quali sono le parti più a rischio e,

quindi, nel PGT abbiamo recepito queste aree, con le dovute precauzioni. Vado un attimino avanti ci sono alcune aree, queste con delle crocette che, sono delle aree che, è stato calcolato, ovviamente con modelli matematici però, abbastanza attendibili, che in momenti eccezionali queste aree si allagano e, quindi, essendo delle aree edificabili, chi andrà, purtroppo, a costruire su quelle aree, non dovrà solamente farsi carico della propria area in termini di invarianza idraulica, quindi, di gestire l'acqua che cade dal cielo, banalmente, sulla propria area ma, anche dell'acqua che arriva, perché l'acqua sulle strade si incanala, segue, quando la fogna non riesce più ad assorbire dai tombini, l'acqua scorre e va in queste aree e, quindi, i proprietari, o chiunque costruirà su quelle aree, dovrà farsi carico e ci sono le quantità, le procedure da seguire, dovrà farsi carico anche di opere in più, di interventi in più, purtroppo, però, questa è l'alternativa a non costruire totalmente, quindi, ovviamente sarà una facoltà loro, no? Le altre due aree di attenzione... ci sono... scusate, vado un passo avanti, ci sono, invece, delle aree proprio queste qua, nere, che sono delle aree che hanno ancora più importanza, perché sono delle aree su cui, in un medio e lungo periodo, devono essere fatte delle opere da parte del pubblico, pubblico inteso come soggetti pubblici, che a vario titolo, si occupano della sicurezza del territorio, che sia il Comune, che sia Alfa, che sia i soggetti che, in qualche modo, si dovranno occupare del tema, dovranno essere fatte delle opere per gestire i problemi di sicurezza idraulica e, quindi, dovranno essere fatte delle vasche di laminazione, delle opere di assorbimento le tecniche, gli strumenti sono tanti, dovranno essere messe in campo. Quindi, andrà programmato anche, di concerto con i vari Enti, delle opere di tecniche di ingegneria, per realizzare queste opere. Quindi, queste aree sono preservate, quindi non si potrà costruire su quelle aree, proprio perché, un domani, dovranno accogliere queste strutture. Le altre due aree di attenzione che abbiamo inserito nel Piano, sono una... quelle aree urbane che si affacciano alla Briantea, come dicevamo prima, sono,

la strada attraversa delle parti molto urbanizzate, ci vivono i cittadini, ci sono dei servizi, ci sono delle scuole, ci sono delle aree verdi, quindi, è importante che queste aree abbiano un'attenzione all'esternalità negative della strada, la strada deve dotarsi il più possibile di abbattimenti degli impatti sonori, degli impatti atmosferici che ha sull'attraversamento ma, anche i tessuti urbani, quindi, le case, i servizi che ci sono, devono dotarsi, ad esempio, di piantumazioni, di alberi, che sono... di siepi, di barriere verdi che sono il primo elemento e il più facile, diciamo, tra virgolette, da poter mettere in campo, per limitare gli impatti e, quindi, fare una protezione verde, soprattutto, nei confronti delle aree a parcheggio, delle aree scolastiche, delle aree sportive, delle abitazioni e, quindi, chi andrà a modificare, in qualche modo, le abitazioni che già ci sono, o i servizi che già ci sono, dovrà integrarli con delle piantumazioni maggiori o delle siepi più importanti, perché devono proteggersi di più, detto in soldoni. Ci sono invece alcune aree, questi percorsi gialli che hanno un'attenzione perché riguardano quelle aree, quella crociera di collegamenti che vedevamo prima e, quindi, deve essere verificato se, ad esempio, è necessario far arretrare le recensioni, per poter fare il marciapiede o la pista ciclopedonale. Sono delle aree che servono, potenzialmente, al pubblico per integrare i servizi pubblici. Va bene, chiudo con una serie di novità ma, queste sono poco... poco significative. Ho cercato di essere un po' sommario, un po' frettoloso, però, di affrontare un pochettino i temi principali. Ovviamente, ce ne sarebbe tanto, abbiamo visto anche in Commissione Territorio come questi discorsi potrebbero essere argomentati per ore e ore. Io, ovviamente, sono qui a disposizione, se avete interesse ad approfondire da un punto di vista tecnico alcuni aspetti.

PRESIDENTE

Perfetto. Grazie mille Architetto, effettivamente confermo che quella che c'è stata, è realmente, un’estrema sintesi di quello che è tutto il lavoro che sta alla base di quello che è l'iter di

adozione e, poi, approvazione del Piano di Governo del Territorio. Adesso a chi lascio la parola? Vuole intervenire prima l'Assessore? Vuole intervenire prima il Consigliere Barel? Diamo la parola al Consigliere Barel. L'unica cosa, permettetemi, di far mettere a verbale il fatto che alle 20:44 è arrivata anche la Consigliera Cassina. E' già stata segnata sui documenti ma, almeno rimane la registrazione. Io ho principalmente bisogno di sapere chi vuole parlare. Prego, prego Consigliere Barel.

CONSIGLIERE BAREL

No, l'intervento lo faccio dopo. E' una proposta di metodo. Visto che comunque, che c'è già stato presentato in Commissione, sono già state fatte altre cose. Direi, se siete d'accordo, facciamo la dichiarazione di voto nella quale comprendiamo le osservazioni che facciamo senza fare altri interventi, così...

PRESIDENTE

Consigliere Barel, con me sfonda una porta aperta. Dopodiché, io devo anche essere, so che questa potrebbe sembrare una provocazione ma, non lo è Custode del Regolamento del Consiglio Comunale e, questo, non prevede che vi siano né limiti agli interventi, né limiti di tempistiche all'interno dell'intervento. Io sono d'accordissimo e spero che la sua mozione di metodo, più che di merito, sia stata accettata anche dalle altre parti in causa. Ribadisco, dopodiché, sono anche d'accordo con lei, rispetto alla questione che le Commissioni esistono anche per porre l'attenzione sulle tematiche che si ritengono importanti e due Commissioni si sono svolte rispetto alla tematica che è in oggetto stasera. Dopodiché, ribadisco, per quanto io sia d'accordo, non potrò placare eventuali diverse opinioni da parte dei Consiglieri. Lascio la parola all'Assessore Baroni per il suo intervento. Prego, Assessore.

ASSESSORE BARONI

8?

PRESIDENTE

Prego Assessore, grazie.

ASSESSORE BARONI

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Permettetemi di iniziare l'intervento con il dovuto ringraziamento agli uffici, nelle persone degli Architetti Galli e Cibin e agli estensori gli Architetti Giuliani, Sciuto e Morenghi per il lavoro svolto, soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo. L'iter di costruzione di un PGT è lungo e complesso. A volte, la politica ci mette anche del suo, per complicarlo ulteriormente e, senza il loro supporto, senza dubbio, non saremmo a questo punto questa sera. Il PGT che presentiamo al Consiglio per l'adozione questa sera, come detto, è frutto di lunghi confronti e tante ore di lavoro, il tutto, però, finalizzato ad un macro obiettivo finale: quello di migliorare e provare a risolvere, quello che nel PGT, attualmente in vigore, non ha completamente funzionato. I temi su cui si è insistito con gli estensori sono principalmente due: le aree di trasformazione e le aree a servizi. Le prime, ad esempio il Casermone Via Libia, sono aree strategiche per il risanamento urbano della nostra Città. Ferite urbanistiche aperte, se mi consentite di dirlo, che meritano la massima attenzione e tutti gli sforzi possibili, affinché possano essere risanate e rendere Malnate un luogo migliore in cui vivere. Se le aree di trasformazione sono il presente della Città, le aree a servizi sono invece il futuro. Un futuro su cui l'Amministrazione deve lavorare, non traguardando al suo termine di mandato ma, ad un periodo di tempo molto più lungo che riguarda tutti. Ottenere la possibilità di creare servizi per la cittadinanza, è ossigeno per l'Amministrazione, ed è un atto dovuto nei confronti dei cittadini contribuenti che possono, conseguentemente, beneficiare di queste azioni. Altri capisaldi del nostro agire, sono state le necessità dei malnatesi che abbiamo sempre provato ad ascoltare per quanto più possibile e il nostro programma elettorale, un mandato diretto dai cittadini

sopra citati, ascoltare e provare a creare i presupposti per risolvere le necessità. Ci abbiamo e ci stiamo provando. Se ci saremo riusciti, e lo speriamo, sarà solo il tempo a dirlo. Ovviamente, come detto in Commissione più volte. l'apertura al dialogo con chi voglia portare istanze ed idee all'interno di un documento che noi consideriamo completo ma, che rimane, comunque, sempre migliorabile, come dimostra il fatto che il Presidente è stato scelto e approvato sempre da noi ma, in alcuni aspetti ha fallito, sono ben accette. Abbiamo provato a percorrere su alcuni temi delle strade alternative alle precedenti, non perché quelle fossero sbagliate ma, perché il contesto socio-economico nel suo complesso, ha dimostrato che non fossero funzionali e non dobbiamo mai dimenticare che il focus finale, è il bene di Malnate. Ogni visione, ogni sensibilità e ogni idea, sono legittime e vanno ascoltate. E questo, faremo in questi mesi che ci separano dall'approvazione, nella speranza che il PGT abbia quanto più appoggio possibile all'interno di questo Consiglio. In ultimo, l'auspicio che questo documento possa davvero dare risposte a delle problematiche che riteniamo decisive, per il futuro della nostra Città, consapevoli, che è sì importante tracciare la strada ma, ancor più importante, è che qualcuno la segua. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Darei, a questo punto, la parola a chi lo desidera. Cominciando dal Consigliere Capogruppo Barel. Prego.

CONSIGLIERE BAREL

Buonasera. Dunque, io ho avuto modo di...

PRESIDENTE

Consigliere, prima che la sgridino...

CONSIGLIERE BAREL

Grazie. Arrivo più vicino. Ho avuto modo di partecipare alla

Commissione, di parlare anche con l'Architetto che mi ha chiaramente... visto che, non è mia competenza questa roba, quindi, ci impiego un po' di più a capire. Allora, capisco che è un lavoro ciclopico e, quindi, si fa fatica a metterlo insieme e si fa fatica a trovare, comunque, la quadra, però, mi pare che questo PGT manchi di una visione futura, di una visione... cioè siamo troppo incollati a quello che è oggi. Per esempio, il discorso Folla. È vero che non possiamo farci niente, perché è vero che è troppo complicato e sono decenni che si va avanti sulla storia della Folla. Però, magari, dire: però, ci piacerebbe, no? È vero che, per esempio, noi non siamo padroni del Peduncolo e non sappiamo se verrà o se non verrà, però, prevedere, e dare l'idea a chi sta... non dico sopra ma, agli Enti che sono, comunque più importanti, perché sono quelli che cacciano i soldi, dare l'idea di quello che noi abbiamo di visione di queste cose. Credo che, non sia una cosa sbagliata. Poi, mi pare che manchi, cioè che, per quanto ci sia stato quei tre ettari di restituzione all'agricoltura o, comunque, al verde di aree che, invece, prima erano edificabili, mi pare che ci sia un po' meno attenzione del verde cittadino. Non... cioè, il consumo di suolo che si propone, per esempio, in Via Colombo, per esempio a ridosso del Parco Ponzoni, mi paiono un po' uno sfregio, a quel poco che ci è restato all'interno... È vero che abbiamo i boschi, per carità, non possiamo dire che non abbiamo il verde. È vero che abbiamo dei corsi d'acqua, anche se sono un po' bistrattati ma, li abbiamo. Quindi, abbiamo un ambiente che ci circonda notevole. Però, sarebbe utile avere un po' più d’attenzione verso il contesto urbano. Per cui, io ritengo che questo, pur essendo un lavoro puntuale, preciso, probabilmente inattaccabile per molti aspetti, ritengo che, comunque, manchi di coraggio e di visione. Per questo motivo, noi non lo voteremo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Barel. Ulteriori interventi sul punto? Ferrario. Il microfono vostro lì in fondo è quello attivabile in

autonomia. Prego, Consigliera Capogruppo Ferrario.

CONSIGLIERE FERRARIO

Grazie mille. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda i nostri, le nostre coalizioni, la nostra posizione riguardo al PGT è abbastanza chiara, l'abbiamo già espressa in Commissione, abbiamo sentito e studiato con molta attenzione e molto interesse il PGT. PGT che, appunto, è uno strumento programmatico che stabilisce, con molta chiarezza e con molta precisione, quali sono gli obiettivi che l'Amministrazione vuole perseguire con questo strumento, e vuole spiegare attraverso questo strumento, quali sono anche le strategie. Le vuole spiegare ai cittadini spiegando bene come e quando intende perseguire questi obiettivi. Gli obiettivi che abbiamo letto nel PGT, sono obiettivi che sono rimasti, sostanzialmente, invariati rispetto agli ultimi anni e, su cui noi, siamo assolutamente, pienamente d'accordo. Quali sono questi obiettivi che sono così importanti per noi che, sono stati ben delineati all'interno del PGT? Il contenimento del consumo di suolo e preservare, insomma, il suolo agricolo, aspetti che, sia la Regione, che la Provincia sottolineano in maniera molto precisa e puntuale, quindi un aspetto che va assolutamente tenuto in considerazione. Inoltre, gli altri obiettivi sono l'incentivazione della mobilità dolce e, quindi, costruire un PGT che abbia una forte aderenza anche al PUMS, e su questo, ovviamente, noi andiamo a braccia aperte e cogliamo completamente tutti quelli che sono questi obiettivi. L'incentivazione del vicinato locale che, sta diventando, purtroppo, una problematica sempre più presente, sempre più emergente come problema. Quindi, tutti obiettivi che vedono una buonissima intenzione, assolutamente in linea con le nostre ma, che riteniamo abbiano, poi, delle azioni delle strategie messe in atto che sono sbagliate, se non, addirittura in certi casi, ben lungi dall'essere efficaci, anzi, forse, a volte, potrebbero portare al risultato opposto a quello che ci si aspetta. Quali sono queste strategie che, secondo noi, non funzionano e, su cui, abbiamo più volte... su cui siamo più volte

tornati, su cui abbiamo espresso a lungo e con calore accorato, anche l'intenzione di farci ascoltare dalla maggioranza perché riteniamo proprio che, siano strategie che, non vadano proprio in linea con quelli che sono i loro obiettivi. Quali? Semplicemente la riduzione del consumo di suolo che, va a pari passo con la realizzazione di volumi abitativi su aree libere, vedi, appunto, Via Colombo e Via Caprera, soprattutto, Via Colombo. Ridurre aree impermeabili, però, nel contempo si parla della realizzazione di nuovi parcheggi. L'incentivazione del vicinato locale ma, si parla di dare in mano a privati, aree agricole di pregio, insomma, per la realizzazione di medie strutture di vendita o per aree abitative, con il rischio che, poi, i parcheggi, i pochi parcheggi che si verrebbero a creare su quelle zone, poi, diventerebbero, semplicemente, ulteriori aree di parcheggio per chi abita in quelle zone. E, quindi, che non andrebbe, comunque, a sanare il bisogno di parcheggio per tutte quelle attività che, soprattutto, in Gurone vedono una grandissima richiesta di parcheggio, quindi le attività della Parrocchia, le attività commerciali che sono presenti nella bassa zona di Gurone, quindi alla fine, l'area di Via Colombo è un'area che verrebbe sacrificata per non, poi, venire a colmare e a realizzare il bisogno di parcheggio che quell'area chiede. La preservazione del suolo agricolo. Si sacrificano tre aree agricole di alto livello. Tra l'altro, non riusciamo tanto a capire il fatto di come mai Via Caprera e Via Colombo, sono suoli agricoli che voi definite, denominate, appunto, standard ma, sono suoli, comunque, agricoli di pregio e, quindi, di fatto, sono aree, al momento libere, non edificate e coltivate, quindi, comunque, aree di pregio. Ci parlate del fatto che, bisogna agire su Via Colombo e su Via Caprera perché si potrebbe, poi, avere delle aspettative di un improbabile ricorso, però ci domandiamo anche, a questo punto, perché questo discorso non vale per Via Milano? Anche Via Milano e il terzo PGT, dove, Via Milano... su via Milano viene mantenuto il vincolo e come è stato detto dall'estensore, se non viene attivato, i proprietari possono, eventualmente, chiedere l'indennizzo al Comune. Quindi,

perché questa regola vale per Via Colombo e per via Caprera e, quindi, ci dobbiamo aspettare che, allora, su Via Milano potrebbero esserci dei proprietari che potrebbero chiedere un rimborso al Comune? Tra l'altro, l'area è molto più grande, molto più estesa di quella di Via Colombo e Via Caprera, quindi, anche qui, ci lascia un po' perplessi quello che l'estensore stasera ci ha illustrato. Quindi, come ho cercato di spiegare stasera, sicurissima e buona l'intenzione che condividiamo, secondo noi, sbagliate le azioni. Quindi, la nostra richiesta, com'è già stata fatta in più sedi, è quella di un'apertura, di una disponibilità da parte dell'Amministrazione di sedersi intorno al tavolo e di cercare di comprendere se, effettivamente, queste strategie non possono essere riviste, andando incontro a quelle che per noi sarebbero, invece, delle strategie in parte, o del tutto alternative ma, che porterebbero veramente poi a dei benefici, soprattutto, dei benefici in linea con gli obiettivi che questo PGT narra. Quindi, continuiamo a chiedere, a gran voce, una grande apertura e la possibilità, eventualmente, dopo l'adozione, di continuare a lavorare e di poterci incontrare per capire quali delle nostre proposte, possano essere allineate con questo PGT e, quindi, continuare su un tavolo di collaborazione, di apertura e di lavoro per il bene di questo paese e, soprattutto, per far capire ai cittadini che gli obiettivi su cui noi lavoriamo e sosteniamo, sono a favore di una Malnate più vivibile, più verde e in linea con tutti quegli che sono gli obiettivi condivisi da tutti. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliera, se mi chiude il microfono, per favore, così evitiamo rimbombi. Gentilissima. Ci sono ulteriori interventi sul punto? Damiani. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Sì, grazie. Brevemente visto quanto già esposto da chi mi ha preceduto. Innanzi tutto mi associo ai ringraziamenti fatti

dall'Assessore, sia all'Ufficio Tecnico, che agli Architetti che hanno, sicuramente, lavorato duramente per cercare di portare un PGT che possa andare nell'interesse della cittadinanza e, uno sviluppo qualificato del territorio. Ho apprezzato molti passaggi fatti da parte degli Architetti, in relazione a questo PGT ma, ho visto anche delle notevoli carenze. Non sto qui a ripeterle, visto che, mi ha già preceduto il Consigliere Barel e la Consigliera Ferrario in relazione ad alcune problematiche che, sicuramente, avrebbero avuto necessità di un ulteriore studio e sviluppo. Una per tutte, proprio, forse, perché è quella più che interessa Malnate e i cittadini, è sotto il profilo della viabilità, chiaramente, non tanto come realizzazione di una viabilità ma, inserirla in un contesto che, diventa anche sovra Comunale, di attenzionamento a questa necessità per Malnate. Ecco, quest'aspetto io non l'ho... è stato, forse, accennato ma, non è stato valorizzato per quel che è necessario per Malnate. Così, come, richiamato dal Consigliere Barel, l'area de La Folla. Sono decenni e decenni che si sta parlando di una riqualificazione. Quantomeno, ecco, avrei... mi sarebbe piaciuto che, ci fosse stato un particolare, anche lì, interessamento, sia sotto il profilo di viabilità che, sotto i profili di possibili interventi, tenuto conto, anche della collocazione, indubbiamente, con le problematiche idrogeologiche e, sicuramente, della vicinanza dell'Olona che, però, richiedono, sicuramente, uno studio e un intervento, perché non possiamo pensare di lasciare ancora per decenni, in una situazione qual è quella attuale, una parte di territorio che, indubbiamente, ha un suo pregio, insomma, una sua rilevanza. Sappiamo benissimo che è la sede di grosse imprese manifatturiere e sarebbe, chiaramente, utile recuperare e, magari, anche quel territorio. Su questo punto, proprio per queste carenze, io allo stato attuale, come adozione, non me la sento di approvare. Devo dare, però, anche un voto contrario proprio per la mancata attenzione su questi aspetti che, erano stati già anche indicati nelle varie Commissioni. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei, Consigliere. Ulteriori interventi? Prego, Cassina deve attivare in autonomia il suo microfono.

CONSIGLIERE CASSINA

Grazie. Buonasera. Allora, io ho ascoltato con attenzione l'intervento del tecnico. Già in Commissione, come Gruppo, abbiamo esposto le nostre osservazioni che non collimano con quanto realizzato dalla maggioranza. In particolare, il rimarcare questa sera del tecnico, l'intervento sull'ex Siome, mi spinge a rimarcare di nuovo la nostra posizione. Quindi, so che ne abbiamo parlato in Commissione ma, mi piace l'idea di lasciare traccia anche in Consiglio Comunale riguardo a un'area che, per noi, a livello strategico, è molto importante. Quindi, comprendiamo l'osservazione, secondo cui, non prevedendo nulla per l'area ex Siome, nel nuovo documento di Piano resterebbe valida la pianificazione preesistente, come base di partenza, per eventuali sviluppi futuri. In particolare, in fase post accordo di programma tra privati, Comune e Regione. Tuttavia, proprio l'assenza di un indirizzo strategico, aggiornato e chiaro, all'interno del documento di Piano, rende l'area poco appetibile sotto il profilo progettuale e operativo. L'attuale condizione di vuoto pianificatorio, costringe, di fatto, comunque, il soggetto interessato pubblico o privato, a intraprendere un percorso lungo e complesso di negoziazione istituzionale, vincolato a un accordo pre-partitico che, comporta incertezza, tempi dilatati e difficoltà operative. Al contrario, l'individuazione di una destinazione d'uso chiara e coerente nel documento di Piano, anche solo come indirizzo strategico, fornirebbe un riferimento concreto e trasparente, su cui, gli operatori del settore, gli investitori o gli stessi Enti pubblici, potrebbero costruire proposte progettuali, più facilmente valutabili, sostenibili e condivisibili. In sintesi, senza una previsione, l'area resta nella terra di nessuno, in stallo, con un'indicazione strategica, pur non vincolante, si crea una base tecnica e politica, su cui

innestare progetti di rigenerazione più certi e veloci, valorizzando realmente l'area. La chiarezza pianificatoria, riduce la necessità di complesse procedure di deroga, incoraggia l'iniziativa privata e pubblica, e contribuisce al buon governo del territorio. Alla luce di ciò, ribadiamo l'opportunità d'inserire nella pianificazione vigente, un'indicazione strategica, per la riconversione dell'area ex Siome, anche solo come indirizzo programmatico, al fine di renderla, effettivamente, riattivabile, attrattiva e funzionale rispetto agli obiettivi generali di rigenerazione urbana. Ringrazio il mio tecnico che mi ha fornito questa presentazione molto puntuale. Per gli altri punti, noi abbiamo presentato una lista molto cospicua in Commissione e abbiamo anche avuto modo di dibatterla in modo esteso. Anche qui, questa sera, vorremmo, comunque, rimarcare alcuni punti importanti che vedono il nostro pensiero sviluppato in modo diverso, rispetto a quello dell'Amministrazione Comunale. Un altro aspetto, appunto, è quello, dove, non troviamo coerenza tra le strategie urbanistiche adottate per il centro storico di Malnate, e quelle previste per Gurone. La media struttura di vendita su Gurone, non ci convince. Anche perché, in relazione a quanto dice il Regolamento Regionale, vediamo, in questo caso, un nuovo consumo di suolo che si potrebbe evitare. Presenteremo, poi, delle osservazioni, dove, chiederemo l'integrazione della rete ciclopedonale intercomunale, proprio per dare valore, per dare forma, a questi tronconi che sono stati realizzati in centro paese. Inoltre, aspettate che... devo fare riferimento a un altro documento... presenteremo delle osservazioni anche, relativamente, a tutto quanto riguarda l'aspetto legato al PLIS e alle aree verdi, di questo, poi, faremo proprio delle specifiche tecniche molto puntuali. Mi piace anche l'idea di fare un complimento, sempre all'estensore, un plauso, io, anni fa, l'avevo definito progetto nel cassetto, quindi, di avere delle progettualità pronte all'uso in caso di bandi o via dicendo. Quindi, trovare, finalmente, una visione politica che dice: teniamo qualcosa, una progettualità pronta che, in caso di finanziamento, abbiamo della

materia da, come dire, da promuovere, da investire, questo, finalmente, è anni, è anni che lo aspettavo. Quindi, mi sembra anche corretto spezzare una lancia in favore di questa visione tecnico/politica, perché, di sicuro, c'è lo zampino del tecnico ma, c'è anche una visione politica dietro a questo. E poi, quindi, come dicevo prima, faremo delle osservazioni legate alla valorizzazione delle aree denominate: Le Gere e la Valle Fugascera, porteremo delle osservazioni anche relativamente alle aree sgambo, nonostante, ci sia stato già detto che non è necessario ma, ci piace l'idea che ci sia una progettualità anche in questo e, quindi, faremo un'osservazione puntuale su quelle che possono essere delle aree di sgambamento per i cani, all'interno del territorio Comunale, in modo che, restino proprio vincolate a quello. Come ho avuto modo anche qua, in Commissione, di lamentare quello che è successo anni fa, riguardo a Via Montello, quindi, alle contestazioni fatte, legittimamente dalla Consulta di Rovera. Auspico che, questa situazione non s'abbia più da verificare, faremo anche delle osservazioni tecniche proprio volte a individuare quelle aree, laddove nel PGT non siano state già individuate, delle aree che possono essere soggette un po' come diceva prima il tecnico, a espropri o, comunque, a realizzazione di servizi collettivi. Poi, perdonatemi ma, ci sono tanti punti, qualcosa sto saltando. Non lo trovo più. Avevo un altro punto che non trovo più, è scritto altrove. Un secondo solo. Perché scrivo un po' di qua e un po' di là. Se c'è qualcun altro che vuole fare un intervento, nel caso, poi, richiedo la parola, perché mi sono persa un punto. Grazie.

PRESIDENTE

C'è sempre bisogno che spenga il suo microfono, Consigliera. Grazie. Ulteriori interventi sul punto? Manini. Prego.

CONSIGLIERE MANINI

La mia parte politica ha apprezzato e apprezza, c'è stato modo di ascoltarlo in Commissione ma, anche di confrontarci

precedentemente, il lavoro svolto dai professionisti che hanno lavorato sul PGT. L'Assessore ha aperto la possibilità di ulteriori confronti dopo l'adozione di questa sera, fino ad arrivare al momento dell'approvazione. Quindi, da quello che ho sentito, Assessore, ci sarà parecchio da lavorare in questo periodo. E da parte del nostro Gruppo noi, sicuramente, seguiremo quelle che sono le indicazioni che tra il confronto dell'Assessore con i progettisti, e con le richieste che sono arrivate ora, su alcune si potrà ragionare, altre meno, si arriverà, poi, alla costruzione di quello che è il documento definitivo. Documento e, qui, non voglio rispondere a qualcuno ma, questo è il mio pensiero, documento che ha una visione per Malnate, perlomeno, se non ha... poi, bisogna intenderci sul discorso di visione ma, anche se difficilmente concretizzabile, la visione sul centro storico è, sicuramente, una cosa che, da tempo, abbiamo sempre raccontato ma, che non abbiamo mai messo in modo concreto nero su bianco. Poi, bisognerà essere capaci di concretizzarli. La visione è quella di riuscire, finalmente, dopo anni, a dare la possibilità che le aree... si chiamano aree di trasformazione? Che le aree di trasformazione abbiano la loro concretizzazione, perché così deve essere, questa è la visione che abbiamo di Malnate. Cosa che abbiamo fatto in passato, perché le varie Amministrazioni che si sono succedute, hanno lavorato su queste cose. Se abbiamo aree di trasformazione dell'ex Roncoroni, dell'ex Carcano, sono cose che sono avvenute, altre non sono riuscite a partire e la visione che abbiamo ora, è quella di riuscire a ultimare questo tipo di discorso. Abbiamo una visione su quella che è la... non so, tecnicamente, come si chiama la risoluzione, sperando che possa avvenire, che è quella degli ex standard, quindi le aree... come si chiamano tecnicamente adesso mi sfugge, eh? Aree standard ecco, le aree standard è una visione o una prospettiva su quale si può lavorare. Dobbiamo lavorare su tutte queste aree allo stesso modo? Dobbiamo riragionare in modo diverso, in questo passaggio tra ora e il momento dell'adozione in modo diverso? È il ragionamento che ha portato avanti il nostro Assessore. Spendo una parola sulla

Folla, perché penso che non sia una dimenticanza, La Folla rimane esattamente come era prima, e siccome mi è capitato di lavorarci personalmente, ma è capitato anche all'amico Sandro di lavorarci, come era prima, la possibilità non di destinare qualcosa ma, di lasciare e questa libertà è stata lasciata abbondantemente al privato di intervenire, quindi, senza un'allocazione ecc... permette... non tanto al Comune ma, il Comune permette finalmente di avere l'entrata nel proprio paese un pochino più decente, rispetto a quello che è adesso ma, permette al privato di realizzare su quell'area quello che, economicamente, ritiene più opportuno, certo, con il rispetto di alcune regole. Lo stesso discorso vale per la viabilità esterna, nessuno esclude la possibilità che, Dio volendo, lasciamo stare... volendo... volendo la Regione, che si realizzi il Peduncolo che è tanto necessario. Tutte queste cose, e ce ne sono anche delle altre, il discorso della media struttura di vendita, tutte queste cose sono discussioni che da qui a, come dicevo prima, da qui al momento della chiusura di queste cose, saranno affrontate. Poi, ci troveremo una soluzione, non troveremo una soluzione? In questo momento, mi pare che l'Assessore sia stato chiaro, non ha chiuso la porta a nessuno, poi, evitabilmente, qualche porta sarà aperta, qualche porta sarà chiusa, perché sennò non... bisogna come, si dice, arrivarne a una. E' chiaro che, finisco, e dico che per questi motivi, per Insieme annuncio il voto favorevole a questo strumento urbanistico. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei, Consigliere Manini. Ulteriori interventi? Centanin. Prego.

CONSIGLIERE CENTANIN

Sì, buonasera a tutti.

PRESIDENTE

Un pochino più vicino al microfono sennò... Grazie.

CONSIGLIERE CENTANIN

Credo che, il lavoro che è stato fatto che noi abbiamo, oggi, dopo un lavoro che, comunque, è durato diversi mesi, addirittura anni, perché eravamo quasi in dirittura di arrivo un anno fa e, poi, ci siamo fermati, per arrivare ora ad adottare questo Piano di Governo del Territorio che, anche alla luce di quanto ho letto, scusate se chiamo in causa i social, viene... dico frainteso, utilizzando un termine positivo, sperando che, sia un fraintendimento e non ci sia una chiara intenzionalità, di diffondere fake news, per screditare il lavoro fatto dai politici e dai tecnici che hanno portato avanti i famosi obiettivi che erano i primi che ha elencato il professionista. Io credo che, abbiamo un ruolo di grande responsabilità. Noi, qui, stasera, e nei prossimi mesi, che è quello di adottare, appunto, un Piano che non potrà mai stravolgere l'aspetto e l'assetto di Malnate, lo potrà migliorare per alcuni, per altri riterranno che sarà peggiorativo ma, sicuramente, ci sono delle situazioni che non hanno una facile soluzione. Le due citate dai gruppi di opposizione del Peduncolo, ad esempio, e de La Folla, che non sono centrali nella discussione di questa sera, perché hanno percorsi che hanno altre strade, che nessuno di noi si è mai sottratto a portare avanti. E' chiaro che, per la questione de La Folla bisogna sedersi a un tavolo e, possiamo sederci noi e raccontarcela ma, se non si siede il proprietario, ce la raccontiamo e ci passiamo una serata a fare voli pindarici e sogni ma, non arriviamo, poi, a concludere. Lo stesso discorso, ritengo vada fatto per il Peduncolo che, il cui tracciato non risulta essere neanche sul nostro territorio e, quindi, qua torna la volontà politica che non è una parolaccia, consentitemi, politica ma, è quello che decide della vita dei cittadini, della qualità della vita dei cittadini anche, rispetto, appunto, all'inquinamento ai mezzi che possono passare o meno dal nostro territorio. Io credo che, il lavoro che è stato fatto, l'urbanistica non è il mio piatto preferito, ecco, però in questi

anni, poi, sentendo i tecnici, sono entrata un po' più nel dettaglio. Mi rendo conto che, per qualcuno, anche qui presente, possa essere noioso e tedioso ma, credo che abbiamo delle responsabilità enormi nel momento in cui, anche decidiamo di votare contro. Io mi aspetto che, comunque, ci siano, poi, per il futuro degli interventi anche di sostanza rispetto a quello che... non si può dire, non c'è una visione ok, ma che visioni avete? Che cosa può arrivare a migliorare la nostra città? Io credo che, anche se sediamo intorno a questo tavolo su posizioni diverse, non dico opposte, perché dico diverse? Perché, in questo caso, mi auspico che non siano contrapposte e mi auspico che l'obiettivo sia davvero comune. Questo strumento riguarda la nostra Città e, ci auguriamo, per un tempo lungo cioè, non pensiamo di modificare il PGT ogni anno, perché sarebbe assurdo e poco proficuo. Tutto è migliorabile e, quindi, come Gruppo di maggioranza del Partito Democratico, io mi aspetto la partecipazione e il supporto e la condivisione anche dal punto di vista dei contenuti da parte di tutti i Gruppi che siedono in Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Centanin. Restava in sospeso la parte finale dell'intervento della Consigliera Cassina. Che, se vuole, può completare. Prego, Consigliera Cassina.

CONSIGLIERE CASSINA

No, allora, sono appunti molto tecnici che porteremo, comunque, in fase di osservazione. Comunque, diciamo che i macro interventi li abbiamo, comunque, rappresentati sufficientemente. Quindi, a questo punto, esprimo solo una dichiarazione di voto che, alla luce, comunque, delle diversità di pensiero che ci sono, comunque, il nostro sarà un voto di astensione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliera, e grazie anche per aver spento il microfono. Vediamo se la mozione Barel d'ordine ha funzionato. Non

ci sono ulteriori interventi quindi... Ferrario, sì, prego. Non ha funzionato del tutto, Consigliere Barel, mi spiace per averla fatta esultare troppo in fretta. C'è stato... Nell'epoca del Barel è così. Prego, prego Marilena. Vai pure.

CONSIGLIERE FERRARIO

Stavo cercando di capire cosa stava dicendo il Presidente, per quello che non avevo ancora alzato la mano, non volevo interrompere. Volevo fare la nostra dichiarazione di voto, soprattutto, alla luce di quello che abbiamo appena sentito nell'ultimo intervento, dove, si parla di riduzione di inquinamento, fake news, le proposte efficaci, ribadiamo il fatto che dalla nostra parte, ci sarà un voto contrario ma, di massima apertura, proprio perché noi vogliamo e abbiamo già portato abbiamo già dimostrato di avere delle proposte efficaci. Quindi, penso che questo lavoro da parte nostra, sia già stato ampiamente fatto e i nostri tecnici, hanno ampiamente illustrato quali sono, secondo noi, le strategie veramente efficaci per una Malnate vivibile e sostenibile, perché quando si parla di riduzione di inquinamento, però, poi, contro il PUMS si realizzano parcheggi in centro, portando, quindi, un aumento di macchine nella zona delle scuole, nella zona, insomma, dove c'è il cuore pulsante della Città, ci sembra che qui non ci sia una volontà di riduzione dell'inquinamento. Quindi, le nostre proposte proprio per il benessere dei cittadini, sono quelle di sostenere al massimo all'interno del PGT, tutte quelle che sono le linee del PUMS. Quindi, per noi, parlare di parcheggi nel centro di Malnate adiacenti alle scuole, non significa incentivare la mobilità sostenibile ma, in realtà, portare un maggior numero di macchine all'interno di Malnate. Quindi, le nostre proposte, sono proposte efficaci, ne abbiamo già ampiamente parlato, i nostri tecnici le hanno già proposte e spiegate nelle dovute sedi. Pertanto, il nostro sarà un voto contrario ma, con massima apertura, nel caso in cui, queste nostre progettualità e queste nostre idee, possono essere di aiuto e supporto nei mesi che verranno, insomma, di cui

parlava anche il Consigliere Manini, dove, si dovrà efficacemente lavorare. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliera. Se mi chiude il microfono. Gentilissima. Ci sono ulteriori interventi? Centanin, prego.

CONSIGLIERE CENTANIN

No, ci ho preso gusto, perché il tema dei parcheggi mi piace tanto. Chi non è d'accordo? Olinto, Olinto non è d'accordo. Allora, il problema dei parcheggi qua potremmo, potrei aprire una… fare una gran dissertazione sull'utilità o meno dei parcheggi e sul principio che, se noi riduciamo i parcheggi, la gente va a piedi. Nel mio immaginario va a piedi chi può andare a piedi, e nell'ordine: le persone sane, in età.. giovane ma, non troppo, perché già, poi, se devono andare al lavoro, portare i figli, diventa impegnativo organizzarsi con i tempi e che non abbiano un'età eccessiva, perché sopra, facciamo gli 80? Per essere generosi, diventa difficile poter raggiungere agilmente il nostro territorio che, non è propriamente pianeggiante. Questo fatto, che i parcheggi, poi, vengano riempiti, vengono riempiti perché la gente li usa. Sarà che io abito vicino al parcheggio di Via Verdi, e vi posso garantire la difficoltà di questi giorni con il cantiere, di poter arrivare a casa dal lavoro, non potendo accedere al mio garage e, dover trovare il parcheggio. Vi assicuro che, dopo una giornata di lavoro... starei al lavoro... ma, ho finito di lavorare... Allora, per qualcuno, ripeto, potrà essere una scelta dettata anche dalle condizioni favorevoli del proprio stato di salute, delle proprie necessità e della gestione personale e familiare ma, noi non siamo qui a decidere quello che vogliamo fare noi, o che educhiamo i nostri figli a fare, noi siamo qui a decidere, a scegliere il bene di 17.000 abitanti, compresi gli ottantenni che si devono muovere da una frazione all'altra, per andare dal medico, in chiesa o dove vogliono e, non possiamo pensare di dire va bene, stanno a casa. No, perché la

vivibilità di un territorio, dipende anche dalla sua socialità, dalla possibilità di chiunque, di raggiungere qualsiasi luogo. Poi, sotto i 60 mettiamo l'obbligo che tutti devono andare in bicicletta? Per amor del cielo! Possiamo anche farlo ma, non è quello che, secondo me, un Consiglio Comunale deve fare. Io posso invitare, però trovo abbastanza... io cerco di non perdere le staffe, però, trovo abbastanza fastidioso, perché, non so... sto dicendo delle cose poco... banali o divertenti, perché, ripeto, stiamo decidendo dello strumento urbanistico di Malnate, porca miseria! Non si può ridere o dire... io lo so che, sicuramente, il pubblico presente è venuto per le gustosissime tre mozioni che seguiranno questo punto. Ma, veramente, noi pensiamo che sia più importante una mozione, politica, a un contenuto del PGT di Malnate?

PRESIDENTE

Restiamo sul punto, per favore, Consigliera.

CONSIGLIERE CENTANIN

No, perché gli interventi... Scusi...

PRESIDENTE

Consigliera restiamo... no, no, no, per favore... per favore... silenzio... silenzio... Ci sono tutti i microfoni spenti, a parte il mio. Quindi, ho già... certamente, non appena avrò finito io. Ho già richiamato per ciò che serviva la Consigliera, chiedendole e, glielo ribadisco in questo momento, che mi stanno ascoltando tutti, di rimanere sul punto all'ordine del giorno. Il punto all'ordine del giorno è l'adozione del PGT. Invito i Consiglieri a rimanere sul punto, i Consiglieri stessi a non interrompersi l'un l'altro e a rimanere sul punto, perché chiedere la parola per intervenire, dicendo che, non si è rimasti sul punto esula dal punto, questo lo dico in anticipo, rispetto ad eventuali successive richieste, che sarò costretto ad interrompere e, il terzo, la terza richiesta la devo fare al pubblico che, è sempre

ben accetto, sempre ben voluto ma, che non deve intervenire all'interno dei lavori. Il leggero vociare che si è sentito fin qui, è in qualche modo, consentibile e consentito. Mi permetto di ricordare che all'esterno di questa sala, è attivo un sistema di riproduzione audio che, consente di sentire quelli che sono i lavori anche chiacchierando all'interno di questa sala. Cerchiamo di mantenere il punto, di mantenere l'educazione, di rispettare tutti i ruoli che rappresentiamo all'interno di questa sala e all'interno di questa riunione. E, se dobbiamo chiudere sul PGT, chiudiamo sul PGT, se dobbiamo intervenire sul PGT, interveniamo sul PGT, sul PGT, altrimenti, sarò ricostretto a rinterrompere e rifare questo stesso identico discorso. Cosa che non mi appassiona particolarmente ma, sono costretto a fare. Chiedo soltanto di attendere al Consigliere Barel, perché, in realtà, ho interrotto la Consigliera Centanin che non aveva concluso, quindi, le chiedo di andare alla conclusione. Poi, diamo senza assolutamente nessun problema, la parola al Consigliere Barel. Prego.

CONSIGLIERE CENTANIN

Mi spiace che si siano scaldati gli animi ma, le orecchie ce li abbiamo tutti e non aggiungo altro. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Barel, abbiamo un accordo e questo accordo ha tre lettere: PGT. Prego.

CONSIGLIERE BAREL

No, volevo dire solo che, mi pare che, questa non sia l'ultima tappa, e che abbiamo delle altre tappe, nelle quali, ci troveremo a confrontarci, soprattutto sulle osservazioni, che potranno essere, mi auguro migliorative, spero, che siano migliorative, per poi avere un Piano finale. Per cui, direi che, tutto quello che si dice questa sera, è intermedio, quindi, non decide niente, non decide la sorte di nessuno, è solo intermedio. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Barel. Ho ricevuto una richiesta di intervento dalla Consigliera Bellifemine, a cui lascerei la parola. E dopo al Consigliere Barel. Prego, Consigliera Bellifemine. Ha il microfono attivato.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Grazie, mi sentite?

PRESIDENTE

Sufficientemente, sufficientemente.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Ora?

PRESIDENTE

Sì, sì, si sente.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Ok. Volevo intervenire, scusate, devo togliere... così mi sentite lo stesso?

PRESIDENTE

Sì.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Mi sentite?

PRESIDENTE

Sì.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Mi arriva l'eco.

CONSIGLIERE DAMIANI

Le arriva l’eco.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Mi sentite o no? Ok. Se mi sentite, ok. Volevo intervenire per rafforzare quanto è stato detto dalla Consigliera Ferrario, rispetto alla nostra visione. E voglio ribadire l'incipit di quello che diceva Marilena, nel senso che, noi come gruppi politici, abbiamo letto attentamente il PGT e abbiamo visto che, le definizioni esplicitate, erano molto in linea con quelle che sono state sempre negli anni passati, le linee programmatiche rispetto alla visione del territorio. Quello che, poi, ci ha stupito è che, come diceva, giustamente, Marilena, nella concretezza, poi, i progetti, le idee, si sono trasformate. Allora, io mi chiedo, questa Amministrazione ha al centro della sua programmazione, la Città dei Bambini, come l'avevamo in passato. Io voglio ricordare che, il principio della Città dei Bambini è quello di avere una Città a misura di tutti. Si prende come paradigma di differenza, di monitoraggio, di misurazione, il bambino, perché una Città a misura di bambino è a misura di tutti. Quindi, di anziani, di giovani, di diversamente abili, di famiglie. E qual è l'altro principio fondamentale? La Città dei Bambini dice che per essere una Città vivibile a misura di tutti, deve avere degli spazi percorribili, sicuri per i bambini e, di conseguenza, lo saranno per tutti. Ora, è chiaro che, se c'è un numero di automobili in centro elevato, la sicurezza non c'è. Tant'è che Tonucci, l'ideatore, pensatore, della Città dei bambini, ha sempre detto nei suoi interventi, il discorso dicendo che le Città moderne, sono state create in modo auto-centrico, dove la visione era il papà che doveva andare a lavorare e, quindi, doveva avere la macchina sotto casa, per poter andare a lavorare. Questa visione va stravolta. In che senso? Nel senso che le Città devono avere delle vie percorribili da tutti, delle piazze dove tutti possono vivere, incontrarsi, giocare e i collegamenti tra i servizi devono essere agibili. Ora, quando si parla di piste ciclopedonali, pedonali, ciclopedonali, vuol dire che sono tutti quei collegamenti che mettono in evidenza la

possibilità proprio a tutte le fasce della popolazione, di accedere ai servizi. Tra l'altro, ricordo che c'è la norma del Codice Stradale l'articolo 190 e l'articolo 46, che vanno proprio in questa linea, cioè, dicono che le Città devono permettere ai diversamente abili, di poter percorrere le strade, attraverso le ciclopedonali, perché i disabili che viaggiano su scooter e carrozzine motorizzate non possono viaggiare sulle strade ma, devono viaggiare sulle piste ciclopedonali. Quindi, questo lo dice anche la norma, oltre che la Città dei Bambini. Le Città devono essere a misura di bambini. Quindi devono essere sicure per tutti. Se noi, invece, disegniamo un PGT che mette una grande rilevanza nella parte centrale, la parte più vivibile della Città, come ha già detto Marilena, le auto, portiamo 400 auto nella parte proprio centrale, dove, ci sono tanti servizi, compresa la scuola, è chiaro che la sicurezza diminuisce. Noi abbiamo fatto delle proposte durante le Commissioni. Per esempio, abbiamo ribadito la possibilità di fare un multipiano nell'attuale parcheggio della stazione. Ma, ci sono tante altre... tante altre proposte che abbiamo fatto. Quindi, non è banalizzare dire che noi mettiamo al centro le biciclette o altri tipi di necessità e non le necessità delle persone diversamente abili, o che hanno necessità di avere servizi. Cioè, la Città dei Bambini, significa che tutti devono avere la possibilità di muoversi in sicurezza, scendere sulla strada da casa per andare al panificio, al bar e così via. Quindi, noi non ci ritroviamo con l'applicazione di idee che, invece, vedono un'esaltazione delle auto a livello centrale e un'esaltazione del consumo del suolo, anche qui, che poi va in contrasto con altri principi. Allora, se edifichiamo nelle aree, quelle poche aree che sono rimaste a verde, cosa facciamo? Non abbiamo più una possibilità di avere quei campi agricoli che danno la possibilità di avere una rigenerazione. E, poi, non ci ritroviamo sulla questione della differenza di idea tra alcuni luoghi considerati a standard, e altri luoghi che, invece, vogliamo modificare. E mi riferisco, scusate, ho un po' di mal di testa, quindi cerco di porre il mio pensiero... la Via Colombo, la

Via Caprera, le trasformiamo, mentre, la Via Milano che aveva le stesse caratteristiche prima, non le trasformiamo. E, quindi, mi chiedo e ci chiediamo: i cittadini, un domani, non verranno a reclamare quelli che sono i diritti non tutelati, rispetto ai passaggi tra il prima e il dopo? E, poi, mi chiedo prima il progettista diceva che, non possiamo espropriare perché è troppo oneroso. Però, ricordo che, ci sono delle aree di proprietà Comunali, dove, è possibile fare dei parcheggi. E, in questo caso, mi rivolgo all'area di Via Colombo nel pratone, c'è tutta una grande fascia che è di proprietà Comunale, dove, già si era ragionato per la realizzazione di un parcheggio con l'entrata da una parte: Via Colombo, e l'uscita Via Alfredo di Dio. Si era parlato del parcheggio Via De Salvo, dove, la proprietà è Comunale. Quindi, alternative come queste, che ho fatto come esempio, ce ne sono ma, soprattutto, quello che io mi chiedo, la Consigliera Centanin diceva: "Ma, voi che visione avete?". Noi la visione ce l'abbiamo chiara e non capiamo voi che visione avete, se nell'incipit del vostro PGT, avete scritto dei principi condivisibili, chiarissimi che, però, poi, declinate al contrario di quello che avete enunciato all'inizio. Noi siamo un po' disorientati in questa visione un po'... non so neanche che termine usare... anche quando dite la Malnate più uno, significa che si aumentano le volumetrie laddove c'è un chiaro calo demografico, quindi, si va a dare la possibilità di aumentare le volumetrie, andando a incidere sulle reti, sulle reti fognarie. E anche qui, il progettista l'ha detto prima: "Un'attenzione particolare è stata data anche alle reti e ai sottoservizi", ma, se noi andiamo ad aumentare questi volumi, andiamo ad incidere anche sui sottoservizi. Sono argomenti che abbiamo trattato in Commissione e ci aspettavamo una visione un pochino più ampia, anche un cambio di idea. Perché, quando si governa, bisogna avere anche l'apertura verso quello che gli altri suggeriscono ma, non perché uno è di destra, di sinistra, di centro o di estrema sinistra o estrema destra ma semplicemente perché, se il bene l'interesse è della cittadinanza, della nostra Città, dobbiamo

avere la visione concreta. E, poi, a noi stupisce quest'idea di fare, non ricordo più come l'avete chiamato Il Villaggio Sicuro, dove, in realtà, poi, si dà un accento, si mette in evidenza questo Villaggio Sicuro che, in realtà, è in una zona periferica di Malnate, dove, lì si creerebbero dei servizi per bambini, anziani... un Villaggio Sicuro ok, e il Villaggio Sicuro nel centro di Malnate dove lo mettiamo? Noi siamo per una Malnate che sia vivibile per tutti, e piano, piano bisogna costruire quei passi che permettano di accedere ai servizi, a tutti: bambini, anziani, diversamente abili, famiglie e così via. Quindi, ci aspettiamo che ci sia da parte dell'Amministrazione, un'apertura nel voler ascoltare quelli che sono i consigli, i suggerimenti che arriveranno, sia dai gruppi politici ma, anche dai cittadini e, soprattutto, mi auguro che incominci il coinvolgimento dei cittadini, perché i cittadini, finora, non sono stati ascoltati, non ci sono ancora i Comitati di Quartiere. E, mi stupisco come mai non siano stati istituiti e a me, personalmente, sono venuti a chiedere aiuto perché le loro voci non sono state ascoltate. Le voci dei commercianti, non sono state ascoltate. E siamo sicuri che sono tutti contenti? Le voci dei privati dei privati cittadini che, sono anche proprietari di quelle aree, la famosa area di Via Colombo. Io mi chiedo se avete sentito i proprietari, io casualmente li ho sentiti, e si sono stupiti di non essere stati neanche coinvolti, come anche solo liberi i cittadini ma, per capire qual è l'opinione e così via. Quindi, io mi auguro che, veramente, ci sia l'apertura alla cittadinanza, perché se è vero che il PGT è uno strumento programmatico dell'Amministrazione, è vero anche che le linee programmatiche di un cambiamento territoriale, devono coinvolgere tutti, perché la Città è di tutti e, quindi, deve essere a misura di tutti. Chiaramente il nostro voto, come ha detto Marilena, è contrario.

PRESIDENTE

Grazie. C'era in coda un intervento del Consigliere Damiani, a cui, lascio immediatamente la parola. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Sì, grazie. Brevemente, visto che si è già discusso ampiamente. Mi sembra che questa sera parlare di parcheggi sia svilire il PGT, in sostanza, è qualcosa di più complesso è entrare nel dettaglio. Io ho detto alcune cose che ritengo che non siano state trattate in maniera adeguata. Ma, andare nello specifico di un parcheggio, certo, magari bisognerà, poi, valutare l'opportunità, le dimensioni, la quantità, questo in relazione all'esigenza della cittadinanza. Sicuramente, verrà fatto. Così come io ritengo che dovrà essere fatta una visione su quelle che sono le attuali piste ciclopedonali, in relazione all'effettiva utilizzabilità da parte dei cittadini e al numero dei cittadini. E qui chiudo. Quindi, voglio dire non entriamo in situazioni particolareggiate, non è questo io ritengo il momento. Poi, in relazione al fatto che, ho indicato che il voto sarà contrario,è sull'adozione. Poi, nulla mi vieta che, al momento dell'approvazione, a seguito delle eventuali osservazioni, a seguito delle modifiche su quello che viene chiesto, nessuno vieta che, venga, poi, approvato. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere. Direi che, le posizioni sono cristallizzate, le idee sono state ampiamente messe sul tavolo e per quello che conta, la mia opinione sono anche abbastanza d'accordo con l'ultimo intervento del Consigliere Damiani, rispetto al fatto che, questo è un punto di partenza, cosa che, peraltro, ha detto circa 45 minuti fa anche l'Assessore. Ciò detto, se non ci sono ulteriori interventi, direi che il giro delle dichiarazioni di voto lo abbiamo fatto e lo abbiamo compreso. Quindi, poniamo in votazione il primo punto all'ordine del giorno, che è l'adozione del Piano di Governo del Territorio. Ho sintetizzato il punto ma, ve l'ho citato per intero all'inizio. Chi si astiene sul punto? Un voto è la Consigliera Cassina. Chi è Contrario? Damiani Barel e Ferrario e Bellifemine in remoto. Scusate per la citazione dei nomi ma è per aiutare il Segretario

nella stesura. Chi è favorevole? Sono tutti gli altri Consiglieri, compresi Binda e De Benedetti in remoto. Quindi, il PGT è approvato. Dobbiamo andare con l'immediata eseguibilità dell'atto? Sì? Quindi, votiamo... Ho detto? Beh direi che è meglio sottolineare il fatto che sia stato adottato, piuttosto che approvato. Poniamo in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. Quindi chi si astiene? Cassina. Chi è contrario? Ferrario, Barel e Damiani e Bellifemine. Chi è a favore? Tutti gli altri, compresi in remoto Binda e De Benedetti. Quindi il punto è concluso. Permettetemi di ringraziare e congedare gli architetti Galli, Sciuto e Cibin che, ci hanno supportato nella redazione e nella discussione questa sera del punto all'ordine del giorno. So che c'era prima di cominciare la discussione delle mozioni, un intervento richiesto dalla Consigliera Ferrario e segnalo, per la registrazione e quindi per il verbale, e anche a favore del Segretario Comunale, che ha preso il suo posto all'interno della seduta alle ore 22.30 anche il Consigliere Facetti Fabio. Ferrario, prego.

CONSIGLIERE FERRARIO

Grazie. Allora, volevo chiedere al Consiglio se è possibile anticipare la mozione del nostro gruppo prima delle altre tre mozioni. Grazie.

PRESIDENTE

Dal mio punto di vista, non ci sono problemi. È un atto che va posto in votazione. Quindi, chi si astiene sul punto? Chi è contrario? Chi è favorevole? Direi che abbiamo l'unanimità, comprensiva anche del Consigliere Manini. Quindi, il quinto punto all'ordine del giorno diventa il secondo e lo voltiamo subito in discussione con la presentazione del punto stesso, credo, sempre a cura della Consigliera Ferrario.

2) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MALNATE SOSTENIBILE E IRENE BELLIFEMINE SINDACO PER MALNATE, PROT. N. 12079 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO "DUE POPOLI, DUE STATI" PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA.

PRESIDENTE

Prego Consigliera.

CONSIGLIERE FERRARIO

Allora, prima di leggere la mozione, volevo chiedere se era possibile fare un minuto di silenzio.

PRESIDENTE

Ritengo che non ci siano problemi a riguardo. Quindi, se tutto il Consiglio è d'accordo, possiamo tranquillamente procedere.

(*Si osserva un minuto di silenzio*)

CONSIGLIERE FERRARIO

"Due popoli due stati per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Premesso che il diritto internazionale riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. La Comunità internazionale, attraverso le soluzioni delle Nazioni Unite e i negoziati diplomatici ha ripetuto, espresso, il sostegno alla soluzione dei due Popoli due Stati, che prevede la coesistenza pacifica di uno Stato israeliano di uno Stato palestinese con confini sicuri e riconosciuti. La risoluzione 6719 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 2012, ha conferito alla Palestina lo status di Stato osservatore non membro. Numerosi Stati membri dell'Unione Europea e altri paesi hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina. Attualmente sono 136 i paesi che hanno deciso di riconoscerlo unitariamente, tra cui anche alcuni membri dell'Unione Europea come Svezia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Cipro, Slovacchia, Ungheria, Malta, Polonia e Romania. Il conflitto tra Israele e

Palestina può essere risolto solo con la soluzione a due Stati, negoziata secondo i dettami del diritto internazionale. Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un passo necessario per garantire stabilità al Medio Oriente e favorire una soluzione equa e duratura del conflitto Israelo-Palestinese. Il Comune di Malnate può contribuire simbolicamente al dibattito pubblico e alla promozione del valore di pace e di autodeterminazione dei Popoli. Scusate, è partita... Numerose Amministrazioni Comunali italiane hanno già formalizzato la medesima richiesta. Tenuto conto che, la storia insegna che la pace non si costruisce con atti unilaterali, bensì attraverso negoziati tra le parti coinvolte, con accordi internazionali in grado di assicurare garanzie reciproche di sicurezza. Rimane fondamentale separare gli atti terroristici dalla responsabilità della popolazione civile inerme, dentro la striscia di Gaza e in Cisgiordania. Gli efferati attacchi terroristici di Hamas, del 7 ottobre 2023, con l'uccisione di centinaia di persone e la presa di ostaggi israeliani sono da condannare fermamente. Altrettanto fermamente da condannare la reazione del governo israeliano che ha deciso la punizione collettiva del popolo palestinese con l'invasione e la distruzione di Gaza che ha provocato l'uccisione di decine di migliaia di palestinesi, molti dei quali bambini. La prosecuzione delle violenze e delle violazioni a Gaza e Medio Oriente è contraria ai diritti e alle legittime aspirazioni del popolo palestinese, vittima di politiche espansionistiche e di una lunga occupazione condannata più volte dalle Nazioni Unite, in quanto, illegale ai sensi del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni del Primo Ministro israeliano Netanyahu, finalizzate da un'azione di deportazione dei palestinesi e dei palestinesi di Gaza, in altri paesi arabi, minano ulteriormente la possibilità di costruire una convivenza pacifica tra due popoli e negano la possibilità di esistenza di uno Stato di Palestina. È indispensabile, pertanto, che le Nazioni Unite e l'Unione Europea e gli Stati Nazionali non si limitano a dichiarazioni di condanna ma, adottino misure concrete, per eliminare gli ostacoli alla pace e favorire una

soluzione politica stabile tra Israele e Palestina. Considerato che l'opzione: due Popoli due Stati, nonostante possa apparire oggi, forse, ancora più che nel passato di difficile realizzazione, resta la soluzione più adeguata a risolvere il conflitto israelo-palestinese ed è preferibile alla realizzazione di un unico Stato bi-nazionale in cui convivono le popolazioni palestinese ed israeliana. La Città di Malnate è situata nel cuore dell'Europa, attiva nella collaborazione transfrontaliera, storicamente impegnata a promuovere il territorio Comunale come luogo di pace, di gentilezza, di tutela dei diritti dei bambini, di cooperazione internazionale di incontro tra persone di diverse nazionalità. Un riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte del Comune di Malnate rappresenterebbe un atto simbolico di grande importanza e solidarietà concreta verso il popolo palestinese. Protestare contro la ripresa dei bombardamenti a Gaza e per chiedere l'immediato cessate il fuoco contro la ripresa dei bombardamenti a Gaza e per chiedere l'immediato cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, la ripresa dei colloqui di pace. Tutto ciò premesso e considerato, chiediamo che il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale della Città di Malnate si impegnino: ad attivarsi verso la presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiedendo che l'Italia riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, in coerenza con le risoluzioni delle Nazioni Unite; a promuovere le posizioni espresse in questa mozione, nei rapporti interistituzionali, favorendo nei rapporti con le Associazioni e con gli Enti in cui si trovano propri e rappresentati, un'azione coordinata per un nuovo processo di pace in Medio Oriente; a diffondere il contenuto di questa mozione presso la cittadinanza di Malnate, promuovendo iniziative di sensibilizzazione sull'importanza del riconoscimento dello Stato di Palestina e sulla necessità di una convivenza pacifica e sicura tra israeliani e palestinesi, promuovendo il dialogo e la cooperazione tra i due Popoli. Consigliera Maria Elena Bellifemine, Lista civica Malnate Sostenibile, Consigliera

Marilena Ferrario, Lista Civica Irene Bellifemine Sindaca per Malnate.”
Credo che questa mozione non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni, quindi lascio al Consiglio la sua trattazione.

PRESIDENTE
Grazie Consigliera. Se mi chiude il microfono. Ho richieste di intervento parte di? Barel. Prego, Consigliere. Microfono vicino.

CONSIGLIERE BAREL
Grazie. Sì, sì, certo. Aggiungerei una cosa, la pace è l'aria che dovremmo respirare. E' fondamentale più dell'aria che respiriamo. Quindi assolutamente sì, siamo favorevoli. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie a lei, Consigliere. Ulteriori interventi? Carangi, prego.

CONSIGLIERE CARANGI
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Sì. io vorrei iniziare ringraziando le Consigliere dei gruppi di Malnate Sostenibile e nel Gruppo di Irene Bellifemine Sindaco, per aver portato questa mozione questa sera e per aver portato, appunto, questo problema in Consiglio Comunale. E' da ottobre del 2023 che stiamo assistendo a continue violenze che non sono solo violenze effettuate utilizzando armi ma, usando anche la fame come arma da guerra, quindi siamo proprio al di là del... stiamo proprio superando ogni sorta di diritto internazionale. Quindi da parte, a nome della maggioranza di noi, ovviamente, il voto sarà favorevole e ribadisco, vi ringraziamo per aver portato questo tema oggi. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie, alla Consigliera Carangi. C'è una richiesta di intervento in remoto da parte della Consigliera De Benedetti che può intervenire. Prego.

CONSIGLIERE DE BENEDETTI

Mi sentite?

PRESIDENTE

Sì.

CONSIGLIERE DE BENEDETTI

Io invece volevo dire che, mi asterrò, perché per quanto sarebbe a livello teorico auspicabile, la soluzione due Popoli due Stati, non ritengo ci siano oggi le condizioni per la creazione dello Stato palestinese, né credo che il riconoscimento possa cambiare quanto sta accadendo in Medio Oriente. Inoltre, nella mozione si fa riferimento alle risoluzioni delle Nazioni Unite che però, oltre a essere superate, visto che risalgono ad alcuni anni fa, sono state rifiutate dalla parte palestinese e non per motivi negoziali ma, perché nega il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Ritengo, dunque, non sia proficuo chiedere ora, il riconoscimento dello Stato palestinese, tanto per porre fine al conflitto in atto, quanto per instaurare una pace duratura tra i due Popoli.

PRESIDENTE

Grazie Consigliera. Gentilissima. Io approfitto del fatto di avere la parola in questo momento, solo per permettermi di ricordare che il 6 giugno di quest'anno, quindi, qualche giorno fa, il Comune di Malnate ha aderito alla campagna "Ripudia" che è una campagna pubblica, in cui, si chiede alle amministrazioni di aderire rispetto a quelli che sono i valori della pace come strumento di risoluzione dei conflitti. Questo mi sembrava un momento adatto per ribadire questa scelta che è stata fatta dall'Amministrazione in un contesto che, al di là del tema che stiamo trattando, è sempre più spesso e in ogni parte del mondo, costellato di conflitti che, purtroppo, spesso vengono catalogati come di serie A e di serie B ma, che meritano la massima attenzione, meritano tutti il massimo rispetto. Direi che se non ci sono ulteriori

interventi sul punto... Bellifemine, prego.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Sì, io, invece, devo dire che da casa non si riesce a seguire molto bene gli interventi. Quindi, volevo capire, ho sentito bene l'intervento della Consigliera Carangi, non ho capito l'intervento di Barel. Ho sentito bene, chiaramente, l'intervento di Emma De Benedetti. Allora, per quello che ho sentito, voglio dire che mi fa piacere che il PD, a questo punto, perché da quello che ho capito, Malnate Insieme si discosta dalla linea del PD, quindi, mi fa piacere che sia stata accolta la nostra mozione perché è un tema molto attuale, è un tema a cui noi tenevamo molto, ci tenevamo molto a portare questa mozione, proprio per dare la possibilità anche alla nostra cittadina, di far sentire la posizione. Chiaro che, noi speravamo in un'unanimità di consenso, perché è una situazione talmente grave, talmente pesante che sta coinvolgendo, come tutte le guerre ma, soprattutto, questa, i bambini con un genocidio impattante. Speravamo che i gruppi politici fossero concordi con noi. Ci stupiamo che, la Lista Insieme, invece, si discosta. Io, personalmente, non capisco, questa posizione.

PRESIDENTE

Consigliera, se ha terminato, provo a spiegarle un potenziale...

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Non si sente quello che tu dici.

PRESIDENTE

Ok. Ho bisogno di avere certezza rispetto al fatto che in questo momento, si senta. Cerco di fare chiarezza per chi è presente, la chiarezza è piuttosto... no, ma, il nostro microfono è attivo. È giusto così, ci sentono e se non ci sentono è perché la telecamera è leggermente lontana. Faccio chiarezza così, almeno, c'è chiarezza e non spingiamo troppo oltre una discussione che

sembrava aver preso, stranamente, una piega favorevole per le tempistiche. Capisco, però temo che la problematica non sia alla sorgente ma, sia alla destinazione visto che, le Consigliere De Benedetti e Binda mi sentono. Proverò a sintetizzare dopo di che, nel caso, le scrivo un messaggio e le rispecifico quanto detto. L'intervento della Consigliera Carangi ha sottolineato quella che era la posizione della maggioranza, della maggioranza, quindi, dei gruppi del Partito Democratico e della Lista Insieme. La Consigliera De Benedetti ha espresso una sua assolutamente legittima posizione, non di dissenso perché, ha portato ad un tema di astensione che, è legato ad alcuni contenuti della mozione che lei non ritiene essere validi per una votazione favorevole. Ribadisco, a livello personale e non di gruppo e a livello di coscienza politica che la maggioranza apprezza, perché è bene esprimere sempre e, comunque, le proprie opinioni anche quando queste si discostano dal parere della maggioranza stessa. Il Consigliere Barel sintetizzo al massimo, ha detto che è a favore della mozione, in quanto, anche egli come credo tutti, in questo caso, mi faccio interprete anche del pensiero della Consigliera De Benedetti che, non mi ha dato modo di pensare il contrario, ritiene che la guerra non sia uno strumento di soluzione di quelli che sono i conflitti politici in atto, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, nel caso specifico che, in tutti gli altri. Se ho espresso male il concetto del Consigliere Barel è libero di dirmelo ma, mi ha confermato che quanto ho detto riprende il suo pensiero. Quindi ciò detto, se deve terminare il suo intervento le lascio la parola, altrimenti, procediamo con la votazione del punto all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Sì, giusto per chiudere. Stavo dicendo che noi ci tenevamo in modo particolare a portare questa mozione, proprio per dare la possibilità alla nostra Comunità di far sentire la posizione. Quindi, auspicavamo unanimità nella votazione. Mi scuso se non avevo capito bene, però, non credo che sia un problema della mia

fonte, però, veramente, alcuni si sentono meglio, altri si sentono poco. Però, va bene grazie per la sintesi, perché mi ha fatto chiarezza. Grazie mille.

PRESIDENTE

Perfetto. Prego. Se non ci sono ulteriori interventi, poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno che era il 5° è diventato il 2° mozione presentata dai gruppi Consiliari Malnate Sostenibile Irene Bellifemine Sindaco per Malnate oggetto: due Popoli e due Stati. Chi si astiene sul punto? La consigliera De Benedetti. Chi è contrario? Nessuno. Chi è favorevole? Tutti gli altri Consiglieri, quindi, la mozione è approvata e il punto si chiude. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno che in precedenza era il secondo.

3) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI GIORGIA MELONI PER DAMIANI SINDACO – LISTA DAMIANI SINDACO - MALNATE IDEALE, PROT. N. 12077 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO: SFIDUCIA AL SINDACO NADIA CANNITO.

PRESIDENTE

Il relatore, in questo caso, è il Consigliere Damiani a cui lascio la parola. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Sì, grazie. Allora, prima di leggere la mozione questa e le successive, voglio precisare che non c'è nessuna intenzione nei confronti delle persone ma, semplicemente, della funzione e della carica che le stesse ricoprono. Questo, per evitare che ci siano poi delle contestazioni o, comunque, delle cattive interpretazioni sulla volontà della presentazione di queste mozioni. Allora, sfiducia al Sindaco Nadia Cannito. Uno, per violazione delle norme regolamentarie della Legge e due incapacità amministrativa in ordine a questioni di Bilancio. Premesso che, il giorno 16 aprile ultimo scorso era stata convocata dal Presidente della stessa, Consigliera, scusate, Paola Cassina, la Commissione organizzazione finanze per le ore 21:00/21:30, in modalità videoconferenza, per la nomina del Vice Presidente. Alle ore 21:00 si collegavano i sei Consiglieri: Manini, Salvadore, Bellifemine, Ferrario, Barel e Damiani, in attesa dell'avvio della seduta. Alle ore 21:20 stante la mancanza del Presidente, nonostante il Presidente del Consiglio avesse tentato di contattarla, e vista che nessuna comunicazione era stata inoltrata da parte della Presidente della Commissione, dalla quale emergesse un impedimento, un ritardo, si decideva di chiudere il collegamento. Nella serata del 17 aprile si svolgeva la Conferenza di Capigruppo per l'indicazione degli adempimenti da svolgersi preliminarmente, rispetto alla data per lo svolgimento del Consiglio Comunale fissata per il 29 aprile. A tale seduta, il Presidente del Consiglio informava che si sarebbe convocata la Commissione organizzazione Finanze, non svoltasi la sera prima,

per il 22 aprile, alla quale all'ordine del giorno, era prevista oltre alla nomina del Vice Presidente, anche l'ulteriore punto, relativo alla presentazione e discussione del Rendiconto dell'Ente, documentazione necessaria per la successiva approvazione in Consiglio Comunale previsto, come detto, per il 29 aprile. Veniva comunicato, altresì, che la relativa documentazione, sarebbe stata inviata nella mattinata di venerdì 18 aprile, i Consiglieri facevano presente che i tempi ristretti, erano ristretti per poter verificare tutta la documentazione e, soprattutto, per poterla confrontare con i rispettivi gruppi, stante le imminenti festività pasquali. Veniva, pertanto, avanzata richiesta di poter spostare la Commissione al giorno successivo rispetto a quello fissato. Nonostante la discussione, le deduzioni e le argomentazioni esposte al fine di ottenere ulteriori 24 ore, per la verifica di tutta la corposa documentazione contabile del Bilancio consuntivo, gli esponenti della maggioranza e il Presidente del Consiglio negavano tale possibilità, ribadendo la data per la celebrazione della Commissione Organizzazione e Finanze del 22 aprile. In ordine alla documentazione, occorre osservare che, nella mattinata del 18 aprile, perveniva alle ore 11:25 una PEC relativa alla convocazione della Commissione Consiliare Organizzazione e Finanze, con all'ordine del giorno ben 4 punti che, tralasciato il quinto varie ed eventuali, sono tutt'altro che poco rilevanti, con notevole documentazioni da discutere. Peraltro, già questa modifica rispetto a quanto era stato indicato nella Conferenza dei Capigruppo, evidenzia come le opposizioni fossero state tratte in inganno, circa la mole di lavoro che doveva effettuarsi nelle festività pasquali, per una commissione fissata il 22 aprile. Già la discussione relativa al Bilancio Consuntivo richiedeva parecchio tempo per leggere tutta la documentazione ma, la situazione diventava ancora più grave, a seguito degli ulteriori due punti all'ordine del giorno Bilancio di chiusura esercizio 2024 Azienda Speciale municipalizzata per la farmacia e i servizi Sociosanitari e tariffe Servizio igiene urbana da applicare nell'anno 2025. La documentazione necessaria

per la discussione perveniva, non in un'unica soluzione, nel pomeriggio del venerdì santo, peraltro incompleta, mancando le rispettive relazioni del Revisore dei Conti che, si ricorda, devono pervenire ai Consiglieri 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale. Alla Commissione Organizzazione Finanze, fissata dalla maggioranza nella giornata del 22 aprile 2025, non partecipavano i Consiglieri di opposizione Damiani, Alzati, Barel, Bellifemine e Ferrario, stante il mancato invio di parte della documentazione necessaria per la discussione del Rendiconto, entro i termini previsti dalla Legge. La seduta della Commissione veniva sospesa per mancanza del numero legale, come previsto dal Regolamento. A seguito di ciò, la maggioranza, come confermato telefonicamente dal Sindaco, nella stessa mattinata del 22 aprile 2025, evidenziava che la Commissione Organizzazione Finanze, sarebbe stata rinviata il 29 aprile 2025 e il Consiglio Comunale al 6 maggio 2025, indipendentemente dal fatto che non vi fossero i termini previsti dalla Legge, perché per prassi era sempre stato fatto questo. Nonostante la contestazione che tale comportamento violava palesemente la Legge, la Commissione veniva regolarmente tenuta e il Consiglio Comunale spostato al 15 maggio 2025. Durante il Consiglio Comunale il Sindaco ribadiva che non vi era alcuna violazione per il mancato invio della documentazione relativa alla relazione del Revisore dei Conti, in quanto, ribadendo quanto già in precedenza riferito, bastava, come per prassi era sempre stato fatto, che tale documentazione fosse presentata al Consiglio Comunale. Nonostante la contestazione in merito a tali affermazioni e la spiegazione del perché ciò non fosse possibile, il Sindaco anche appoggiato dalla Consigliera Centanin, insisteva nella propria tesi lasciando intendere, come per prassi, ciò fosse legittimo, senza violazione di alcuna legge.

Punto 2, al Consiglio Comunale del 15 maggio ultimo scorso il Sindaco, avendo, altresì, la delega al Bilancio, ufficializzava la scoperta di un avanzo di Bilancio per circa 4.500.000 di Euro. Appare alquanto singolare che, tale dato sia stato scoperto dal Sindaco a meno di un anno dal proprio insediamento. Tenuto conto

che, nella passata Amministrazione l'attuale Sindaco era Assessore alla partita. E' chiaro che, sorgono dubbi del perché vi sia un avanzo di così rilevante importo. Tale situazione, pone seri dubbi sulla capacità amministrativa sia nella funzione di Sindaco, con delega al Bilancio, sia in relazione alla passata gestione, quale Assessore. Rilevato che, il Sindaco quale primo atto del proprio insediamento, ha fatto il giuramento di fedeltà e rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana. Evidenziato che, il comportamento tenuto e manifestato dal Sindaco, oltretutto in maniera recidiva, è palesemente in contrasto in violazione del giuramento fatto e che denota una evidente volontà di violare leggi, ed invito a violarla, in particolare, per quanto attiene al caso specifico, ai tempi e alle modalità di invio di documentazione necessaria per la discussione del Bilancio consultivo dell'Ente nonché, alla recente indicazione di un avanzo di Bilancio per un importo, oltremodo rilevante, che pone interrogativi su una corretta gestione amministrativa nell'interesse dei cittadini contribuenti e della Città. Ritenuto che, il comportamento posto in essere dal Sindaco, al di là di un eventuale aspetto penalistico, prevede un procedimento amministrativo con sospensione dall'incarico. Stante tutto quanto sopra esposto, si chiede ed invita il Consiglio Comunale con votazione unanime e palese, a votare la sfiducia al Sindaco Nadia Cannito. Firmato Consigliere Damiani, Alzati, Mario Barel.

PRESIDENTE

A posto così Consigliere? Vuole andare oltre? Non ho capito se ha concluso.

CONSIGLIERE DAMIANI

No, questo ho concluso con la lettura.

PRESIDENTE

Devi concludere il tuo intervento, o è a posto così? Vuoi aggiungere altro?

CONSIGLIERE DAMIANI

Lasciavo che...

PRESIDENTE

No, no, era una domanda di metodo. Perfetto... perfetto era solo una domanda, perché non avevo capito se stava semplicemente sistemando i fogli e volesse proseguire, oppure, se dare la parola, come richiesto, al Consigliere Barel. Prego.

CONSIGLIERE BAREL

Allora Sindaco guarda, io ritengo che tu sia oltre che onesta, una persona intelligente.

PRESIDENTE

Un pochino più vicino al microfono.

CONSIGLIERE BAREL

Non ho motivo di pensare che tu non sia una persona intelligente. Però, vorrei da parte tua e, credo, che il comportamento più logico che una persona intelligente avrebbe dovuto tenere, era quello di presentarsi in Consiglio Comunale dicendo: certamente nel recente passato, o nel passato al quale io sono riuscito ad arrivare a pensare e a valutare, perché potrebbe essere anche il passato di mille anni, si è sempre fatto così. Però, la legge dice questo: ho sbagliato, vi chiedo scusa, non si ripeterà. Questo è quello che io mi sarei aspettato dal Sindaco. Cioè, poi io non faccio una cosa... guarda che sbagliare è umano, quindi, credo che un atto, anzi, un atto di presa di coscienza di una posizione di questo genere, avrebbe a mio modo di vedere, non sminuito ma, rivalutato di molto la posizione del Sindaco. Quindi, questo è il primo fatto. Poi, vorrei farti, per analogia, un discorso, cioè, tu sei un insegnante e anche Donatella è un insegnante, adesso nelle scuole, sta andando di moda, tra i ragazzini, sta andando di moda andare in giro con i coltelli, è una prassi andare in giro con i coltelli e io credo che, questo uno debba dire non si fa e,

quindi, si deve applicare la legge. Il significato di tutto questo, non è la sfiducia al Sindaco è che il Sindaco prenda atto e dimostri di aver preso atto, che esiste un problema e che di fronte ai problemi, noi siamo tenuti a dare l'esempio. Non siamo tenuti a dire no, non l'ho fatto. No, ma, l'hanno fatto anche gli altri, allora, potevo farlo anch'io. No, la marmellata l'ho presa anch'io, però l'ha presa anche lui. Non è così. Cioè, io credo che, da persona intelligente e cosciente, tu dovresti dire: ho sbagliato ma, guarda che non è mica una condanna a morte, mica ti si mette alla fucilazione. E' giusto, anzi, anzi è un valore aggiunto, a mio modo di vedere, chiaramente vedrò le cose in modo distorto, le vedrò in modo di parte, però, io credo che questo sia quello che tutto il Consiglio Comunale dovrebbe aspettarsi, io mi aspetto. Ma, noi abbiamo avuto modo di avere un incontro e quindi, immagino, e in quell'incontro non sono venuti fuori i lunghi coltelli ma, anzi, e quest'oggi lo stesso ti ho ribadito il concetto. Cioè, secondo me è la tua figura che deve essere rivalutata. Il fatto che tu abbia tentato di trovare una giustificazione lo posso capire, perché io posso capire che, di fronte a una cosa di questo genere, si tenti di trovare la giustificazione. Ma, la strada maestra è quella di dire non si fa così, uno, perché non si fa, due, perché viva Dio, c'è un giuramento e noi, non siamo né una Repubblica, la Repubblica di Malnate, né siamo andati nella Confederazione Elvetica ma, restiamo nello Stato Italiano e la Costituzione dello Stato Italiano è quella. Dopodiché che la Consigliera Centanin mi dica, o abbia detto in Consiglio Comunale che, in fondo, la relazione dei Revisori dei Conti è un documento marginale, perché c'è, comunque, un continuo contatto con... ma, io vorrei sottolineare che la relazione dei Revisori dei Conti, è la certificazione che il Bilancio è veritiero, perché, cioè, ne vediamo di ogni, non succede a Malnate. Conosco le persone o conoscevo, adesso, conosco un po' meno, le persone che hanno redatto e hanno lavorato negli uffici. Però, purtroppo, quello è un documento fondamentale. E' chiaro che questa posizione, è una posizione inconciliabile con il

ruolo di Sindaco. Il Sindaco è l'esempio, è... io non ti ho votato e lo sai, non è un mistero ma, tu sei il mio Sindaco. Ma, non me ne frega... lasciamo perdere. Tu sei il mio Sindaco e per questo motivo, io chiedo che il mio Sindaco abbia un sussulto di orgoglio e dica, è vero, hai ragione. A me della mozione di sfiducia non me ne frega assolutamente niente, che loro votino... ma, pensa bene, cioè rifletti, te l'avevo detto prima, rifletti su questo: è più bello che si voti la mozione e che si alzino le mani di fronte a una mozione di sfiducia, o che sia il Sindaco ad alzare la sua mano, soprattutto la sua voce, di fronte a questo. Io questo chiedo, perché mi sembra che nessuno di noi, ha intenzione di sparare e mettere al muro il Sindaco, neanche noi che abbiamo fatto la mozione. Però, abbiamo bisogno di chiarezza. Questo chiediamo che ci sia chiarezza, che ci sia la trasparenza che pretendiamo dal Sindaco. Ecco. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Barel. Mi permetto soltanto di fare una precisazione rispetto a quello che è stato il riferimento ai lavori dello scorso Consiglio Comunale e il tema relativo alla relazione dei Revisori dei Conti. Era legato al fatto che all'interno del discorso era citato il fatto che, ovviamente, senza relazione o con una relazione negativa, quel documento non sarebbe stato... non avrebbe potuto essere trattato all'interno del Consiglio Comunale. Non c'era una questione di marginalità rispetto... era soltanto per fare chiarezza rispetto a questo tema per chiarire che non ci voleva essere da parte della Consigliera Centanin uno sminuire un documento che è, ovviamente, fondamentale perché senza di quello non si può andare in votazione. Prego, Consigliere Barel facciamo rispondere Barel e poi se passa direttamente il microfono al Consigliere Damiani c'è l'intervento.

CONSIGLIERE BAREL

Certo, questo l'ho capito però, non era questo il problema. Perché noi in merito all'elencazione della consecutio temporum, di tutto

quello che è successo, vorrei dire noi avremmo potuto e questo ve lo dico, perché ci avevamo anche pensato, avremmo potuto dire lasciamoli andare avanti, arriviamo alla convocazione del 29 del Consiglio Comunale e diciamo che il Consiglio non si può fare, perché i documenti sono arrivati in ritardo. E non era bello, insomma, cioè, voglio dire l'abbiamo fatta, abbiamo pestato i piedi, abbiamo puntato i piedi, abbiamo fatto di tutto ma, non abbiamo fatto una porcheria di venire all'ultimo momento a dirti non va bene, perché ti ripeto, il Sindaco è anche il mio Sindaco e il comune di Malnate è anche il mio Comune. Cioè, quindi, non è che io voglio mettere al muro il Sindaco, ci mancherebbe... lunga vita al Sindaco, per carità di Dio. Ok grazie.

PRESIDENTE

A lei Consigliere, lascio subito la parola al Consigliere Damiani. Solo un istante per dire che alle 23:01 mi è stato comunicato dalla Consigliera Bellifemine che abbandonava la seduta. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Sì, grazie. Allora, al di là, in aggiunta, eventualmente, a quello che ha già indicato Barel, è chiaro che non è che abbiamo fatto la mozione giusto per, magari, come intendeva prima la Consigliera Centanin, per fare affluenza al Consiglio Comunale ma, perché abbiamo valutato i vari percorsi. E cara Nadia, scusa, se posso usare questo termine, noi ci siamo sentiti la mattinata del 22 e al di là di quanto era apparso sui social, dove, io avevo replicato all'Assessore... no... è andata via... Botta... va bene... penso che... era qua a Carola Botta spiegando le motivazioni... ecco... spiegando le motivazioni giuridiche del perché non fosse possibile accettare un discorso di prassi, cioè, quello che voi avete chiamato prassi, ovvero sia, usi e consuetudini, perché avevo dato una chiara indicazione per ben due volte e, nonostante questo, nonostante questo, anche nella mattinata del 22, mi si è ulteriormente replicato che non c'era nessun problema, perché tanto per prassi, era sempre stato fatto

così. E anche in quell'occasione, avevo ribadito che non poteva essere fatto così, e che c'era un rispetto del Regolamento. Poteva essere stato fatto così anche centinaia di volte precedenti ma, ciò non significa che quella che da voi è stata chiamata prassi, diventa Legge. Cioè, il rispetto del Regolamento e del Testo Unico degli Enti Locali che è una legge. E se per il passato s'è acconsentito di soprassedere, non vuol dire che, nel momento in cui si chiede il rispetto della Legge, ciò non debba essere applicato. La posizione, poi, presa anche nel Consiglio Comunale è chiaro... io ho detto, al di là dell'aspetto penalistico perché l'articolo 415 del Codice Penale prevede l'istigazione alla violazione della legge e, chiaramente, se volessimo andare a sottigliare, per l'amor del cielo, se io continuo a insistere che per prassi posso farlo, è, qui io ci vedrei anche una violazione a quel livello ma, non voglio entrare in quell'aspetto, ci sono aspetti amministrativi, senza arrivare all'aspetto penalistico, che vanno rispettati. Alla fine, dopo chiaro, tutte queste insistenze ecc., purtroppo, abbiamo dovuto dare una regola perché se diventa, poi, abitudine, è chiaro che allora il regolamento o la legge, l'applichiamo a seconda della convenienza, nel momento in cui ci fa comodo lo richiamiamo, nel momento in cui non ci fa comodo, facciamo finta di niente. E' chiaro, insomma, che dobbiamo quanto meno puntualizzare oggi il rispetto, abbiamo chiesto in altre, anche per altre cose, io prima ho chiesto, visto che il Regolamento lo prevede, al Presidente di Consiglio di invitare coloro che erano in Conferenza video, di attivare il video, perché il Regolamento prevede audio-video, non audio o video, audio-video. E oggi, da ora in avanti, chiederemo come farete voi, l'applicazione precisa e puntuale del Regolamento o delle Leggi che, ancor di più, sovrastano il Regolamento. Quindi, ecco, quello che ha detto Mario... ecco, io mi sarei aspettato già nella telefonata, un riconoscimento che si era sbagliato e che si sarebbe rimediato dicendo, lo faremo più avanti. Mi è stato risposto, scusa se devo ripeterlo: "Vedremo". Io ti avevo già detto guarda che non ci sono i termini, non puoi fare il Consiglio

Comunale al 6 maggio o al 5 che avevi detto, adesso non mi ricordo esattamente, dovete posticiparlo. Insomma, ecco, una risposta di questo genere, non ha lasciato altro spazio che intervenire con una mozione. D'altronde, per l'amor del cielo, nulla... ripeto, non è niente, poi, avete i numeri per votarla contro, la voterete contro, non è quello il problema ma, però, questo serve... questo serve, quanto meno, a far capire che, indubbiamente, non si può fare quello che si vuole, quando c'è da decidere su cose che, sicuramente, per legge devono essere rispettate. Poi, possiamo parlarne qui di altre cose, tranquillamente ecc. ma, su questo chiediamo, a questo punto una precisa puntualità. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Damiani. Parola al Sindaco Cannito. Prego.

SINDACO

Signor Presidente, gentili Consiglieri. La mia risposta alla mozione si dividerà in tre parti, a cui ne aggiungo una quarta, perché, risponderò, poi, direttamente al Consigliere Barel. Le tre parti sono l'inquadramento normativo legato alla mozione di sfiducia, la regolarità procedurale del Rendiconto e gli aspetti tecnici dell'avanzo di Amministrazione, che è l'ultima parte a cui fa riferimento la mozione. Allora, la mozione di sfiducia è senza dubbio un diritto delle minoranze, lo sancisce l'articolo 52 del Decreto Legislativo 267 del 2000 del TUEL, è per sua natura, uno strumento di garanzia, volto a prevenire il rischio di una cattiva gestione della cosa pubblica. Nel caso specifico di questa serata, relativamente alla mozione in oggetto, però, i presupposti giuridici invocati dai proponenti, non ricorrono. Regolarità procedurale del Rendiconto. E vado a dare un attimo ordine alle date. Adozione in Giunta del Rendiconto 8 aprile 2025, entro il termine ordinario del 30 aprile, fissato dall'articolo 227, comma 2 del TUEL. Parere dell'organo di revisione protocollato il 24 aprile, depositato 20 giorni prima della seduta di Consiglio, fissata al 15 maggio. Convocazione delle Commissioni. La

Commissione Organizzazione e Finanze è stata riconvocata il 29 aprile 2025, garantendo ai Consiglieri 20 giorni di studio prima della discussione in aula. Tempi che la giurisprudenza verifica come ragionevoli. Faccio riferimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale del controllo del Veneto con deliberazione 37 del 2022. Nella mozione, si fa riferimento alla prima ipotesi di convocazione del Consiglio Comunale del 29 aprile e, ancora prima, alla Commissione Bilancio convocata in data 22 aprile. Allora l'unica discriminante, che ha pesato sulla decisione della maggioranza, di non accogliere lo slittamento richiesto dalle minoranze, era la presenza della Dottoressa Zandonini che ha lavorato alla redazione del Rendiconto tramite UPEL. Questo, avrebbe permesso, chiaramente, una convocazione, una scusate, una condivisione ancora più proficua ed un'analisi più dettagliata, da presentare ai Consiglieri. Nella mozione si fa, inoltre, riferimento alla mole di documenti che i Commissari avrebbero dovuto vagliare in soli quattro giorni. In realtà, non è così, perché la totale documentazione, quella sostanziale relativa al rendiconto e ai suoi numeri, al Rendiconto di gestione certamente la parte più corposa da verificare, era già stata inviata in data 9 aprile dopo l'approvazione in Giunta. Si sarebbe aggiunto per il 29 solo il parere dei Revisori, in cui, viene esplicitamente ribadita la solidità dei conti del Comune e la correttezza di tutte le procedure messe in atto in sede di Consuntivo. Se facciamo riferimento alla farmacia Comunale, all'accantonamento, basta guardare il parere dei Revisori a pagina 24, rispetto alle cose appena suddette, basta guardare le conclusioni nell'ultima pagina. L'altro materiale inviato successivamente con il parere, con il parere dei Revisori, è quello legato alle relazioni del SOSE. Che cosa sono? Gli obiettivi di fabbisogno standard che, sono un adempimento statistico che va inviato entro il 31 di maggio, e che noi, quest'anno, abbiamo mandato insieme al parere dei Revisori e che prima, invece, per modalità operativa differente, si mandavano all'interno della relazione generale del consuntivo. Questo è stato fatto per maggior trasparenza e

differente modalità di lavoro della Dottoressa Zandonini a cui, appunto, ringrazio per averci aiutato in questa fase. Ma, il limite, ripeto, di quelle relazioni è stato addirittura anticipato, perché è del 31 di maggio. Correttamente come previsto dal TUEL, abbiamo convocato il Consiglio il 15 maggio, rispettando i 20 giorni di deposito, anche a seguito delle interlocuzioni avute con le minoranze. La Commissione, però, non prevede tale deposito e, quindi, la vostra assenza sia il 22 che il 29, non trova giustificazione alcuna, rispetto all'importanza dei temi trattati. Aspetti tecnici dell'avanzo di Amministrazione. Il risultato di Amministrazione di un Ente Locale che, chiamerò RA, per semplificare, è dato da: risultato di Amministrazione, residui attivi, più avanzo di cassa, meno i residui passivi. L'avanzo e, voglio essere molto precisa, perché la puntualizzazione è di tipo tecnico, l'avanzo accantonato si divide... scusate, l'avanzo si divide in accantonato, tra cui fondo e crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi passività potenziale: arretrati contrattuali, indennità fine mandato Sindaco, vincolato, derivante da trasferimenti di leggi, mutui, o vincoli attribuiti formalmente all'Ente e avanzo per investimenti e, infine, avanzo disponibile che è la differenza tra gli altri citati. Nei mesi precedenti alla chiusura di Bilancio, l'Ufficio Ragioneria ha avviato una ricognizione sistematica di tutte le operazioni di entrate e di spesa dell'ultimo quinquennio, ogni residuo attivo, cioè le somme accertate ma non ancora incassate, e ogni residuo passivo, le spese insegnate scusate, le spese impegnate ma non ancora pagate, sono stati verificati a partire dai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, che è stato proprio il fulcro centrale dell'attività che ha predisposto il consuntivo, con un doppio incrocio tra sistema informatico e registri cartacei. Quest'attività ha permesso di eliminare automaticamente quelle poste ormai definite inesigibili o liquidate, garantendo una base dati totalmente pulita e aggiornata. Analisi storiche definizione del fondo di crediti dubbia esigibilità, è stata un'altra attività molto importante, in quanto, per ogni categoria di residuo attivo, è

stata calcolata la percentuale di incasso media negli ultimi cinque esercizi, distinguendo fra tasse locali, tariffe dei servizi e contributi erariali. Applicando il principio di prudenza, abbiamo determinato il coefficiente di copertura dei crediti a rischio, accantonando al FCDE, cioè, Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, una quota equivalente al completamento a 100 della percentuale media di incasso. Grazie a questa stima, l'Ente si dota di uno scudo finanziario che neutralizza l'impatto delle esposizioni potenzialmente perdute. Verifica dell'avanzo di cassa e quadratura finale. Parallelamente, è stata condotta un'analisi delle disponibilità liquide effettive, comprensive dei depositi bancari e delle giacenze di cassa, al netto di eventuali anticipazioni di Tesoreria. Il confronto tra giacenza di cassa e anticipazione ha evidenziato un avanzo di cassa solido, segno di una corretta gestione dei flussi correnti e di un costante monitoraggio degli equilibri a breve termine. La costituzione del fondo pluriennale vincolato. Alla luce degli investimenti programmati, abbiamo destinato all'FPV le quote necessarie a garantire la copertura finanziaria almeno per i prossimi due o tre anni. Le voci sono state calibrate in funzione dei piani di investimento già approvati dal Consiglio, con uno sguardo particolare a non appesantire il fabbisogno di cassa nei prossimi esercizi. Applicazione delle risorse libere e conclusione del risultato di Amministrazione. Dopo aver isolato i vincoli legali e tecnici FCDE e FPV, abbiamo determinato la quota residua libera destinata ad alimentare il piano delle politiche sociali e dei lavori pubblici. Il risultato di Amministrazione così calcolato, risulta non solo in pareggio ma, addirittura, in surplus, confermando l'efficacia delle scelte di Bilancio e la tenuta dei controlli interni. L'avanzo di Euro 4.550.327,41 non è un tesoretto di cassa ma, è il risultato previsto dal principio contabile applicato, allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118 del 2011. Giova ricordare che durante la precedente consigliatura, 2020-2024 nessuna forza politica, inclusi i firmatari dell'odierna mozione, ha mai sollevato dubbi di squilibrio, segno che, i

fondamentali di un Ente tesoreria sono solidi. Il salto qualitativo dell'avanzo deriva, dunque, da un miglioramento metodologico, non da un tesoretto occultato. Possiamo affermare che, questo è il frutto di un lavoro di ricognizione dei programmi di spesa e di entrata, fatto da ciascun responsabile della spesa, con il responsabile finanziario nel pieno rispetto dei principi contabili e dei cronoprogrammi dei lavori, per ciò che attiene le opere pubbliche. Quest'attività di ricognizione è in capo alla responsabile dell'area finanziaria e quest'anno l'impulso è stato fornito dalla Dottoressa Zandonini che opera per conto di UPEL a cui il Comune ha ritenuto di affidare tale incarico e che ringrazio pubblicamente, chiaramente, per l'ottimo lavoro svolto, ma, andiamo alle conclusioni. Alla luce dei fatti e delle norme richiamate, la tesi della violazione di legge risulta destituita di fondamento. Rimango, come sempre, a disposizione per ogni verifica documentale ulteriore, certa che la trasparenza sia l'antidoto migliore a ogni fraintendimento. Quella stessa trasparenza che, si poteva realizzare nella Commissione del 22, permettendo un confronto tecnico, analitico ed efficace. Esprimo, infine, il mio rammarico per non poter parlare, in questo contesto, di contenuti e progettualità specifiche, ascoltando la vostra opinione utile e gradita, sulle azioni volte al miglioramento della Comunità. Usare, invece, un tempo prezioso attraverso attacchi politici pretestuosi che, non hanno alcuna sostanza costruttiva ma, solo un filo polemico. Lavoriamo insieme per il bene dei malnatesi come mi sono impegnata a fare sin dal primo giorno. E voglio rispondere anche a Barel, lo ringrazio per questi... per l'intervento prezioso di paideia che ci ha elargito questa sera. Ho apprezzato molto, però, direi che la stessa correttezza bisognava averla da parte di chi vi vigilava, nel senso che, è vero che io ho indicato il termine prassi, però, questa prassi è stata avallata dai precedenti responsabili di area e anche del precedente Segretario Comunale, e anche da chi doveva esprimere vigilanza all'interno del Consiglio Comunale. Quindi, non è una visione che ha il Sindaco Cannito che si sveglia la

mattina e dice procediamo in tal senso. Dopodiché, lo ripeto, io ho recepito quello che mi è stato detto, non ho tenuto il Consiglio Il 6 maggio, l'ho spostato garantendo i termini del TUEL e l'ho fatto, assolutamente, però ritengo che sia corretto dire che chi sedeva e, non era lei, Dottor Barel, scusi, Consigliere Barel in Consiglio Comunale ma, chi ci è seduto prima, poteva alzare la manina, essere paladino del TUEL anche 6, 7, 8, 10 anni fa, quando si è sempre fatto in questo modo. Ora, questo non lo giustifica, lo ribadisco, ho spostato la data abbiamo rispettato i 20 giorni, però, io sono un'insegnante, ha toccato un tasto dolente, ho apprezzato quello che ha detto, però, voglio dire, c'è anche chi controlla e chi vigila su quello che viene fatto. E questa parte non c'è stata, da parte anche delle minoranze. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie al Sindaco Cannito Interventi? Barel, prego. Ricordo cinque minuti.

CONSIGLIERE BAREL

No, ma, anche meno. Allora, noi non abbiamo messo in dubbio l'integrità del lavoro di Bilancio, non se ne è neanche parlato, nessuno ha detto che tutto quello... va bene, a parte che l'avremo in copia credo, immagino, questa cosa ma, al di là di questo, nessuno di noi ha parlato che... il ragionamento era fatto su termini diversi. Allora, la legge prevede che la documentazione venga consegnata 20 giorni prima del Consiglio, 20 giorni prima non è stata consegnata, e quando noi l'abbiamo fatto rilevare, è questo il problema, cioè, forse non ci siamo capiti, non mi sono spiegato... Allora, voi avete capito bene ma, io mi sono spiegato male. Allora, il mio problema, non è un problema relativo al Bilancio, no. Il mio problema è che una volta che abbiamo fatto rilevare che questa era un'inosservanza della legge, è questo che abbiamo fatto rilevare, la risposta è stata, siccome l'hanno fatto gli altri, prima di me, per prassi, l'ho fatto anch'io. No, questa

non è la risposta... è questo quello che io ho chiesto. Non è la risposta che mi sarei aspettato dal Sindaco, mi sarei aspettato che il Sindaco dicesse: "Scusate, fuorviato da quello che hanno fatto gli altri, l'ho fatto anch'io ma è sbagliato". Fine del cinema. E lì si limava la punta delle frecce, si spuntava tutto e non sarebbe successo niente. Il problema è che se andiamo avanti con il fatto di dire io ti chiedo pere e tu mi rispondi mele, allora non ci siamo. Tu mi hai risposto che il Bilancio è corretto. Non l'ho mai messo in dubbio io. Io non ho messo in dubbio che il Bilancio fosse corretto. Io ho messo in dubbio che sia stata rispettata correttamente la legge. Chiaro questo no? Quindi, la risposta non è pertinente, scusa se lo dico ma, non è pertinente rispetto alla domanda. Quindi, se la risposta pertinente è questa, mi dispiace che il Sindaco non affronti il problema e che sia la sua maggioranza ad alzare la mano rispetto a una mozione di sfiducia, perché io non lo voglio, è questo che io vorrei far capire. Vorrei che il Sindaco di fronte a un problema dicesse: sei il capo dell'Amministrazione? Sei il responsabile dell'Amministrazione? Non ti ho detto che hai rubato i soldi, ci mancherebbe... o che qualcuno ha fatto conti falsi. No, non l'ho detto e non mi permetto neanche di pensarlo. Ma, dico, c'è stato un errore? Perfetto. Riconosco l'errore fatto. Che non è un errore di conti, i conti vanno bene. Devo, poi, capire non lo so perché io di numeri capisco poco, capisco di pancia, magari, qualche volta, anche della mia. Ma, non capisco di numeri. Questi soldi li abbiamo in cassa, o li dobbiamo anche incassare? Perché questo non l'ho... scusami ma, sono tutti in cassa. Basta, fine. Comunque, il problema mio è... è chiaro? Non mi interessa il problema dei conti, non lo volevo neanche sapere. Cioè, ripeto, ho chiesto mele mi hai risposto pere. Ecco, questo.

PRESIDENTE

Credo che... non per difendere nessuno ma, una parziale risposta rispetto alle tematiche, soprattutto delle tempistiche che erano quelle che mi sembra essere più vicine all'interesse del

Consigliere Barel sia stata data… però, assolutamente... un'interpretazione. Ho nell'ordine Manini e poi Damiani. Prego, Manini.

CONSIGLIERE MANINI

Mah, giusto per capirci. Mario, guarda che la parte della mozione che tu hai firmata dice incapacità amministrativa in ordine alla questione di Bilancio, è su questo che si è dilungata la Sindaco. Perché, là sta scritto, no, voglio dire, là sta scritto.

PRESIDENTE

Consigliere, lasciamo la risposta al Consigliere Manini.

CONSIGLIERE MANINI

E, quindi, serenamente, ha detto ciò che è avvenuto sul Bilancio. Ora, va bene, le mozioni di fiducia si fanno perché bisogna sollevare il problema non perché mandiamo a casa il Sindaco, cioè, ma assolutamente. Voi il problema l'avete sollevato. Di fatto, al di là dell'interlocuzione che avete avuto ma, io lo vedo dall'esterno, perché tutte le telefonate che vi siete fatte voi, io mica le ho sentite. Nei fatti, nei fatti, il Consiglio quando l'abbiamo fatto? Il 15 allora... aspetta, non ho finito... Quindi, noi che abbiamo dato una risposta diversa prima, il Consiglio l'abbiamo fatto il 15. Ma, fammi finire...

PRESIDENTE

Consigliere Manini, ho il microfono aperto perché ho bisogno di ri-ribadire che mentre parla un Consigliere, è bene che quello che si vuole dire, lo si tenga dentro la proprio animo, e lo si esprima quando la luce rossa davanti a noi è aperta. Questo, davvero, è sempre la stessa cosa da luglio dell'anno scorso, quando ci siamo insediati: parla qualcuno, gli altri stanno in silenzio, parlano gli altri, quel qualcuno, si spera, sta in silenzio. Consigliere Manini, prego.

CONSIGLIERE MANINI

Allora, quindi, adesso mi sono quasi perso, questo io ho capito, lo capisco benissimo io ho cancellato dal mio lessico prassi, e se dovessi usare questa parola in Consiglio Comunale, ricordatemelo, che l'ho cancellata, quindi, non la uso più. E io sono altrettanto d'accordo che ciò che si è fatto in passato, non vale per il futuro e, io non posso mai dire: ma, si faceva così e quindi vado avanti a farlo così, sono perfettamente d'accordo. Ritengo che in questo frangente causato, poi dal fatto del diniego delle 24 ore, causato da una serie di questioni, si sia arrivati ai ferri corti e si sia arrivato alla mozione di sfiducia. Il Consiglio l'abbiamo fatto il 15, abbiamo detto, abbiamo ritenuto, di dover dire guarda che la prassi per la consegna del Revisore dei Conti, l'abbiamo sempre rispettata. Questa, purtroppo, è un uso sbagliato che è stato fatto e abbiamo ritenuto che si potesse continuare così. Così non è, il Consiglio l'abbiamo fatto il 15. Così d'ora in avanti, non potremo fare altro che rispettare quello che dice la legge, per poter andare in Consiglio Comunale. Se ritenete che da questa cosa Barel vuole un'altra... se ritenete che questa cosa che avete sollevato, correttamente, se ci sono altre solleviamone anche altre, debba avere delle discussioni ulteriori, facciamole pure ma, nella sostanza, quello che è avvenuto è questo. Quindi, tra l'altro io sono tra i colpevoli del passato, la Cassina che è andata via che era il Giunta è tra i tra i colpevoli del passato, la Donatella che era in Consiglio Comunale... cioè, siamo tutti tra i colpevoli del passato, in buona fede. E da qui, a nessuno viene in mente di dire che le Leggi non devono essere rispettate. Tenuto conto, tenuto conto di un'altra cosa, e faccio riferimento io a una Legge: da quando è entrata la Bassanini, una delle responsabilità principali nel rispetto della Legge ma, non lo faccio per tirarmi indietro ma, soltanto per dire come stanno le cose, una delle responsabilità principali nel rispetto della Legge è in capo ai funzionari che, adesso hanno molto più potere rispetto a prima, e il Sindaco ha molto meno poteri rispetto a prima e ci tengono e, ci tengono parecchio a rispettare la Legge,

perché se non la rispettano il Sindaco può non essere rieletto, loro perdono il posto. Quindi, esiste tutto un sistema, almeno dalla Legge Bassanini... fammi finire... dalla Legge Bassanini in avanti, per cui, tutta l'organizzazione dell'Ente è obbligata a tenere conto delle Leggi. Se non lo fa ha sbagliato, se ha sbagliato sul parere del Revisore dei Conti, che io neanche sapevo che doveva essere dato 20 giorni prima, francamente, guarda, confesso tutta la mia ignoranza, neanche lo sapevo. Va bene d'ora in avanti questo non potremo più farlo, perché se lo facciamo, non facciamo più i Consigli Comunali. Questo è, questo serenamente è. Correttamente abbiamo fatto le mozioni, non si fanno per essere respinte ma, per portare il problema all'interno, non soltanto del Consiglio Comunale ma, della cittadinanza nel suo complesso. Avete fatto la vostra parte, noi facciamo la nostra parte e, serenamente, per me, la cosa è chiusa.

PRESIDENTE

Grazie Manini. Damiani. Mi permetto di ricordarvi che abbiamo due ulteriori mozioni e poco tempo fra qui e mezzanotte. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Sì grazie. Allora, forse sono state sviate le vostre risposte sulle premesse che io ho messo nella mozione e, che vi ha sviato da quella che era l'obiettivo del concetto, cioè, la violazione di Legge. Io non ho messo in dubbio che al 15 di maggio fossero pervenuti regolarmente i documenti. Quello che ho evidenziato, è la costante, reiterata indicazione che, comunque, la prassi avrebbe superato ogni questione di Legge. Questo… tant'è vero che al Consiglio Comunale del 15 c'eravamo ma, anche in quella sede, si è voluto ribadire questo concetto: che la prassi poteva superare anche la mancanza di invio della documentazione e, quindi, poteva essere utile farlo anche al precedente Consiglio Comunale. E questo che non abbiamo, tra virgolette, digerito. Bastava dire: sì, avevate ragione, effettivamente, chiedo scusa anche della telefonata, dove, io ho detto che vedremo se hai

ragione. Questo era un po' il concetto. Quindi, poi, tutto il concetto che tu hai esposto, non serve a niente, non è la risposta. Punto, basta. Ho preso atto, poi, della seconda parte mi va bene. Se, gentilmente, poi, ci fornisci la documentazione per iscritto, di quanta è stata la tua risposta, evitiamo di doverla scaricare da Malnate.Org. Però, il concetto, ripeto, e ribadisco, è il fatto di aver voluto insistere su una correttezza di quella che voi chiamate prassi. Punto. E su questo, che è il concetto principale. Grazie.

PRESIDENTE
Tutto chiaro. Sì, assolutamente. Prego. Ha chiesto la parola al Sindaco.

SINDACO
No, io assolutamente, l'ho già ribadito prima, proprio alla luce della telefonata, dove, io dissi al Consigliere Damiani va bene ora vediamo, vedremo, vediamo utilizzato. Dopodiché, abbiamo verificato col precedente Segretario Comunale e abbiamo tenuto i 20 giorni. Io ho parlato di prassi ma, non ho giustificato quello che è accaduto col fatto che fosse una prassi, però, ho messo l'accento sul fatto che tutti i precedenti Consigli Comunali, addirittura, quello dello scorso anno, con la stessa cadenza di date, precisa, speculare, non è arrivato nulla. Io ho preso atto, l'ho spostato al 15, abbiamo fatto, abbiamo tenuto i 20 giorni di deposito. Quindi, direi che, in questo caso, sono il Sindaco che ha cambiato la prassi, una prassi scorretta. Se, volete lo dico in questa sede, una prassi scorretta. Quindi, dopo anni, il Sindaco ha cambiato la prassi che era scorretta. Ora, però, nella mozione e, mi riferisco al Consigliere Barel che, chiaramente, anche lui ha firmato, è fatta un'allusione però, a quella che è l'operato del Bilancio, perché si parla di scoperta di avanzo, di un tesoretto occulto. Dopodiché, c'è una parte in cui si dice: "Nonché ha la recente indicazione di un avanzo di Bilancio, per un importo, oltremodo, rilevante, che pone interrogativi sulla

corretta gestione amministrativa". Ora, questo direi anche no, i documenti sono lì da leggere è..., il consuntivo è chiaro, la relazione dei Revisori l'avete letta, l'avete vista? È, quindi, voglio dire, perché scrivere questa cosa che alimenta tutta una serie di ipotesi che non sono assolutamente veritiere. I conti e la parte ragionieristica del Comune di Malnate è assolutamente solida, e non c'è nulla da mettere in discussione, non ci sono tesoretti privati o tesoretti occulti, anzi, vi ho nella mia relazione, messo in evidenza come si costruisce in maniera analitica, e come si arriva a quella quota facendo un lavoro di analisi pertinente.

PRESIDENTE

Grazie al Sindaco. Sì, Barel, le devo aprire il microfono. Prego.

CONSIGLIERE BAREL

Il problema nasce da un'intervista rilasciata, in cui, si dice abbiamo scoperto un tesoretto e questo...

SINDACO

È stato il giornalista, non io.

CONSIGLIERE BAREL

Non l'ho fatto io. Comunque, poi, al di là di questo, va bene, mi va bene, quello che dice Manini, però, va bene, va bene quello che dice lui, adesso mi va bene che il Sindaco cambia la regola. Ricordo, però, che è stato fatto un comunicato stampa, che in Consiglio Comunale è stato detto più volte è stato fatto un comunicato stampa, in cui si diceva: "È la prassi del Comune di Malnate…", la prassi del Comune di Malnate, non esiste. Detto questo, mi hai detto: va bene abbiamo cambiato tutto il funzionamento, non si ripeterà più. E questo mi sta bene.

CONSIGLIERE MANINI

Parole incomprensibili perché fuori microfono.

CONSIGLIERE BAREL

No, scusa è... tu non sei più il Sindaco e cacchio...

PRESIDENTE

No, scusa l'ha chiesto a me, vada avanti. Barel, scusa l'ha chiesto a me perché si è permesso di intervenire quando non doveva, vada avanti.

CONSIGLIERE BAREL

Allora, prima ha fatto un intervento e che io condivido, benissimo, mi sta bene che Manini riconosca che non è stato fatto in passato. Ma, magari, quando io ero Vice Sindaco non si è fatto, lo posso dire. Però, adesso, purtroppo, una serie di vicende, ci hanno portato a capire, ad agire in conseguenza di determinate provocazioni. E, allora, a questo punto, ci siamo incaponiti sul rispetto della Legge. Il problema, ripeto, era il rispetto della legge e il giuramento fatto dal Sindaco. Fine. Se il Sindaco mi dice: no, va bene è stato sbagliato, non si ripeterà più, è entrato un elicottero, sono quelli di Gaza che sono venuti qua, a me sta bene. Io non ho neanche un problema, sono anche disposto a ritirarla la mozione per quanto mi riguarda. L'ammissione del Sindaco era quello che volevo. È chiaro questo? Ok, basta.

PRESIDENTE

Perfetto. Vi guardo... datemi soltanto un cenno con la mano... era una boutade quella di revocarla o la volete revocare? Perché se la volete revocare, non la votiamo e andiamo oltre, altrimenti, poniamo in votazione.

CONSIGLIERE BAREL

Allora, guardate, se il Sindaco mi dice: abbiamo sbagliato non si ripeterà più, ritiriamo la mozione.

PRESIDENTE

Il Sindaco credo abbia chiarito a fondo questo aspetto, però,

facciamoglielo ripetere a favore di telecamera, così siamo certi che... Prego.

SINDACO

Allora, ribadisco che, rispetto alla prassi, sono il Sindaco che ha cambiato la prassi, è sì.

PRESIDENTE

Va bene, va bene, Sindaco, allora, aspetta Nadia... calma... Perché altrimenti... Chiudiamola, basta. La richiesta del Consigliere Barel rispetto al ritiro era chiara. La risposta del Sindaco è, evidentemente, insoddisfacente, poniamo in votazione e punto. Consigliere Barel se attende un istante ad uscire e se il Consigliere Manini rientra, poniamo in votazione perché è inutile, dal mio punto di vista, insistere sul porre in essere... perfetto. Questo non è un problema di questo momento, il problema di questo momento è che è stata fatta una richiesta, la richiesta è stata ritenuta dai firmatari... Consigliere Barel...

CONSIGLIERE BAREL

Parole incomprensibili perché fuori microfono.

PRESIDENTE

Consigliere Barel ma, perché lei ha presentato una mozione. Consigliere Barel, allora ripeto, intanto... Consigliere Barel, non mi faccia interrompere il Consiglio Comunale per questa cosa. Le ribadisco... sì, perfetto, ma siamo tutti consapevoli di quello che lei sta dicendo, e prendiamo atto di quello che sta dicendo. Le ribadisco: se la domanda è perché devo votare una mozione di sfiducia al Sindaco, non la presenti la prossima volta, così non è costretto a votarla. Ma, questo è un altro aspetto. Ribadisco, è stata fatta una richiesta rispetto al ritiro è stata data una risposta insoddisfacente, poniamo in votazione e il tema è abbastanza chiaro. Punto, e fine della discussione. Quindi, poniamo in votazione il nativo secondo punto all'ordine del giorno

divenuto terzo punto all'ordine del giorno: mozione presentata dai Gruppi Consiliari Giorgia Meloni per Damiani Sindaco, Lista Damiani Sindaco e Malnate Ideale avente ad oggetto sfiducia al Sindaco Nadia Cannito. Chi si astiene sulla mozione? Consigliera Ferrario. Chi è contrario alla mozione? Tutti i consiglieri ad esclusione di Barel e Damiani. E chi è a favore? Barel e Damiani stessi. Quindi, la mozione non è approvata e il terzo punto all'ordine del giorno è concluso. Passiamo al quarto che era il nativo terzo.

4) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI GIORGIA MELONI PER DAMIANI SINDACO – LISTA DAMIANI SINDACO - MALNATE IDEALE, PROT. N. 12077 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO: SFIDUCIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO JACOPO BERNARD.

PRESIDENTE

Il primo firmatario è il Consigliere Damiani a cui lascio la parola. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Grazie.

"Sfiducia al Presidente del Consiglio Jacopo Bernard. La richiesta di sfiducia si basa sulle seguenti motivazioni: ripetute violazioni del Regolamento Comunale articolo 26 da parte del Presidente del Consiglio. Premesso che, il Presidente del Consiglio è intervenuto nelle Commissioni, non in qualità di uditore ma, esercitando la sua carica politica, in contrasto con le disposizioni regolamentarie del TUEL, ricoprendo da ultimo un incarico tecnico di Commissione, in contrasto con la figura istituzionale ricoperta. Lo stesso, nello svolgimento di tale incarico, ha posto in essere una palese violazione alla neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori, dovuti a prese di posizioni non sorrette da equidistanza istituzionale. Da ultimo, non ha impedito che il Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze svolgesse nella Commissione del 29 aprile 2025 un comizio politico senza alcuna attinenza e rilevanza con quanto previsto all'ordine del giorno, permettendo oltremodo, di far riferimento, citando nomi e cognomi a cittadini che, non ricoprono alcuna carica istituzionale o delegati quali Commissari o tecnici del Gruppo politico. Rilevato quanto espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, circa il mancato rispetto della neutralità della funzione, vedasi sentenza di seguito riportata, è legittima la revoca della carica di Presidente del Consiglio comunale che si

fonda sulla principale considerazione che il Presidente, attraverso una serie di condotte politiche, realizzate all'interno del Consiglio o/e anche in altre sedi mediante la svendita del proprio ruolo istituzionale, abbia assunto atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes, fondata su vari episodi di critiche formulate dal Presidente medesimo, sovente trascese in più sedi, a mere invettive dirette, o a organi istituzionali politici e amministrative o dipendenti di Amministrazione Comunale nonché, violazioni di disposizioni regolamentari avvenute nell'espletamento delle funzioni presidenziali. Consiglio di Stato, sezione quinta, 3 marzo 2004 numero 1042. Ritenuto che, il comportamento posto in essere dal Presidente del Consiglio configuri quei presupposti per i quali la giurisprudenza di merito e di legittimità, prevede la sanzione con la revoca dell'incarico. Tutto quanto sopraesposto si chiede l'invito al Consiglio Comunale con votazione unanime e palese a votare la revoca del Consigliere Jacopo Bernard dall'incarico di Presidente del Consiglio. Firmatari Sandro Damiani, Fabio Alzati, Mario Barel."

Allora, anche su questa mozione, era stato indicato, diciamo, la neutralità così come è stata richiamata nella mozione, da parte del Presidente del Consiglio, in particolare, sull'intervento quale tecnico del PD, in due Commissioni differenti, una la Commissione Territorio e l'altra la Commissione Organizzazione e Finanze. Io avevo anche indicato al Presidente del Consiglio che, ciò era in contrasto con la sua funzione istituzionale di Presidente del Consiglio, perché questo andava a inficiare proprio il ruolo che ricopriva, non potendosi a questo punto, identificare tra un appoggio di lui partito, di cui, chiaramente, lui può votarne le mozioni e quant'altro ma, non può intervenire quale assuntore di incarichi particolari, quali poteva essere il tecnico specializzato o quant'altro. Questo proprio perché la funzione di Presidente del Consiglio è quella di, oltre che dirigere il Consiglio, oltre che, chiaramente, svolgere quelle funzioni istituzionali proprie, quindi al di là di concedere la parola agli

interventi, intervenire come è stato fatto anche questa sera, a tacitare coloro che travalicano quelli che sono i momenti di discussione, in relazione agli argomenti portati e la mancanza di una neutralità da questo punto di vista, è sanzionata e richiamata anche nell'ultima parte di quella sentenza che ho indicato da parte del Consiglio di Stato. Quindi, io ritengo che quanto posto in essere da parte del Presidente del Consiglio, abbia fatto venire meno quella sua super partes, proprio per la funzione che svolge, super partes tra le forze politiche in campo e, nonostante tutto, abbiamo anche qui, ripeto, non è che abbiamo voluto fare una mozione tanto giusto per dire togliamo il primo, mettiamo il secondo e poi anche il terzo. No. Chiaramente perché, a nostro avviso, sono state commesse delle violazioni rispetto a quanto è previsto sia dal Testo Unico degli Enti Locali ma, anche dal nostro regolamento. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Damiani. Io mi permetto di mantenere la parola per un paio di minuti, essendo stato direttamente citato all'interno della mozione. Dal punto di vista di quelle che sono state le mie azioni che sono contestate all'interno della mozione sottoscritta dai Gruppi Consiliari, ci tengo a precisare due aspetti. Il primo aspetto è che la mia presenza all'interno delle Commissioni è stata legata ad una volontà di portare, all'interno della Commissione stessa, la conoscenza degli argomenti posti in discussione. Nel senso che, per quanto riguarda la Commissione Organizzazione e Finanze, sono stato prima di essere Presidente del Consiglio, Vice Sindaco di quest'Ente per sette mesi su dodici, rispetto alle tempistiche che il consuntivo e del Comune e della farmacia Comunale discutevano e, per quanto riguarda il PGT, sono stato volente o nolente l'Assessore che ha dato avvio all'iter procedurale che questa sera è arrivato all'adozione. Mi spiace che questo aspetto non sia stato apprezzato, compreso e condiviso dalle minoranze, evidentemente, non ci sono aspetti all'interno della premessa che mi trovano contrario. Ci sono dal

mio punto di vista, e spero sia quello di tutti, degli aspetti all'interno delle rilevazioni, che sono fatte nella mozione che non ritengo mi rappresentino, intanto perché tutta la prima parte rispetto alle invettive, alle sovente trascese in più sedi, a organi istituzionali politici dipendenti dell'Amministrazione, questo sicuramente non mi appartiene, e non appartiene all'atteggiamento che ho tenuto io, all'interno delle Commissioni opinabile, però, ripeto, questa è la mia opinione e la mantengo, mentre, la violazione delle disposizioni regolamentari a cui si fa riferimento all'interno delle premesse, legate ad un'interpretazione dell'articolo 26 del Regolamento che, prevede per i Consiglieri la possibilità di partecipare come uditori alle Commissioni ma laddove, evidentemente, questo non è esplicitato ma, è chiaro dagli altri aspetti che sono reinseriti all'interno del Regolamento, fra cui, la possibilità per i Gruppi di nominare dei tecnici esperti, dei tecnici esperti che non è segnalato da nessuna parte all'interno del nostro Regolamento, che non possano anche essere dei Consiglieri Comunali, evidentemente, l'infrangimento in quest'interpretazione, di quelle che sono le disposizioni regolamentari, non sono avvenute mentre io stavo espletando le mie funzioni di Presidente ma, eventualmente, sono avvenute nel momento in cui stavo espletando le funzioni di tecnico. Ciò detto, io sono una persona unica, quindi, evidentemente, le Commissioni hanno una loro natura e una loro gestione. E, quindi, ribadisco, dal mio punto di vista, mi spiace che il mio atteggiamento sia stato, se lo è stato, interpretato negativamente da parte dei firmatari della mozione, il mio pensiero, evidentemente, era sbagliato da questo punto di vista, perché se non è stato inteso era sbagliato, ed era quello di portare una conoscenza di alcuni aspetti legati ai temi in discussione, ad uso e consumo di tutti i Consiglieri e di tutti i Commissari. Mi permetto solo di ribadire, e con questo ho veramente concluso, che l'altro aspetto di cui mi si accusa, uso questo termine conoscendo il fatto, che non è un'accusa ma, è una mozione, l'ho già spiegato nel precedente Consiglio, però, se ne

sta parlando e mi va di ribadire questo tema, sebbene io non abbia condiviso buona parte dell'intervento posto in essere, da in quel momento Presidente della Commissione Cassina, sebbene io lo abbia detto a lei, in sede privata e ribadito in sede pubblica durante lo scorso Consiglio Comunale. E sebbene io lo abbia ribadito in forma privata e, anche in forma pubblica, ai firmatari della mozione, quando c'è stato modo di parlare di questa cosa, in nessun modo io avrei potuto, se non travalicando, in quel caso, il Regolamento, intervenire per interrompere ciò che il Presidente stava facendo nel pieno rispetto delle sue funzioni di Presidente, ossia, posto che, ribadisco, dal mio punto di vista, quell'intervento non è stato un intervento produttivo per i lavori, fatto con crismi che, io ritengo essere validi per un confronto politico, io non avrei potuto interrompere il Presidente in quella situazione, proprio perché rappresentavo all'interno di quella Commissione, un semplice tecnico. Opportunità e legittimità, sono due concetti che, spesso, vengono sovrapposti. In questo caso, credo che rispetto al fatto che potesse essere opportuno che io non partecipassi alle Commissioni, sono tendenzialmente anche d'accordo con voi ma, vi ho spiegato le ragioni per le quali ho partecipato a quelle Commissioni. Sul fatto che ciò non fosse legittimo, ho dei maggiori dubbi ma, ribadisco non penso che districheremo questa sera la matassa rispetto al fatto che l'articolo 26 impedisca ad un Consigliere, oltre a poter partecipare in qualità di uditore ai lavori delle Commissioni, quello a un Consigliere stesso di non essere nominato tecnico all'interno di una Commissione. È un'interpretazione, sono d'accordo con voi rispetto all'opportunità. Non condivido la legittimità e, ovviamente, permettetemi di ripetere, perché mi sono dilungato ma, vorrei che il punto fosse chiaro, che non mi sento rappresentato da quanto la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, scusatemi, non la Corte Costituzionale, ha espresso. Però, ribadisco, vale ciò che vale, perché è il parere di una persona che viene, se posso usare il termine, accusata che cerca di difendersi e di giustificare quelli che sono degli

atteggiamenti che non ha posto in essere per danneggiare nessuno all'interno di questo Consiglio Comunale. Grazie e do la parola al Consigliere Barel che me l'ha chiesta.

CONSIGLIERE BAREL

Allora, sono anche stufo, però, scusa?

CONSIGLIERE SALVADORE

Anche noi.

CONSIGLIERE BAREL

Sì? Potete andare, dopo votiamo, voto io. Non è un problema. E guardate, che questo succederà nei prossimi Consigli, quando si parlerà di Bilancio andremo avanti giorni a parlare di Bilancio.

PRESIDENTE

Stiamo sul punto.

CONSIGLIERE BAREL

Comunque, sul punto è che esistono dei ruoli che sono super partes. Quindi, se uno ha il ruolo... nell'esercizio della funzione di Presidente, nell'esercizio della funzione all'interno dell'Amministrazione, sei il Presidente del Consiglio, lo sei nel Consiglio, lo sei quando fai le Commissioni di Capigruppo, lo sei, perché non puoi essere presente in Commissione. Il Presidente della Repubblica che è un ruolo super partes, voterà sicuramente PD, perché oggi è andato a Palermo a votare per il referendum e l'ha votato, quindi, cioè, voglio dire, la sua posizione politica è chiara. Ma, da quando è Presidente della Repubblica, non dice mezza parola. Lui promulga anche le Leggi che gli stanno sul gobbo, perché è il Presidente della Repubblica. I ruoli super partes sono dei ruoli di garanzia. Tu non puoi venire, cambiare la maglietta, far l'arbitro e il giocatore... non esiste questo. Tu sei una persona e il tuo ruolo è di garanzia. E quindi, io vorrei che fosse così. Se tu mi vieni a dire: no, però io interpreto,

allora vuol dire che non ci siamo capiti, allora andiamo a votare anche questa. Ma, questa l'andiamo a votare e la presentiamo al TAR, poi, perché esiste una violazione di Legge. Insomma, io non voglio arrivare a questi estremi, però, se tu mi dici: no, ma io... perché vuol dire che se la prossima volta capita ancora... no, insomma, non è questo il problema. Cioè, il problema è: il Presidente del Consiglio, è il Presidente del Consiglio, ti riconosco l'autorità, rispetto il Presidente del Consiglio e va bene così. Ma, non puoi fare che vieni in Commissione e litighi col Commissario, col tecnico della Lista Bellifemine, con il Dottor Franzi perché... insomma, non esiste. E va bene ma, non esiste... scusami è... ma, anche proprio per il ruolo del Presidente, il ruolo equidistante, qui sì che vale il termine equidistante, in questo caso vuol dire equidistante, tu poi puoi votare... guarda, ti dirò di più: il gesto bello è che il Presidente, il Presidente del Consiglio, visto che ha la maggioranza, faccia anche a meno di votare, si potrebbe anche astenere, è vero, si può astenere, soprattutto quando il voto è politico, potrebbe astenersi. Però, voglio dire, così no, che tu dici: ma, no... ma, io ho interpretato il ruolo. Non sei un attore, sei il Presidente del Consiglio, io rispetto il Presidente del Consiglio. Quindi, per favore, cancelliamo il pezzo di intervento di prima, perché non è così, il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE

No, ma, per fare chiarezza rispetto a quello che ho detto che, probabilmente, non è stato compreso. Io non ho detto che interpreto il ruolo, ho detto che c'è, all'interno della mozione, un'interpretazione di quelli che sono, che è il nostro Regolamento Consiliare che, ribadisco, all'articolo 26 che voi avete citato, parla del fatto che i Consiglieri possano assistere alle Commissioni in qualità di uditori. Perfetto... perfetto. All'interno di un articolo precedente, di cui ora non ricordo il numero ma, deve essere il 21, il 22 o il 23 ma, vado a memoria, è

altresì fatto riferimento al fatto che si possano denominare dei tecnici all'interno della Commissione stessa, e che da nessuna parte è segnalato il fatto, dopodiché, che sia opportuno o non opportuno, io il discorso dell'interpretazione l'ho legato a questo aspetto, non all'interpretazione del ruolo. Ribadisco, ho partecipato a quelle Commissioni, perché pensavo in quella situazione, di portare un contributo. Questo contributo non è stato compreso, non è stato gradito, non è stato accettato, è finito lì il concetto. Dopodiché, mi distacco solo rispetto a quello che è l'intervento, rispetto al fatto del litigare con il Commissario, che non è presente e che, quindi, non cito... io non ho litigato, ho fatto un intervento, mi è stato risposto, abbiamo posto sul tavolo due opinioni abbastanza differenti ma, dopodiché, io non ho interpretato quello come un litigio. Se quello è un litigio, mi scuso se lo ha interpretato anche lui come un litigio, con la persona che lei poc'anzi ha citato. Eviterei di citare persone che non sono presenti all'interno del Consiglio Comunale, perché avremo modo dopo di dirimere la questione, se sia bene o male farlo. Prego, Consigliere Damiani.

CONSIGLIERE DAMIANI

Ok, grazie Presidente. Allora, io non metto in dubbio che lei l'abbia fatto per bontà di intervenire per necessità, forse perché nel PD non c'è nessuno che era in grado di fare questo, ne devo prendere atto... Ma, come ha detto lei, come hai detto tu, hai svolto il ruolo di Assessore a suo tempo, hai svolto il ruolo di Vice Sindaco per un certo periodo, hai assunto una carica e quella è la carica, non puoi poi dire adesso, mi spoglio un attimino, metto l'altra divisa e faccio... L'articolo 26 che, peraltro, è richiamato nel 141 del Testo Unico degli Enti Locali, prevede che non puoi fare come vuoi. Questo è il discorso. L'interpretazione tra il 26 e il 21 è chiara perché il primo ti dice che i Consiglieri e tu sei Consigliere, comunque, non è che io esco di qui, non sono Consigliere Comunale. Io sono Consigliere Comunale. Quindi, tu in quel momento che hai voluto anche rivestire la

carica di tecnico, sei un Consigliere Comunale l'articolo 26, ti vieta di intervenire, perché tu puoi essere uditore. Quindi, in correlazione 26 col 21, avresti dovuto capire che non potevi ricoprire quel ruolo. Ma, se ciò non bastava, dovevi andarti a leggere il Testo Unico degli Enti Locali che, forse, quella sentenza che ho richiamato, è all'articolo 141, nel momento in cui il Presidente del Consiglio vìola le sue funzioni di Presidente del Consiglio. A questo punto, non avendo quell'equidistanza e neutralità che è richiesta da tale articolo, che è richiamato semplicisticamente dall'articolo 26 del nostro Regolamento. Ma, è chiaro che devi riferirti, poi, al Testo Unico e in ogni caso, ripeto, il 21 va correlato con quanto dice l'articolo 26, altrimenti potremmo fare qualsiasi cosa. E allora, oggi sono Commissario, domani mattina divento Consigliere, dopo divento tecnico e quant'altro. Il rispetto... scusa un attimo che finisco, Olinto, il rispetto, per l'amore del cielo, è questo. Anche tu hai detto ho riconosciuto, mi va bene che da una parte hai riconosciuto. Devi prendere atto che, però, questo tuo intervento fatto nell'interesse, ecc…, era un intervento sbagliato, era un intervento non corretto. Questo è il concetto di aver preparato questa mozione. Perché, altrimenti, ognuno qui fa quello che vuole. Allora, diciamo, se questo diventa un'abitudine, però, che nessuno, poi, si lamenti se nell'ambito del Consiglio Comunale avvengono cose, poi, magari, non molto piacevoli. Grazie.

PRESIDENTE

Non ho colto se questa fosse una minaccia, spero, non lo fosse. Prego, Consigliere Manini.

CONSIGLIERE MANINI

No, in Consiglio Comunale non avvengono mai cose spiacevoli, facciamo la nostra parte. A volte nei confronti dei cittadini... speriamo che non ci vedano ma, facciamo la nostra parte, perché è normale che sia così. Mah, guarda che io, inizialmente, avevo un pensiero che assomigliava... assomigliava, anzi, ho suggerito

parlando con Jacopo gli ho detto: ma, guarda che non sta scritto da nessuna parte che…, ora, Jacopo ha detto semplicemente, perché se non capiamo questa cosa qua... Jacopo ha detto semplicemente che lui ha fatto quel lavoro perché l'ha fatto e ha detto, perché sennò non ci capiamo, non ha detto che domani lo rifarò, ha detto soltanto che non sa... ha detto soltanto che non sa... e prima di farlo, sicuramente, si informa se questo è possibile o non è possibile. Se non è possibile, quello che ha detto Jacopo è che non lo farà. Questo è quello che ha detto lui. È quello che ha detto lui. Forse, l'ha detto in modo che non è... ma, è quello che ha detto lui. Dopodiché tra il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica... c'è un po' di differenza. Aspetta, fammi finire... c'è un po' di differenza. Io ho fatto il Presidente del Consiglio, nel momento in cui ero Presidente del Consiglio, ero il Capogruppo del mio Gruppo. L'ho dichiarato... l'ho dichiarato, te lo ricordi te? L'ho dichiarato, dice: io sono il Presidente del Consiglio e faccio il Capogruppo del mio gruppo. E io sono convinto, di questo sono convinto, che al di là dell'essere super partes, nel rispetto dei diritti della maggioranza e dell'opposizione, quindi nel rispetto dei diritti del Consiglio, il Presidente del Consiglio, non è un vigile, il Presidente del Consiglio è un membro, in questo caso della maggioranza, perché è stato scelto tra la maggioranza, ed è uno che vota e guai se non votasse, perché è un Consigliere Comunale, e guai se dicesse io mi astengo su questo, perché è un Consigliere Comunale. Negli Enti Locali, per quello che posso dire, lui è un Consigliere Comunale. E, quindi, ha tutti i diritti che sono... Molto probabilmente non può fare il tecnico ma, questo abbiamo detto che non lo sappiamo. Tu lo sai, e allora approfondiamo. Questo è quello che abbiamo detto. Io rifiuto il pensiero che il Presidente del Consiglio sia un vigile, il Presidente del Consiglio tutela i Consiglieri, tutela la maggioranza, tutela l'opposizione, tutela il Consiglio ma, è un Consigliere Comunale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Manini. Barel, prego.

CONSIGLIERE BAREL

No, il ruolo super partes, credo che sia... lo dice chiaro... comunque, c'è una Legge che lo dice, quindi, ci atteniamo alla Legge e buonanotte suonatori. Comunque, tanto lo sappiamo come va a finire, poi, valuteremo, insomma, immagino che il Presidente del Consiglio avrà il buon senso di convocarci e di chiarire questa posizione e, poi, vedremo.

PRESIDENTE

Ho soltanto bisogno... la parola a Damiani. Dopodiché, credo, abbiate entrambi terminato gli interventi a disposizione.

CONSIGLIERE DAMIANI

Allora, proprio come hai detto tu...

PRESIDENTE

Aspetti... aspetti Damiani che ho tolto inavvertitamente. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Grazie. Come hai detto tu, Olinto è un Consigliere e come tale deve rispettare l'articolo 26, non puoi svolgere altre funzioni. Ma l'hai detto tu, l'hai ribadito. Ripeto, io non metto in dubbio la bontà di quell'intervento. Chiaramente, abbiamo fatto una mozione per evidenziare che questi comportamenti, sono in violazione della normativa e delle Leggi. Altrimenti, stiamo qua in silenzio facciamo... Questa è anche una delle, scusa è, delle peculiarità dell'opposizione, evidenziare quelle che sono le manchevolezze, le violazioni, anche in buona fede, è, sennò stiamo a casa, alziamo, abbassiamo la mano, ecc... e basta. Un'attenzione anche sotto questo punto di vista, permettimi ma, ai Consiglieri di opposizione la devi anche riconoscere. Ok? No, ti ho detto che proprio perché tu hai evidenziato che è un Consigliere, e io l'ho

ribadito anche precedentemente, proprio per questo che ritengo che non debba ricoprire altre funzioni che possono, ripeto, possono mettere in dubbio... scusa un attimo... mettere in dubbio la neutralità e l'equidistanza, con la sua funzione di Presidente del Consiglio. Ok? Grazie.

PRESIDENTE

So che questa cosa scatenerà del panico, però, bisogna farlo perché è fondamentale, perché, altrimenti, manca un pezzo. L'articolo 26 parla di partecipazione di Sindaco, Assessori e Consiglieri. Questo è il titolo dell'articolo e recita quanto segue: il Sindaco e gli Assessori possono presenziare ai lavori delle Commissioni, con facoltà di intervento per illustrare i problemi all'ordine del giorno. I Consiglieri Comunali possono intervenire ai lavori delle Commissioni quali uditori. Voi, Consiglieri Comunali, partecipate alle Commissioni in qualità di uditori o in qualità di Commissari? In qualità di Commissari... attenzione, fermi perché sto parlando io, dopo, la faccio intervenire anche se gli interventi sarebbero conclusi. Ciò detto voi partecipate in qualità di Commissari, in quanto, nominati da voi stessi, perché siete i Capigruppo, quali Commissari. Il Commissario Consiliare, evidentemente, non è un ruolo che è in contrasto con la carica di Consigliere Comunale. Questo è fatto riferimento a quei Consiglieri Comunali che non siano direttamente nominati all'interno delle Commissioni. Tutto questo rimanda, ovviamente, all'articolo 22, comma 6, all'interno del quale, si fa riferimento al fatto che nell'espletamento dell'incarico, ciascun componente, e il riferimento alle Commissioni, perché il titolo dell'articolo 22 è Commissioni Consiliari permanenti, ossia, quelle di cui stiamo parlando, ribadisco, comma 6, nell'espletamento dell'incarico ciascun componente, quindi, ciascun Commissario, in questo caso specifico il Commissario del Partito Democratico che partecipa a quella riunione, può farsi assistere da un esperto, da lui scelto, con il consenso del proprio Capogruppo. Qui non è fatto nessun tipo di riferimento, se

non di opportunità, al fatto del Presidente non ne faccia parte. Torno a ripetere: se parliamo di opportunità siamo tutti d'accordo, se parliamo di legittimità, la legittimità non è scritta da nessuna parte. E il discorso, il TAR, questo quell'altro, non sta in piedi, da nessuna parte. Ribadisco, ribadisco io l'ho detto questo all'inizio della discussione, io accetto tutta quella che è quella parte di premessa che c'è all'interno della mozione, perché dal punto di vista dell'opportunità, siamo tutti d'accordo ma, penso di avere spiegato qual è il discorso di opportunità e, non è legato alla mancanza di persone, che siano in grado di farlo all'interno del Partito Democratico ma, è sicuramente legato al fatto che, non ci siano persone all'interno del Partito Democratico che abbiano fatto il Vice Sindaco e l'Assessore all'urbanistica nel precedente mandato, questo sì ma, evidentemente, io uno sono, non posso essere Trino. Detto ciò, detto ciò è chiaro che dal punto di vista dell'opportunità, stiamo facendo un discorso e su questo discorso tutti siamo d'accordo. Dal punto di vista del nostro Regolamento, ciò non è esplicitato. Ora, se voi ribadite il discorso che questo è un concetto di opportunità, io sono il primo a prendere atto del fatto che l'opportunità sia questa e, ribadisco, perché laddove voi, poi, andate a citare il Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato parla di ripetuti atti che mettano a repentaglio l'attività super partes. Ora, avere, forse, lo apprendo adesso, litigato con un Consigliere una volta durante una Commissione, non mi pare aver violato ripetutamente quelli che sono i doveri del Presidente. Ma, ribadisco, mi sono scusato perché io non avevo avuto in mente di aver litigato ma, se dall'altra parte, è stato percepito come una lite, mi spiace sia per la persona che è stata coinvolta, che per le persone che erano presenti. Tutto ciò premesso, vanno bene le premesse, dal mio punto di vista, non vanno bene le conclusioni e, soprattutto, non ne stiamo facendo un discorso, dal mio punto di vista di legittimità. La legittimità non credo si vada ad innestare su questo tipo di discorso. Ma, ribadisco, è mio pensiero del tutto personale, che fondo su quella che è la mia

interpretazione del Regolamento di Consiglio, dove, ribadisco, da nessuna parte, è segnalato se non rispetto ai compiti del Presidente, che deve essere super partes ma, fatto salvo quello spiacevole episodio, ritengo di essere stato super partes, anche nello svolgimento della mia funzione, sebbene dal punto di vista dell'opportunità, tutto il vostro discorso abbia tutto il senso del mondo. Ok? Grazie. Prego Consigliere Damiani. Ribadisco che, per essere quanto più super partes possibile, i suoi interventi erano conclusi ma, le lascio volentieri la parola.

CONSIGLIERE DAMIANI

Si grazie. Visto anche che ha introdotto un argomento nuovo, appunto per quello, il ruolo svolto non è quello di Commissario. Il ruolo svolto è quello di un tecnico, quindi, di una parte politica specifica, è questo che è in contrasto con il ruolo di Presidente del Consiglio. E non è opportunità, è legittimità, è la violazione di normative che vanno intese e verificate e lette, nel suo contesto, non si può isolarne una dicendo: questa dice questo, quindi, non fa riferimento, addirittura al discorso tecnico. Il discorso tecnico è specifico, nel momento in cui, prendi un incarico tecnico, prendi un incarico tecnico di una parte politica, e questo, chiaramente, è in contrasto con la funzione di Presidente del Consiglio che prevede una neutralità. Non devi intervenire né per una parte, né per l'altra. Questo è il concetto che, forse, non riesco a far capire e che, comunque, rimanda al Testo Unico della Legge, cioè, al Testo Unico degli Enti Locali, perché il regolamento è una derivazione di quanto è previsto nell'ambito del Testo Unico. Quindi, non è semplicemente opportunità, il fatto, poi, che noi abbiamo indicato determinate conclusioni. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere. Credo, grazie, però, direi che se tutte le posizioni sono state espresse e, direi, anche abbastanza ampiamente, possiamo porre in votazione la…, ma Manini c'è perché

ho davanti Facetti... Ah, ok, mi perdoni. Avevo davanti Facetti e non la vedevo più, avevo paura che avesse abbandonato. Va bene. Poniamo in votazione il quarto punto all'ordine del giorno: mozione presentata dai Gruppi Consiliari Giorgia Meloni per Damiani Sindaco, Lista Damiani Sindaco, Malnate Ideale avente ad oggetto: sfiducia al Presidente del Consiglio Jacopo Bernard. Chi si astiene sul punto? Ferrario e Bernard. Chi è contrario? Tutti tranne i Consiglieri Damiani e Barel. Chi è a favore? Consiglieri Damiani e Barel. La mozione è respinta. Procediamo con la trattazione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno.

5) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI GIORGIA MELONI PER DAMIANI SINDACO – LISTA DAMIANI SINDACO - MALNATE IDEALE, PROT. N. 12077 DEL 04/06/2025, AVENTE AD OGGETTO: SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E FINANZE CONSIGLIERA PAOLA CASSINA.

PRESIDENTE

Il primo firmatario, nonché lettore, è il Consigliere Damiani. Scusi, Consigliere Damiani se mi permetto di sottolineare che a mezzanotte e quindici minuti, abbandona la seduta la Consigliera Alba Croci. Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Grazie.

"La richiesta si basa sulle seguenti motivazioni: comportamento inidoneo del Presidente della Commissione Organizzazione Finanze alla Commissione del 29 aprile 2025. Premesso che, il Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze alla Commissione del 29 aprile 2025, ha utilizzato la parte iniziale della stessa, per un proprio intervento con la lettura di un comunicato personale, con nessuna attinenza ai punti dell'ordine del giorno, per ben oltre tredici minuti, sottraendo, nel contempo, spazio prezioso ai lavori istituzionali. Non solo, nel comizio politico tenuto all'inizio della Commissione del 29 aprile 2025, attestava falsamente di aver inviato e/o comunicato a ciascun membro della stessa, tranne al Consigliere Alzati Fabio, delle sentite scuse per non essere correttamente intervenuta alla precedente Commissione dalla stessa fissata. Provvedeva, altresì, a stigmatizzare e denunciare quanto pubblicato da due cittadini su Facebook, in ordine alla mancata presenza alla Commissione, permettendosi, altresì, di fare nomi e cognomi dei cittadini che nessuna carica politica o istituzionale, ricoprono direttamente o indirettamente, quali delegati o incaricati tecnici, dei Gruppi politici presenti in Consiglio Comunale. Inoltre, non ha tutelato il ruolo dei Commissari come previsto dal Regolamento, impedendo il corretto svolgimento dei lavori, in particolare, ha

deliberatamente interrotto e zittito la Consigliera Bellifemine e il suo consulente, Dottor Franzi, limitando la libertà di espressione e il diritto di intervento. Stante la grave e palese violazione delle norme regolamentari e deontologiche, non provvedeva neppure a secretare il proprio intervento ma, beneficiava, oltremodo, utilizzando per uso personale, strumenti e strutture pubbliche ed istituzionali. Rilevato che, tale comportamento del tutto illegittimo, inopportuno, inappropriato, inconferente, ha violato norme regolamentarie e deontologiche, oltre che norme penali diffamando due privati cittadini non presenti in tale sede. Ma, che anche questi, qualora fossero stati presenti, non avrebbero neppure potuto replicare a quanto accusato dalla Presidente della Commissione. Che altresì, la predetta coinvolgeva nella propria esposizione, due Consiglieri non presenti alla stessa e invocava, altresì, il nome di un defunto. Evidenziando che, l'intervento effettuato dalla Presidente della Commissione subito dopo l'appello dei presenti, non era un punto all'ordine del giorno e, comunque, neppure attinente agli argomenti della Commissione e che semmai, concesso e non ammesso, potessimo ritenerlo legittimo, sarebbe dovuto rientrare tra il punto varie ed eventuali. Che riguardando, altresì, persone non presenti, non è stato neppure secretato con palese violazione delle norme in materia e, con utilizzo di strumentazione ad uso pubblico, per interesse e motivi privati e personali della Presidente della Commissione. Tutto quanto sopraesposto, si chiede l'invito al Consiglio Comunale, con votazione unanime e palese, a votare la revoca della Consigliera Paola Cassina dall'incarico del Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze. Firmatari Sandro Damiani, Fabio Alzati e Mario Barel.”

Allora, posso... grazie. Allora, la mozione mi sembra che sia di facile lettura. Il problema pone…, questa mozione pone due problemi: uno iniziale sul fatto che si fosse tenuto una lettura di un comunicato, relativamente, subito immediatamente dopo l'appello fatto dal Segretario Generale. Quanto rilevato dal comunicato non era all'ordine del giorno, né poteva la Presidente

della Commissione, inserirlo perché non atteneva a nessuno degli argomenti per i quali era stata convocata la Commissione. Con tale comunicato, oltretutto, è stato violato la riservatezza, la privacy, la tutela del nome e quant'altro, di due cittadini che non erano presenti in Commissione e che, chiaramente, sono stati danneggiati in diversi modi: primo, perché non potevano replicare, non potevano dire nulla, non erano neppure presenti, secondo perché, ripeto, riguardava un aspetto per il quale, la Presidente della Commissione Paola Cassina, si era indispettita dal fatto che questi cittadini avessero su Facebook, fatto delle, come posso dire, indicazioni chiedendosi il motivo, quale sarà la scusa per la mancanza alla Commissione del 16 aprile. Io ritengo che la Presidente della Commissione aveva tutte le possibilità e i mezzi, per replicare, eventualmente, in tale sede e non per utilizzare uno strumento istituzionale pubblico, per una sua difesa, anche fosse questa, una sua difesa personale, in ambito di una Commissione. Oltretutto, anche il richiamo fatto a dei Consiglieri che non erano presenti e appena adesso, poco fa, il Presidente del Consiglio ha richiamato la non opportunità di riferirsi a persone che non siano presenti in aula e, stiamo parlando, chiaramente, di persone istituzionali, a maggior ragione riguardo, magari, a cittadini che, in ogni caso, come ho detto, anche ammesso e non concesso che quell'intervento potesse essere ritenuto legittimo, sicuramente non è questo il caso ma, potesse essere ritenuto legittimo, avrebbe dovuto, in primis, secretare, quantomeno, la Commissione, metterlo alla fine tra le varie ed eventuali, in modo, poi, ripeto, a mio avviso non era possibile proprio per il coso... ma, semmai un'azione di questo genere, avrebbe, tra virgolette, quantomeno tutelato quei cittadini a cui si riferiva e che non erano presenti alla Commissione. E, questo, chiaramente, denota una mancanza di capacità gestionale del ruolo per il quale è stata votata dalla maggioranza, e non sicuramente dalle opposizioni. Questo in contrasto con quanto e qui richiamo la prassi, con quanto, invece, normalmente veniva effettuato ma, qui non è tanto questione di prassi, è questione di una correttezza da

parte di una maggioranza che, dichiara di lasciare indicare alle opposizioni, la presidenza della Commissione Organizzazione e Finanze. Noi avevamo fatto anche un tentativo di trovare una soluzione, e se si ricorda bene sia il Sindaco, che il Presidente Consiglio, io... anzi, in due, abbiamo detto che noi non vogliamo quell'incarico, assolutamente, non è una richiesta perché noi vogliamo ricoprire quell'incarico, assolutamente, abbiamo detto: prendetelo voi, datelo a qualcuno che non ha avuto nulla, perché noi non lo vogliamo ma, dobbiamo stigmatizzare un comportamento che se dovesse prendere piede, a questo punto, ciascuno è autorizzato a intervenire nelle Commissioni, dicendo quello che gli è più opportuno, anche se non riguardano gli argomenti. E qui, devo richiamare un attimo il Segretario Generale che, se non sbaglio, ha detto che il Presidente poteva fare questo, e no mi dispiace ma, se non mi sbaglio, ripeto, non so, ho detto, mi sembra che qualcuno abbia detto che il Segretario Generale abbia o scritto o abbia una cosa del genere, che il Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze, poteva, comunque, a suo piacere, introdurre un ulteriore argomento. No, l'ordine del giorno è un ordine al quale ci si deve attenere, se c'è da dire qualcosa, semmai va messo nelle varie eventuali. Ma, ripeto, nel caso concreto, non si poteva neppure dire quello, perché era un intervento esclusivamente personale. Quindi, ribadisco la correttezza di una mozione, proprio perché vorrei che si evitasse che se passa questo messaggio, a questo punto, siamo ritenuti nelle Commissioni, di fare quello che vogliamo. Grazie.

PRESIDENTE

Una precisazione di merito. In realtà, quanto richiesto dalla mozione, non è tecnicamente fattibile, in quanto, dovrebbe essere, poi, la Commissione stessa a destituire il Presidente dalla sua carica. Ciò non vuol dire che la mozione non si discuterà e non ci sarà ampio spazio per esprimere quelle che sono le proprie opinioni a riguardo ma, era semplicemente per sottolineare il fatto che, laddove, l'esito della discussione e l'esito della

votazione della mozione dovesse essere positivo, comunque, la valutazione dovrebbe essere successivamente rimandata alla prima convocazione della Commissione Organizzazione e Finanze che, dovrebbe andare a…, di sua sponte, certificare quanto, eventualmente, votato dal Consiglio. Questo, per chiarire soltanto un aspetto procedurale. Immagino che, ci siano interventi. E partiamo dalla Consigliera Cassina che deve auto-attivarsi il microfono. Prego.

CONSIGLIERE CASSINA

Grazie. In qualità di Presidente della Commissione Bilancio, sento il dovere di fornire un riscontro puntuale alla mozione di sfiducia presentata nei miei confronti. Un atto che a una lettura attenta si rivela non solo tecnicamente infondato ma, anche politicamente inconsistente. Io ho preparato un intervento di otto punti, diversamente dal Sindaco che, l'ha fatto solo di quattro. Allora, il primo punto.

PRESIDENTE

Consigliera, mi permetta solo di ricordarle che ha dieci minuti. Quindi, teniamo un minuto e quindici secondi a punto. Prego.

CONSIGLIERE CASSINA

Allora, primo punto mozione tecnicamente e amministrativamente invalida. Ritengo doveroso sgomberare subito il campo da ogni equivoco. La seduta in oggetto, si è svolta regolarmente con la trattazione completa dei punti all'ordine del giorno. Ogni passaggio è stato verbalizzato, registrato e pubblicamente accessibile come previsto dal Regolamento, non vi è stata alcuna lesione dell'efficienza, dell'imparzialità o della dignità della Commissione. Sono state fornite delle scuse sincere e informali che cominciavano con la parola perdono, inoltrate e via chat e telefonicamente, mentre, formalmente più strutturate con comunicazione scritta del 22 aprile documentabile, tutto documentabile. Respingo, quindi, le illazioni secondo cui, avrei

attestato falsamente di aver presentato le mie scuse. Una mozione che appare priva di fondamento regolamentare ma, soprattutto, strumentale sul piano politico, con il chiaro intento di generare tensione all'interno della maggioranza e nel governo della Città. Secondo punto. Un attacco alla figura istituzionale e non alla persona. Le critiche ricevute non erano rivolte a Paola Cassina ma, alla figura istituzionale del Presidente della Commissione Bilancio e, pertanto, meritavano una risposta in sede pubblica a beneficio della trasparenza. L'intento era garantire che restasse traccia ufficiale di quanto già comunicato in forma privata e informale ai Commissari. Aprire i lavori con una comunicazione della Presidenza, è una prassi pienamente legittima. Il mio intervento iniziale è durato poco più di otto minuti, a dispetto di quanto scritto, ben oltre tredici minuti, senza nemmeno verificare la registrazione disponibile, è stato svolto in modo misurato e a titolo introduttivo, a tutela della funzione presidenziale, oggetto nei giorni precedenti di critiche pubbliche, provenienti dai contesti non istituzionali e non ha impedito, né rallentato, in alcun modo, la discussione dei punti previsti all'ordine del giorno che sono stati affrontati nella loro interezza. L'intento era offrire un chiarimento pubblico, dopo che nei giorni precedenti erano stati pubblicati sui social commenti lesivi e tendenziosi, non contro la mia persona ma, contro la mia figura istituzionale. A chi parla di comizio politico ricordo che, la legittima espressione di posizione politica da parte di un Presidente di Commissione, non è solo prevista ma, naturale in un contesto democratico dove, ruoli tecnici e politici coesistono. Tale intervento è stato svolto con tono sobrio e contenuti misurati, senza in alcun modo ostacolare la regolare trattazione dei punti all'ordine del giorno che sono stati interamente discussi. Punto tre. Un attacco strumentale alla maggioranza e alla Presidenza. È evidente che il vero bersaglio di questa mozione, oltre alla mia persona, è la maggioranza che mi ha votata per ricoprire questo incarico, riconoscendo nel mio profilo, una figura competente e aperta al dialogo. Un ruolo,

quello di Presidente della Commissione di Bilancio che è stato legittimamente attribuito alla mia persona, con il voto della maggioranza, pur non appartenendomi formalmente, in quanto, espressione di un gruppo civico di minoranza. È legittimo e previsto dal regolamento che una maggioranza Consiliare possa scegliere una figura esterna ai propri gruppi per la presidenza di una Commissione e di fronte ai modi con cui, alcuni Gruppi Consiliari hanno tentato di rivendicare, ovvero con arroganza, un diritto che non esiste, cioè quello di avere la presidenza di tutte le Commissioni Consiliari, mentre, avevano già portato a casa diverse posizioni di Vice Presidenza, come se la sconfitta elettorale non avesse conseguenze sui ruoli. Questa mozione è un goffo tentativo di vendetta politica da parte di chi non ha ottenuto le Presidenze, che pretendeva, senza averne i titoli. Punto quarto. Sull'intervento e la gestione della seduta. Aprire i lavori con una comunicazione della Presidenza è prassi pienamente legittima. Il mio intervento è stato breve e misurato e non ha sottratto spazio al dibattito. I punti all'ordine del giorno sono stati affrontati nella loro interezza. Non è stato negato il diritto di parola a nessuno. Alla Consigliera Bellifemine è stato chiesto soltanto di posticipare eventuali discussioni sul tema, scusate, su temi non pertinenti ai punti in discussione a fine Commissione. Considerato che, la Commissione aveva già subito uno slittamento, con ricadute anche sul calendario del Consiglio Comunale. Il Dottor Franzi, citato come consulente, non aveva chiesto la parola e viene, dunque, menzionato in modo strumentale nella mozione. Punto cinque. Sui commenti social e sull'uso delle strutture pubbliche. I riferimenti contenuti nel mio intervento, riguardavano commenti pubblici postati da figure politicamente esposte e vicine ai Gruppi Consiliari presenti, definirli privati cittadini, è una forzatura, utile solo a mascherare la volontà di legittimare pubblicamente una figura istituzionale, senza prendersi la responsabilità di un confronto aperto, anziché, intervenire nelle sedi istituzionali, s’è preferito sollevare polemiche sui social, salvo poi accusare di diffamazione, chi

risponde con educazione in Commissione. Inoltre, proprio da parte di chi oggi invoca trasparenza è pervenuta una richiesta al Segretario Comunale di censurare una parte della registrazione pubblica della Commissione. Questo sì, che avrebbe costituito una grave violazione delle normative sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti, ben più seria di qualsiasi intervento introduttivo. Punto sei. Sulla figura del Presidente. Il Presidente di Commissione non è un tecnico neutrale ma, un Consigliere eletto con pieni diritti di parola, opinione e partecipazione. Ho sempre garantito imparzialità, nella conduzione dei lavori, nel rispetto di tutti, anche quando i toni si sono fatti accesi. Chi pretende una figura muta e priva di opinione, nega la natura democratica del ruolo. Punto sette. Sul riferimento al Signor Pavesi. Riferimento al compianto Pavesi è avvenuto con rispetto, in un contesto politico attuale che coinvolge anche chi ne ha ereditato o rinnegato l'impostazione civica. Parlare di strumentalizzazione della figura, è una forzatura e risulta, anzi, irrispettoso verso la sua memoria, ridurre un accenno politico alla sua eredità, a motivo di censura. La mia impressione è che questa mozione, non nasce da una reale preoccupazione per il funzionamento della Commissione, ma è il frutto di una lettura distorta, politicamente orientata e mostra l'assenza di contenuti politici sostanziali. In assenza, di veri contenuti politici, si preferisce l'attacco personale, l'allusione morale e l'invocazione a presunte violazioni che, non trovano riscontro né nei fatti, né nei Regolamenti. Si costruisce, invece, un atto di sfiducia su insinuazioni, fastidi personali e livori malcelati. Punto otto. Un atteggiamento costante di millantato credito politico. L'atteggiamento tenuto da Malnate Ideale ma, soprattutto da Fratelli d'Italia in questa vicenda, non è un caso isolato. Esiste una costante tendenza a presentare come fatti consolidati, quelli che sono, in realtà, meriti di desiderata? politici. In questo schema rientrano l'enfasi fuori luogo e infondata sui toni della sfiducia, basata su irregolarità che non esistono. L'articolo sull'ultimo numero di Malnate Ponte di Fratelli d'Italia che cerca

di farmi passare per un appendice della maggioranza, negando la mia autonomia politica. Se fossi realmente un appendice, avrei costruito il PGT insieme alla maggioranza, invece di presentare delle osservazioni o avrei ottenuto la Presidenza della Commissione di controllo, come richiesto, oltre a quella del Bilancio. L'annuncio, inoltre, su Malnate Ponte, poi, smentito nei fatti, dalla nomina di un nuovo Segretario politico Di Fratelli d'Italia a Malnate, quando in realtà, il Consigliere Damiani è rimasto fuori dal direttivo, se n'è andato portandosi via il pallone. Damiani smentiscimi pure su questo punto.

PRESIDENTE

Restiamo sul punto e non smentiamo cose che non sono presenti nella mozione. Ha due minuti. Grazie.

CONSIGLIERE CASSINA

E poi viene a parlare di attenzione puntuale delle Leggi e del Regolamento in Consiglio Comunale, mentre, lui è il primo a sollecitare regole chiare nel suo Partito. Mi hanno raccontato di diverse irregolarità contestate a chi non si è dato seguito. Scusate.

PRESIDENTE

Consigliera... Consigliera Cassina no, questa è una cosa importante, aspetti un secondo. Rimaniamo sul punto all'ordine del giorno. Le questioni che riguardano, seppur magari per qualcuno, interessanti per il sottoscritto no, quello che avviene all'interno del circolo cittadino di uno dei Gruppi Consiliari rappresentati all'interno di questa riunione, non è punto all'ordine del giorno, ed è non richiesto ma, obbligatorio evitare di parlarne. Le lascio l'ultimo minuto e mezzo di intervento a cui ha diritto. Rimaniamo sul punto all'ordine del giorno. Gentilmente. Grazie.

CONSIGLIERE CASSINA

Allora, li ho citati perché è scritto sul Malnate Ponte. Va bene, comunque, andiamo avanti. Confido che il Consiglio Comunale sappia riconoscere la strumentalità di questa mozione, e difendere il principio di autonomia delle Commissioni e il diritto anche del Presidente di difendere il proprio operato con chiarezza e correttezza. Resto come sempre, disponibile al confronto franco e costruttivo ma, non a farmi intimidire da chi utilizza la sfiducia come scorciatoia, per colmare l'assenza di visione politica. Io continuerò a svolgere il mio ruolo con equilibrio, rispetto e trasparenza. Chi oggi cerca di colpirmi perché sono stata votata da chi, evidentemente, ha compiuto una scelta libera e autonoma, si assuma la responsabilità politica di questo gesto. Resto sempre e comunque a disposizione per un dialogo franco aperto ma, non a prestarmi a strumentalizzazioni, che nulla hanno a che vedere con il buon andamento delle istituzioni. Desidero anche sottolineare con spirito istituzionale, che non ritengo necessario alcun intervento a mio sostegno, non per presunzione ma, perché questa mozione, priva di contenuti politici e reali, non merita tempo e energia da parte di chi è impegnato a governare con responsabilità. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Per favore... per favore... Consigliera Ferrario, può spegnermi il microfono, gentilmente? Gentilissima. Faccio solo una precisazione rispetto a quella che è stata la risposta della Consigliera Cassina al mio precedente intervento. La questione non è Il fatto che ciò che lei ha citato sia o meno di dominio pubblico attraverso i social, attraverso i giornali, attraverso Malnate Ponte. È semplicemente rispetto al fatto che mi rendo conto che, ogni tanto, è difficile scindere questa cosa. Qui dentro facciamo qualcosa di diverso dal fare comunicati stampa sui giornali, scrivere sui social network, scrivere sul Malnate Ponte. Quelle sono attività legittime ma, che non riguardano il Consiglio Comunale, laddove non vengano esplicitate all'interno dei punti

all'ordine del giorno o non vengano discusse all'interno di mozioni e interrogazioni. E' questa è la ragione per cui l'ho interrotta, non perché i fatti che lei citava non fossero di dominio pubblico o citati in altre sedi. Rimaniamo sul punto che, mi sembra piuttosto chiaro. Mi ha chiesto la parola il Consigliere Damiani che, credo, non abbia un intervento a favore della Consigliera Cassina che ha chiesto di non farne. Quindi... Prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

No, semplicemente per ribadire che quanto indicato e quanto ho sentito stasera, non fa altro che ribadire le violazioni che pone in essere la Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze, non sto parlando della persona fisica. Purtroppo, vedo che la Consigliera, invece, continua a ribadire qualcosa che è stato chiuso a giugno-luglio dell'anno scorso. Non stiamo più parlando di elezioni, stiamo parlando di correttezza, di quello che si sta svolgendo ora. E citare livorosi, sicuramente, non è un termine corretto nei confronti degli altri Consiglieri d'opposizione. Per quanto mi riguarda io di pubbliche scuse, di scuse private, di e-mail, di messaggi o di telefonate, non ne ho assolutamente ricevute, così come penso anche per il Consigliere Barel o per la Consigliera Ferrario. Che poi abbia fatto e io l'ho sentito, a quella Commissione delle scuse, sì, va bene ma, non ha fatto delle scuse perché... ha fatto delle scuse per essere arrivato in ritardo, e si è scusata se a quella Commissione non si era dimenticata. Sarebbe stato più corretto dire mi sono dimenticata perché la Commissione non l'ha fissata Damiani, Barel, Ferrario, la Commissione l'ha fissata la Presidente della stessa e, come tale, avrebbe dovuto, quantomeno, ricordarsi che era stata fissata quella Commissione. La scusa indicata che aveva lasciato il telefono in macchina, non mi sembra corretta, perché se tu sai che dovevi farla... Poi per l'amor del cielo, ognuno può avere dei problemi che sono notevolmente superiori, rispetto a una Commissione ma, dire correttamente le cose, questa è la base di una corretta indicazione. Per cui, ribadisco il fatto di questa

mozione, non è superficialità o una vendetta politica, come si cerca di far capire, assolutamente no, ti stai sbagliando di grosso, non abbiamo mai fatto vendette politiche, è chiusa la fase delle elezioni, è chiuso il periodo delle varie indicazioni. Non entro, poi, nel merito di quello che ha indicato, perché ripeto, non è questione di questa sera, né della mozione. Aver introdotto altri argomenti è un'ulteriore, ribadisco, indicazione della mancanza di aver capito lo scopo della mozione e che, chiaramente, serviva, sicuramente, a tutelare i cittadini che, che come è stato ribadito, anche qualora abbiano scritto su Facebook, su altri social media o quanti altri, non abbiamo e parlo al plurale, diritto di coinvolgerli in una questione personale, in un ambito istituzionale qual è il Consiglio Comunale o la Commissione. E' per questo che io ribadisco la fondatezza della mozione che è stata presentata, con tutte, poi, l'eventualità, nel caso dovesse passare, dei percorsi che devono essere fatti. Di questo, ne eravamo chiaramente consapevoli, perché è la Commissione che deve, poi, valutare la revoca o meno. Grazie.

PRESIDENTE

Non ho dubbi rispetto al fatto che lo sapeste, era una spiegazione anche al pubblico e a chi ci segue, perché, spesso, capita che, poi, si venga fermati per la strada e venga detto come mai le mozioni che avete approvato, non sono diventate efficaci, in questo caso, era una spiegazione rispetto a un eventuale iter che dovrebbe seguire questo tipo di mozione, questo tipo di atto. Consigliere Barel, prego.

CONSIGLIERE BAREL

Allora, chi fa politica, io l'ho fatta per un po', poi l'ho piantato lì, poi, adesso, ho ripreso per gioco, se vogliamo. Ma, chi fa politica sa benissimo di essere esposto alla possibilità di critica, perché ci mancherebbe, no? È una cosa normale, mettiamo all'ordine del giorno. E così come succede oggi, che il tutto è ormai immediato, la critica avviene molto spesso sui social. Io

non ho mai sentito di un politico nazionale che ha piagnucolato in Parlamento perché l'hanno criticato. Se vuole risponde, sennò fa a meno e finisce lì. Cioè, non esiste il fatto che perché uno viene criticato sui social indica una riunione. Il Presidente della Commissione del Bilancio della Camera si incazza con chi... mai sentito, mai visto. Cioè, questo fa parte delle regole del gioco, chi fa politica, si prende tutto, il bene e il male. Ma, questa è una cosa che, negli anni, tutti abbiamo imparato, si prende il bene e il male. E poi, voglio dire, in Commissione i fatti personali non vanno portati. Perché, io domani mattina, voglio parlare in Commissione Bilancio, vorrei parlare dell'ultimo numero di Topolino, perché c'è su Paperone che ha dissipato le sue finanze. Ma cosa vuol dire? Ma non esiste una cosa del genere! Non si può fare, è una roba fuori dal mondo! È inutile volerla girare la frittata, questa è... cioè, non si può parlare delle persone, se si vuole parlare delle persone si secreta l'intervento e uno può dire, sempre che sia pertinente. Ma, poi, la cosa che, a mio modo di vedere, è grave, perché io, allora, non sono capace di leggere gli interventi, non perché non sono capace di leggerli, perché non ho la pazienza di scriverli e li faccio a braccio. Se in un intervento a braccio mi scappa qualcosa, mi può scappare. Può capitare e, se mi accorgo che mi è scappato, mi scuso. Ma, quando uno viene da casa con il compitino scritto, se l'è scritto tutto, ha scritto i nomi e cognomi delle persone de è venuto e li ha letti, beh, vuol dire che era intenzionale questa cosa, cioè, non è che l'ha fatto per sbaglio, l'ha fatto intenzionalmente perché voleva colpire quelle persone. Io non lo so, io credo che questo, sia una cosa che non si può fare, in politica non si può fare, si prendono le critiche, si portano a casa. Poi, se il livore della campagna elettorale pervade ancora, a me non me ne frega niente, né di aver perso le elezioni... non me ne frega niente, sto cercando di svolgere il mio ruolo. Ho chiaro in mente che sono opposizione e ho chiaro in mente che, se domani mattina il mio Sindaco dovesse propormi un intervento pazzesco, per esempio, comperiamo Monte Morone e ho i soldi anche per fare la

gestione ma, io non alzo solo una mano, le alzo tutte e due anche i piedi, perché questo non vuol dire che io sono equidistante, vuol dire che ho ben chiaro le cose, e che le cose le faccio nell'interesse di Malnate. Dire che faccio l'opposizione e sono equidistante, vuol dire che, probabilmente, sei confuso. Cioè, non vuoi assumerti la responsabilità di dire io sono all'opposizione. Per quale motivo non lo so ma, io non mi vergogno, stasera l'ho dimostrato. Domani mattina ma, anche adesso quando vado via, vado là e saluto il Sindaco ma, ci mancherebbe non è mica un problema personale questo. È una battaglia politica e guai a Dio se diventasse un problema personale, vuol dire che qui dentro siamo degli imbecilli e questo non deve essere. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono... Prego Cassina. Ferrario può passarle il microfono? Grazie, gentilissima. Cinque minuti.

CONSIGLIERE CASSINA

Sì, anche meno. Allora, il concetto che esprimevo prima di millantare qualcosa, di nuovo ci siamo ricaduti. Allora, una cosa è la realtà, una cosa è il pensiero di una persona. Se io scrivo un messaggio che dice: perdonatemi ho lasciato il telefono in macchina, e al telefono ho spiegato ho perso la cognizione del tempo, quindi non è che non volevo esserci, ho perso veramente la cognizione del tempo, non so se a voi capita, a me è capitato. Periodo difficile, umanamente, non vi può interessare, non mi interessa ma, mi è capitato. Quindi, se io vi do quella motivazione ma, perché deve esserci una persona che dice che, invece, io mi sono dimenticata. Affermi il vero che si è dimenticata? Ma, io non mi sono dimenticata. Io a e mezza ero lì e sapevo che c'era la Commissione. Ho perso la cognizione del tempo. Cioè, questa cosa che l'idea di una persona debba diventare realtà, cioè, diventa il vero, che il suo parere diventa il vero fatto anche nel Malnate che non vi posso citare... ma, è proprio il modo che viene espresso che questa cosa mi indispone. Cioè, non

è possibile che se io esprimo una cosa, un parere esprimo una scusa, anche, mi scuso, c'è un messaggio scritto: perdonatemi. No, non sono scuse. Sulla chat. Opposizione 2024.

PRESIDENTE

Mario... Mario... Perdonami. Paola, interrompiti un secondo. Mario, veramente, adesso facciamola fuori dai ruoli istituzionali... Mario... Mario... sinceramente, non ho ricordo di questa cosa, lo verifichiamo con la segreteria ma, questo non credo che sia il problema in questo momento. Dal mio punto di vista ho ricevuto la spiegazione da parte della Consigliera Cassina del fatto che non si fosse collegata, certo ma, in forma privata. Quando l'ho cercata, dopo, mi ha risposto e mi ha detto i motivi per cui non si era collegata, che sono gli stessi che sta dicendo adesso. Ma, è questo il punto? Mario... Mario...

CONSIGLIERE CASSINA

Posso finire? Posso finire per piacere? Posso finire?

PRESIDENTE

Mario... Mario... Perdonami, perdonami... non costringermi ad allontanarti, che non è una cosa che voglio fare e che non è una cosa che è elegante fare. Per favore... Per favore... Rimaniamo nei limiti del dovuto e del ruolo che rappresentiamo, visto che stiamo discutendo di questa cosa qua. Perfetto. È già la seconda volta, per piacere.

CONSIGLIERE CASSINA

Cioè, allora la realtà è la realtà, il parere di una persona non può diventare la realtà, se io dico che ho una motivazione. E questo non lo ritengo corretto. E, di nuovo, siamo ricaduti in questa cosa. Poi, è un problema di opportunità? Che faccio degli interventi o è un problema di violazioni? Perché tutti gli interventi che sono... il TUEL... non mi è stato contestato niente. Quali sono le violazioni di Legge? Di opportunità? Però si

parla di gravi violazioni... Cos'è che ha scritto? Me lo sono segnata... violare la riservatezza e la privacy. Quale privacy? Han scritto sui social! Che privacy? Di che privacy stiamo parlando?

CONSIGLIERE BAREL

I cittadini citati, cacchio!

CONSIGLIERE CASSINA

I cittadini citati...

PRESIDENTE

Allora, adesso, Paola, stacca un attimo il microfono per favore. Io vi assicuro al 100% che alla prossima interruzione da parte di un Consigliere che non ha il microfono aperto, io vi interrompo la seduta e questo punto non lo discutiamo. Mi prendo La responsabilità di fare questa cosa. Dobbiamo smetterla perché siamo persone adulte, che rappresentano dei cittadini... di comportarci... Mario, sto parlando io e ascoltami, per piacere. Siamo i rappresentanti di 17.000 persone che stanno guardando uno spettacolo che, permettetemi di dirlo, è indegno. Indegno. Ciò detto, arriviamo alla conclusione dell'intervento della Consigliera Cassina che ha tutto il diritto di finire il suo intervento. Se c'è qualcosa che il Consigliere Barel deve replicare, lo farà. Se non lo vuole fare, il Segretario ha chiesto la parola per chiarire un aspetto rispetto a quello che è dal punto citato all'inizio della mozione dal Consigliere Damiani. Dopodiché, siccome fra i miei ruoli, c'è anche quello di consentire che i lavori si svolgano in una maniera corretta, quelli che sono i principi, le intenzioni e le idee di tutti i Consiglieri che hanno preso parte alla discussione, sono state chiarite in maniera assolutamente chiara e, quindi, non si va oltre. Chiedo alla Consigliera Cassina in due minuti, che è il tempo che le resta dei cinque che aveva d'intervento, di concludere, poi mi ho chiesto la parola al Consigliere Damiani. Se

il consigliere Barel intende replicare, replicherà nei suoi cinque minuti, interviene il Segretario e poi poniamo in votazione. Questo tipo di atteggiamento all'interno di questa sala, non può essere tenuto. È la terza volta che lo ripeto questa sera e spero di non doverlo più ripetere. Consigliera Cassina, prego. Gli altri Consiglieri facciano silenzio.

CONSIGLIERE CASSINA

No, basta direi che possiamo andare a casa. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliera. Quando possiamo andare a casa, purtroppo, o per fortuna, lo decido io. Consigliere Damiani, prego.

CONSIGLIERE DAMIANI

Grazie. Niente, ribadisco solo il concetto, ancora una volta, che la Consigliera Cassina non ha capito il motivo della mozione. Se fossimo in un ambito... allora, il problema l'ha ribadito in maniera, mi sembra, ineccepibile e chiara il Consigliere Barel. Il problema è che è stato utilizzato, certo, il fatto privatistico. Nessuno, ripeto, poteva censurare un'eventuale risposta sui social, con lo stesso mezzo, nessuno poteva censurarlo, ok? Ma, non può in funzione proprio del ruolo ricoperto l'inadeguatezza e tutto ciò che ho indicato nel comportamento posto in essere, chiaramente, non poteva essere fatto nell'ambito di una Commissione, proprio per la figura istituzionale ricoperta dalla Presidente nei confronti dei cittadini, non solo che nei confronti di cittadini, anche qualora fossero stati presenti ma, addirittura, assenti, poteva replicare in qualsiasi modo che non fosse all'interno di questa... di una Commissione. Se fossimo in un ambito penalistico, qui avremmo l'elemento psicologico del reato, del dolo, la coscienza e la volontà di porre in essere un comportamento inidoneo, inopportuno, illegittimo, illegale nei confronti di due cittadini. Questo è il paragone che dobbiamo fare. Tu non lo puoi fare. Perché non è una tua prerogativa, di

utilizzare uno strumento pubblico e istituzionale nei confronti di persone che, oltretutto, nulla centrano con le figure istituzionali. Già non va bene nei confronti di Consiglieri, di Assessori non presenti, non per niente, prima ho chiesto se fosse stata presente l'Assessore Carola Botta... chiaro... grazie... proprio quando mi riferivo alla stessa, altrimenti, non avrei fatto accenno a quel passaggio. A maggior ragione, dobbiamo dare garanzia ai cittadini che in questa sede, che in questa sede non vengano citati, diffamati, indicati con il rischio di violare la loro figura, la loro privacy, la loro personalità. Mi sembra che il concetto sia chiaro. Grazie.

PRESIDENTE

È chiarissimo. Consigliere Barel, prego.

CONSIGLIERE BAREL

Allora, avrei da dire qualcosa in merito alla competenza degli interventi del Presidente, non della persona è, sia chiaro, perché non stiamo parlando della persona. Quindi, con la persona io non ho assolutamente nulla... ma, neanche col Presidente ma, dico, allora, rientriamo alla presentazione del consuntivo. Sei Presidente del Bilancio? Vuoi verificare la Legge? Vuoi verificare che tutto sia in ordine, quello che devi consegnare è compito tuo o è compito di qualcun altro? Avrai delle responsabilità o devi fare la signorina buonasera? Perché se devi fare la signorina buonasera, va bene. Se, invece, hai delle responsabilità e assolvi a un compito istituzionale, verificherai che ci sia tutto. Invece, non c'era tutto, tant'è che siamo arrivati... tutto questo marasma nasce da questo. Perché è inutile che andiamo a discutere tutto quello...

PRESIDENTE

Sì, questo l’abbiamo discusso un’ora fa, andiamo oltre.

CONSIGLIERE BAREL

No, l'abbiamo discusso. Mi togli la parola?

PRESIDENTE

No, no... Non sto togliendo la parola, sto intervenendo rispetto al fatto che questo tema era tema di due mozioni fa, prosegua.

CONSIGLIERE BAREL

Ma, l'origine del tema, è la sorgente. Abbiamo studiato il corso del fiume, questa è la sorgente. Se non fosse successo questo, non sarebbe successo niente. Se vi dà fastidio, mi dispiace, grazie. Andiamo via... Facciamo anche a meno di votare, guarda, me ne vado.

PRESIDENTE

Non è questione di fastidio. Se lo ritiene, comunichiamo al Segretario Comunale che se n'è andato ed è assolutamente nel suo diritto. Comunque, non è una questione di fastidio o di altro. Mi sono semplicemente limitato a dire che non era il punto all'ordine del giorno ma, era il punto all'ordine del giorno di un'ora fa, e di due mozioni fa. Ho semplicemente detto questo. Dopo di che, lei ha tutto il diritto... Se non è al punto dell'ordine del giorno sarebbe meglio di no, stava andando... Va bene. Perfetto. Io non censuro nessuno. Io invito le persone a rimanere sul punto. Il punto all'ordine del giorno…

CONSIGLIERE BAREL

Parole incomprensibili perché fuori microfono.

PRESIDENTE

Perfetto, va bene deve continuare il suo intervento? Perfetto. Benissimo. Segretario Comunale lei vuole fare una specifica rispetto a quanto è stato detto prima? Prego.

SEGRETARIO:

Sì, grazie. Allora, nella richiesta che è stata inoltrata dalla precedente Segretaria Generale che io, quindi, ho ereditato, ho scritto semplicemente che tratteggiando, come dire, le raziones delle norme, nello svolgimento delle funzioni di Presidente della Commissione, è possibile introdurre comunicazioni preliminari. Non ci sono limiti a comunicazioni preliminari. E' questo ho scritto io semplicemente, anche in relazione all'articolo 19, poi del Regolamento sul funzionamento. E, soprattutto, ci tengo a chiarire che l'ordine dei lavori, è materia di assoluta sovranità ed autonomia del Consiglio, di cui io sono molto rispettoso e, in cui, non mi vedrete mai entrare, perché la sovranità e l'autonomia del Consiglio vanno rispettate. C'è una rigida separazione funzionale tra politica e Amministrazione. Io mi onoro di essere al vertice della struttura amministrativa e rispetto questo Consiglio, nella sua autonomia politica. Quindi, non ho scritto in nessun punto di questa risposta che la Presidente o il Presidente di un Organo possano dire o fare ciò che vogliono ma, ho semplicemente tratteggiato le raziones delle norme, nulla di più, nulla di meno. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Segretario per la precisazione che, penso, sia stata chiara. Se non ci sono ulteriori interventi, poniamo in votazione il quinto punto all'ordine del giorno: mozione presentata dai Gruppi Consiliari Giorgia Meloni per Damiani Sindaco, Lista Damiani Sindaco, Malnate Ideale avente ad oggetto: sfiducia al Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze Consigliera Paola Cassina. Chi si astiene sul punto? Consigliera Ferrario. Chi è contrario? Tutti i consiglieri ad eccezione dei consiglieri Barel e Damiani. Chi è a favore? Consiglieri Barel e Damiani. La mozione è respinta. Si chiude il quinto punto all'ordine del giorno, il sesto sono le comunicazioni.

6) COMUNICAZIONI

PRESIDENTE

Io personalmente non ne ho e credo che nessuno le voglia ascoltare. Quindi, sono le 00.59. Abbiamo fatto prima dell'una, è un buon risultato. Saluto tutte le persone che hanno mantenuto la loro attenzione fino a questo punto e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie e a buon rendere.

TERMINE SEDUTA